

בעזה"י

ספר

הוכח תוכיח

עניני תוכחה בהלכה ואגדה
ודיני לפני עיור לא תתן מכשול

חובר בעזרת החונן לאדם דעת
על ידי
יואל בן לאמו"ר אהרן זלל"ה שוורץ

הוצאת

דבר ירושלים

התשנ"א

Dedicated to our esteemed and generous benefactor

Mr. *Joseph Tanenbaum* of Toronto.

May the Almighty bless him with many years of health and
happiness to continue his support of Torah causes.

The Dean and Faculty of the

Jerusalem Academy of Jewish Studies-

Yeshivat Dvar Yerushalayim

ספר זה יוצא לאור לזכות

ה"ה מרדכי אליהו בן אסתר שליט"א

וזוגתו מרת אלישבע בת אורה תרצה תחי' מנב"ת.

יהי רצון לפני אבינו שבשמים שזכות המצוה של זכוי
הרבים תגן ותעמוד להם להוושע ולהפקד בזש"ק במהרה
ויתמלאו כל משאלות לבם לטובה ולברכה לעבודתו
יתברך אמן כן יהי רצון.
עושה חסד ורודף צדקה

רשימת הספרים שיצאו לאור בסיוע הקרן זכרון בנימין זאב שוורץ זצ"ל

בן תורה וישיבה.
בית אבא.
פתח לדופקים בתשובה.
באמונתו יחיה.
בנין עדי עד.
גוף ונשמה.
ימות עולם.
ציון בית חיינו — ארץ חמדה.
ציון בית חיינו — המקדש ומצוות הארץ.
בן יכבד אב.
דרכה של תורה.
איש ורעהו.
עבודת הלב.
שבת המלכה.
עם סגולה.
כשרות המזון — מדריך להלכות תולעים.
אהבת ישראל.
החזק במוסר.
ממון כשר.
סוכה כהלכתה.
יגעת ומצאת.
אדר ופורים.
כשרות המזון — מדריך להלכות ערלה.
אור לעמים.
כיצד להמנע מאיסור אכילת שרצים.
בינו שנות דור ודור.
אבלות החורבן.
קבלת תורה.
פסיעות בשבילי החיים.
הגדה של פסח — הלכתית.
זכרון תרועה.
ענף עץ אבות.
הדר זקנים.
חזון התשובה.
נר חנוכה.
השואה.
הלכות שמיטת כספים.

אם על בנים.
 חמץ משהו.
 חולו של מועד.
 קול ה' על המים.
 השמחה — ביהדות.
 בת ישראל.
 משנת יוצרים.
 כבוד עצמי.
 גדולה מלאכה.
 כשרות המזון — מדריך להלכות בשר וחלב.
 ימי הרחמים.
 ימי החנוכה.
 פעולת שכיר.
 אמירת שלום כהלכתה.
 זריז ונישכר.
 עין רואה.
 הכרת הטוב.
 ציפור כנף.
 התקופה באספקלריה תורנית.
 קנין תורה.

קונטרסים

התקופה ומשמעותה.
 מספר בני ישראל.
 גבורות גשמים.
 ביעור מעשרות.
 זכרון תרועה.
 ורחמיו על כל מעשיו.
 מאי חנוכה.
 מתנות כהונה מהבהמה.
 מצות השמיטה.
 מצוות העומר הנוהגות בזמן הזה.
 ט"ו בשבט.

בתרגום אנגלי

בית אבא.
 ציון בית חיינו.
 בנין עדי עד.
 אור לעמים.
 אור לעמים בגרמנית.

תוכן הענינים

חלק האגדה

11 — 13

הקדמה

הקושי להוכיח (עמ' 11). בזמן ירידת הדורות הקושי גדול עוד יותר (עמ' 12).

פרק א' חיוב התוכחה 14 — 23

החיוב להוכיח (עמ' 14) גודל התביעה על הנמנע מתוכחה (עמ' 15) גודל העונש על מניעת תוכחה (עמ' 16) מי חייב יותר להוכיח. א. ממוני ציבור (עמ' 18) ב. תלמידי חכמים (עמ' 19) תוספת החיוב כשיש מי שמוכן לקבל תוכחה (עמ' 22).

24 — 28

פרק ב' ממעלות התוכחה והמוכיח.

פרק ג' אודות הקשויים להוכיח ולקבל תוכחה. 29 — 39

הקושי להוכיח: א. ההתלבטות מתי להוכיח. ב. רתיעה להוכיח מחשש תגובה. ג. חשש מהפסד קשרי חברה. ד. המחשבה שהתוכחה בין כך לא תועיל (עמ' 24 — 32). קבלת התוכחה (עמ' 32). הקושי בקבלת תוכחה: א. אין אדם רואה נגעי עצמו ב. קושי לקבל דעת הזולת (עמ' 33 — 35). תוכחה: א. אין אדם רואה נגעי עצמו ב. קושי לקבל דעת הזולת (עמ' 33 — 35).

36 — 53

פרק ד' כיצד להוכיח.

כיצד מוכיחים (עמ' 40 — 48) תוכחה עקיפה (עמ' 48) כללי התוכחה: א. (עמ' 50 — 53).

מבוא: המצוות והאיסורים השייכים לתורת התוכחה

58 — 55

פרק א' גדר המצווה עמ' 59 — 64.

א. תוכחה וערבות (עמ' 59): א. המקורות. ב. גדר מצוות תוכחה וגדר ערבות ג. את מי פטורים מלהוכיח וגם אין בו דין ערבות. ב. ערבות במצוות (עמ' 59 — 62). ב. מחאה, הפרשה מאיסורים ותוכחה: (עמ' 62). א. גדר תוכחה וגדר מחאה. ב. גדר חיוב הפרשה מאיסורים [א. עובר בשוגג ב. עובר במזיד ג. מקום שאין בו דין אפרושי מאיסורא]. (עמ' 62 — 64).

פרק ב' דיני תוכחה 81 — 65

א. החייבים במצווה: 1. הכל חייבים 2. ממוני ציבור (עמ' 65). ב. מתי חייבים במצוות תוכחה 1. הרואה אדם אחר שעושה עבירה. 2. ממוני ציבור שחייבים לבער הרע (עמ' 65 — 66). ג. על מה צריך להוכיח: 1. עבירות דאורייתא. 2. עבירות דרבנן 3. הולך בדרך לא טובה. 4. מי שחטא נגדו. (עמ' 67 — 69). ד. את מי יש להוכיח: 1. כל איש ישראל. 2. קטן. 3. נכרי. 4. עבריין ומומר. 5. אפיקורס. 6. לץ. 7. מי שאינו שומע תוכחה. 8. אביו אמו ורבו. 9. ת"ח. (עמ' 69 — 72). ה. מתי אין להוכיח 1. כשברור שלא יקבל תוכחה. 2. העובר בשוגג ואם יוכיחנו יש חשש שיעבור במזיד. 3. רשע. 4. המוכח רוצה להכותו. 5. מי שאינו יודע להוכיח מבלי לבייש. (עמ' 72 — 75). ו. כיצד מוכיחים: 1. סוגי תוכחה. 2. תוכחה בדיבור. 3. תוכחה בלב. (עמ' 76 — 78). ז. עד כמה צריך להוכיח: 1. חיוב הוצאת ממון. 2. תוכחה בחשש נזק. 3. החיוב להוכיח אפילו מאה פעמים. (עמ' 78 — 80). ח. מעניני המוכיח (80 — 81).

א. גדר ההפרשה מאיסור: 1. הרואה עובר במזיד. 2. עובר בשוגג. 3. איסור דרבנן. 4. כפייה לקיים עשה. (82 — 84). ב. מתי צריך להפריש מאיסור: 1. מי ואת מי צריך להפריש מאיסור. 2. בעת עשיית האיסור. (84 — 85). ג. מתי אין חיוב להפריש (85 — 86).

דיני לפני עיור לא תתן מכשול.

120 — 87

א. דברים הנכללים באיסור: א. הנחת מכשול פיסי ב. שלא להאכיל אדם דבר האסור לו ג. שלא להביא אדם לידי מכשול בחטא. ד. שלא לייעץ עצה שאינה הונגת. שלא להורות שלא כהלכה (87 — 91). ב. גדרי האיסור של הכשלת אחרים בחטא: א. גרימת האיסור ב. גרימת האיסור במקום שאפשר לעשותו מבלי סיועו. ג. השם מכשול לפני חבירו ולבסוף לא נכשל. ד. מניעת מכשול מאחרים [1]. החיוב למנוע איסור. 2. חיוב ציון קברים]. ה. הושטת דבר האסור לפי דעת המושיט ומוחרת לדעת האוכל. ו. דבר האסור לדעת האוכל ומותרת לדעת המושיט. ז. הכשלה באיסור דרבנן. (91 — 96). ג. המוזהרים באיסור: א. ישראל. ב. אדם חשוב. ג. קטן. ד. בן נח. (96 — 97). ד. את מי אסור להכשיל. א. ישראל. ב. מומר. ג. נכרי (98 — 99). ה. באלו דברים נאמר איסור לפני עיור: א. המכשיל באיסור תורה. ב. מניעת קיום מצווה. ג. דבר המותר והעושה סבור שהוא אסור. ד. תוספת מכשול. ה. איסור דרבנן. ו. מידות רעות. ז. לפני דלפני עיור. ח. דבר שעומד להיתר ואפשר לעשות בו איסור. ט. גרימת מכשול כדי להציל ממכשול חמור יותר. י. דבר שמותר בדיעבד. (100 — 104). ו. חיוב לסלק מכשול א. חיוב לסלק מכשול ב. מכה בנו גדול ג. השם מכשול לפני אחר (104 — 105). ז. ענינים של לפני עור: א. להביא עצמו

שיחשדו בו ב. נתינת כסף לחשוד שישתמש בו לאיסור. ג.
 פת למי שלא נוטל ידיו ולא מברך. ד. שידוכים למי שאין
 שומרים טהרת משפחה. ה. מכירת עתונים וספרות חילונית.
 ו. מסירת עבודה לחשוד לעבוד בשבת. ז. שותפות עם מחלל
 שבת. רופא המסייע להפלה. איסור הלואה ללא עדים.
 (106 — 108). ח. **איסור סיוע לעוברי עבירה**: א. כללי איסור
 מסייע [1. מה נקרא רק מסייע. 2. באיסור דרבנן. 3. לנכרי. 4.
 סיוע למי שרוצה לעבור במזיד. 5. סיוע לפני שעת האיסור.
 6. סיוע כשיש במניעתו משום דרכי שלום]. ב. מכירת דבר
 שעלול לגרום לעבירה [1. איסור מכירה בשביעית כלי
 עבודה לחשוד על השביעית. 2. דבר שדרכו לאיסור ולהיתר.
 3. לפני זמן איסורו. 4. דבר שאינו מיוחד לאיסור אך ניתן
 להשתמש בו לאיסור]. ג. השאלת דבר שעושים בו איסור [1.
 השאלת מכונית למחלל שבת. 2. דבר שדרכו גם להיתר וגם
 לאיסור]. ד. פורט אדם מעות לחשוד על השביעית. ה.
 האיסור לסייע לעובר עבירה. [1. איסור להיות מנוי על עתון
 הנדפס בשבת, מילוי טפסים הנבדקים בשבת. 2. אדם הנוסע
 בשבת ושואל לכתובת. 3. להקפיד להסתפר אצל ספר שאינו
 מגלח בתער. 4. המנעות מקניית מוצרים המיוצרים בשבת.
 ט. **עבודה במקום שיש בכך משום סיוע לעבירה**: א. בדפוס
 שמדפיסים דברים האסורים. ב. חנות שמוכרים דברים
 האסורים. (109 — 113).

מילואים

20 — 113

מובאה מדברי השערי תשובה לרבינו יונה בגדרי חיובי
 תוכחה. (עמ' 114 — 116). מאמר על התוכחה מחתנו של
 מרן החפץ חיים הרב אהרן כהן זצ"ל (116 — 120).

הקדמה

"הרואה בחבירו דבר שאינו הגון צריך
להוכיחו" (ברכות ל"א ב').
"בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי... ואין
תוכחת"

(סוטה מ"ט ב').

קיומה של מצוות התוכחה קשה יותר מקיומן של מצוות אחרות, וסיבות רבות לכך. ומהן: א. החובה לשקול במאזני שכלו בכל מקרה האם להוכיח, או אדרבא יפה השתיקה, שהרי לעיתים יש לנהוג על פי הכלל של "מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין" (ביצה ל' א'). וכן משום הכלל: "כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע" (יבמות ס"ה)¹.

ב. בדרך כלל מתקשים בני אדם להוכיח את זולתם מפני

(1) בשו"ת "כתב סופר" (או"ח סי' נ"ז) כתב: "ובאמת מצות התוכחה קשה היא מאד לקיימה כתיקונה, יותר מכל המצוות, כי צריך לשקול במאזני שכלו אם יוכיח, או יפה השתיקה, מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין. ונ"ל שעל זה הזהירה התורה: "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" — שתהי' זהיר שלא תשא ותרבה עליו חטא שוגג להיותו מזיד על ידי התוכחה".

הבושה, או מסיבות אחרות, כדברי רבותינו (ערכין ט"ז): "אמר רבי אלעזר בן עזריה: תמיהני אם יש בדור מי שיוודע להוכיח?!"

ביותר קשה הדבר כאשר קיים חשש של תגובה חריפה, שעל מה שיאמר לזולתו: "טול קיסם מבין שיניך", – היינו חסרון קטן ונסתר, יאמר לו זולתו בקפידא: "טול קורה מבין עיניך" (ב"ב ט"ו ב') – חסרון גדול כקורה והוא חסרון גלוי – בין עיניך.

כשנתמעטו הדורות, נתמעטה התוכחה עוד יותר, וכעין שאמרו (סוטה מ"א ב'): "אמר רבי שמעון בן חלפתא: מיום שגבר אגרופה של חנופה, נתעוותו הדינים ונתקלקלו המעשים ואין אדם יכול לומר לחבירו: מעשי גדולים ממעשיך". פירש רש"י (שם): "ונתקלקלו המעשים – שהגדולים ראו עוברי עבירה ולא מיחו בידם מפני החנופה. ואין אדם יכול לומר לחבירו מעשי גדולים ממעשיך – שמתוך שלא מיחו בעוברי עבירה, למדו הדורות את מעשיהם ונמצאו כולם עוברים". ביותר נתמעטה התוכחה בדורות האחרונים כאמור בגמרא (סוטה מ"ט ב'): "בעקבתא דמשיחא... ואין תוכחת".

מהסיבות שירידת הדורות גורמת להתמעטות התוכחה:

א. התוכחה דורשת מסירות נפש, ואילו לדורות שאינם בדרגה רוחנית גבוהה, חסרה מסירות נפש זו. נתבאר בגמרא (ברכות כ' א'): "אמר ליה רב פפא לאביי: מאי שנא ראשונים דאיתרחיש להו ניסא, ומאי שנא אנן דלא איתרחיש לן ניסא? אמר ליה: קמאי הוו מסרי נפשיהו על קדושת השם, אנן לא

מסרינן נפשין אקדושת השם, כי הא דרב אדא בר אהבה, חזייה להאי כותית דהוה לבישא כרבלתא בשוקא, סבר דבת ישראל היא, קם קרעיה מינה, איגלאי מילתא דכותית היא, שיימוה בד' מאות זוזי". [תרגום: רב פפא שאל מדוע זכו דורות הראשונים לניסים והאחרונים לא? ענה אב"י: דורות ראשונים נהגו במסירות נפש, מה שלא עשו כן האחרונים. והביאה הגמרא דוגמא למסירות נפשם של הראשונים, שרב אדא קרע בגד של כלאיים [לפירוש הגאונים], או בגד של פריצות [לפי "הערוך"], וכשנודע שבעלת הבגד היתה נכרית, נאלץ לשלם ד' מאות זוז [סכום עתק בזמן ההוא].

ב. דור דל תוכן כדור 'עקבתא־דמשיחא', מתקשה לקבל תוכחה מהזולת, ולהיפך, "חוצפא יסגי" — משום שאם האדם חסר תוכן פנימי, הוא מדמה בנפשו כי אישיותו מתבטאת דווקא באי קבלת דעת הזולת, ובהפגנת חוצפה.

לכן, יש חשיבות גדולה לאסוף את מאמרי רבותינו המורים לנו את דרך התוכחה, כדי שנוכל לקיים מצווה חשובה זו. וביותר נחוצים ענינים אלו בתקופתינו אשר נפתח בה פתחה של תשובה, ומוטלת עלינו חובה קדושה של קירוב רחוקים אל הבו"י ולקיום המצוות.

ויהי רצון שהקב"ה במהרה יערה רוחו עלינו, ונזכה שכל בית ישראל יקיימו את כל המצוות כדת וכראוי, ולא יודקו להוכיח אלו את אלו.

פרק א'

חיוב התוכחה

"הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו

חטא"

(ויקרא י"ט י"ז).

"לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא

הוכיחו זה את זה" (שבת קי"ט א').

החיוב להוכיח

כתב הרמב"ם בספר המצוות (עשין ר"ה): "שציונו להוכיח החוטא, או מי שירצה לחוטא, ולמנוע ממנו — במאמר התוכחה. ואין ראוי שיאמר: אחר שאני לא אחטא, אם יחטא אחר זולתי — מה לי עם אֱלֹהִיו, זה הפך התורה", שהרי ישראל נתחייבו להיות ערבים זה לזה, וכרתו על כך ברית בערבות מואב כמבואר בגמרא (סוטה ל"ז ב').

גם רבינו יונה בספרו "שערי תשובה" (שער ג' אות י"ט) כתב: "ודע כי נתחייב הנברא להיות ציר נאמן ועבד משכיל במלאכתו, וישגיח על מלאכת הפועלים חבריו, ועיניו על דרכיהם — לראות אם באמונה הם עושים, ויזהירם ויודיעם את המעשה אשר יעשון, כי חפצו ורצונו אשר תעשה מלאכת אדוניו בלא דחיה, על כן יחזיק ידי עושי המלאכה. ואמרו

רבותינו זכרונם לברכה (ירושלמי סוטה פ"ד ה"ד): "ארור האיש אשר לא יקים" — אדם שלמד ושנה ולמד לאחרים וקיים את התורה, ויש בידו להחזיק ידי העוסק בתורה ובמצוות ולא החזיק, הרי הוא בכלל אשר לא יקים".

גודל התביעה על הנמנע מתוכחה

אמרו רבותינו (שבת נ"ד ב'): "כל מי שאפשר למחות באנשי ביתו ולא מיחה — נתפס על אנשי ביתו, על אנשי עירו ולא מיחה — נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו — נתפס על כל העולם".

ובתנא דבי אליהו רבה (פרק י"א) נאמר:

"ושמא תאמרו אותן שבעים אלף שנהרגו בגבעת בנימין מפני מה נהרגו? לפי שהיו להם לסנהדריה גדולה שהניח משה ויהושע ופנחס, לילך ולקשור חבלים של ברזל במתניהם, ולהגביה בגדיהם למעלה מארכובותיהם, ויחזרו בכל ערי ישראל, יום אחד ללכיש, יום אחד לחברון, יום אחד לבית אל, וכן בכל מקומות ישראל, וילמדו את ישראל דרך ארץ בשנה ושתים ושלוש, כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה, והם לא עשו כן, אלא נכנסו כל אחד לכרמו, ואמר שלום עליך נפשי, כדי שלא להרבות עליהם את הטורח. לפיכך, בגבעת בנימין שלא היו עוסקין בתורה ודרך ארץ, נהרגו שבעים אלף איש, ומי הרג כל אלה, אלא סנהדריה גדולה שהניח משה ויהושע ופנחס".

גודל העונש הבא על מניעת התוכחה

נאמר בגמרא (שבת נ"ה א'):

"אמר לו ר' זירא לר' סימון: לוכיחנהו מר להני דבי ריש גלותא. אמר ליה: לא מקבלי מינאי! אמר לו: אף על גב דלא מקבלי לוכיחנהו מר, דאמר רבי אחא ברבי חנינא: מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה, חוץ מדבר זה, דכתיב (יחזקאל ט'): "ויאמר ה' אליו עבור בתוך העיר בתוך ירושלים והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה" וגו'. אמר לו הקב"ה לגבריאלי: לך ורשום על מצחן של צדיקים תיו של דיו, שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחן של רשעים תיו של דם כדי שישלטו בהם מלאכי חבלה. אמרה מדת הדין לפני הקב"ה: רבונו של עולם מה נשתנו אלו מאלו? אמר לה: הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים. אמרה לפניו: רבונו של עולם היה בידם למחות ולא מיחו! אמר לה: גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם. אמרה לפניו: רבונו של עולם, לפניך גלוי, להם מי גלוי? והיינו דכתיב (שם): "זקן בחור ובתולה טף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התיו אל תגשו וממקדשי תחלו", וכתיב: "ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית". תני רב יוסף — אל תקרי "ממקדשי" אלא ממקודשי — אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד תיו. ומיד (שם): "והנה ששה אנשים באים

מדריך שער העליון אשר מפנה צפונה ואיש כלי
מפצו בידו... ומאן נינהו ששה אנשים? אמר רב חסדא:
קצף, אף, וחמה, ומשחית, ומשבר, ומכלה, ומאי שנא
"תיו"? אמר רב: תיו — תחיה תיו — תמות".

במדרש ("אותיות דרבי עקיבא" א') הובאו הדברים בסגנון
דומה: "באותה שעה עמדה מדת הדין ואמרה לפניו, אף
הצדיקים שבתוכה כתוב על מצחם, תיו של דם, תיו —
תמות. השיב הקב"ה ואמר לה: למה?! אמרה לו: מפני שלא
הוכיחו את בניך בדברי תוכחות ולא אמרו להם שבל יחטאו!
השיב הקב"ה: גלוי וידוע לפני שאם היו מוכיחים אותם לא
היו שומעים להם. השיבה מידת הדין: אע"פ שלא היו
מקבלים מהם היה להם להוכיחם. מיד שתק הקב"ה, וחישב
את כל הצדיקים שהיו באותו הדור בירושלים כרשעים,
ונשתלחו על ירושלים ו' מלאכי חבלה וחבלו".

למדנו מכאן עד כמה חמורה ההמנעות מתוכחה. ואיתא
בזהר (בראשית ס"ח): "בל מאן דאזהיר לחייביא, אף על גב
דלא קביל מיניה, שזיב ליה לגרמיה". [תרגום: כל המזהיר את
החוטא, אזי אף אם החוטא לא קיבל ממנו את התוכחה, אבל
הוא המוכיח הציל את נפשו].

מי חייב יותר להוכיח אחרים

א. חיוב התוכחה של ממוני ציבור

"ואשמם בראשכם" — "חסר יוד לומר
שאשמותיהם של ישראל תלויות בראשי
דייניהם שהיה להם למחות ולכוון אותם
לדרך הישרה" (רש"י דברים א' ג').

הרמב"ן בפירושו לתורה (דברים כ"ז כ"ו) מביא את דברי
הירושלמי: "ארור אשר לא יקיים את דברי התורה" וכו' —
"אמר רב אסי בשם רבי תנחום בר חייא" למד ולימד ושמר
ועשה והיה סיפק בידו להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל ארור,
ידרשו בהקמה הזאת בית המלך והנשיאות שבידם להקים את
התורה ביד המבטלים אותה, ואפילו היה הוא צדיק גמור
במעשיו והיה יכול להחזיק התורה ביד הרשעים המבטלים
אותה, הרי זה ארור".

עוד אמרו רז"ל: "כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא
מיחה נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו נתפס על אנשי עירו,
בכל העולם כולו נתפס על כל העולם כולו. אמר רב פפא הני
דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמא [כל העולם], כי הא
דאמר בי חנינא מאי דכתיב 'ה' במשפט יבא עם זקני עמו
ושריו, אם שרים חטאו זקנים מה חטאו, אלא אימא על זקנים
שלא מיחו בשרים (שבת נ"ד:)".

חורבן הבית בא, משום ששרי ישראל לא מיחו בחוטאים.

וכך דרשו רז"ל (איכה רבה א' אות ל"ד): "היו שריה כאילים" – "ר' סימון בשם ר' שמעון בר אבא ור' שמעון בן לקיש בשם ר' יהושע [אומרים] מה אילים הללו בשעת שרב הופכין פניהם אלו תחת אלו, כך היו גדולי ישראל רואין דבר עבירה והופכין פניהם ממנו, אמר להם הקדוש-ברוך-הוא תבוא שעה ואני עושה להם כן".

המאירי (סנהדרין מ"ג) כתב: "דייני ישראל וחכמיהם ומנהיגיהם, צריכים הם לפשפש תמיד ולחזור ולחקור על מעשי בני עירם, ואין להם התנצלות כשעשו הראוי על הנגלה הבא לידם, אלא צריכים לחקור ולרגל אחר הנסתרות כפי יכולתם, וכל שמתרשלים בכך, הרי הכל נענשים בנסתריהם של חוטאים, שכל ישראל נעשו ערבים זה לזה משקבלו עליהם ברכות וקללות בגריזים ועיבל כמו שהתבאר בסוטה (ל"ז ע"ב)".

ב. החיוב הנוסף על התלמידים חכמים

"האי צורבא מדרבנן כל מילי דמתניא עליה

(מוע"ק ר' א')

רמיא"

... "כי אין העבודה מתקיימת בלתי על ידי לומדי התורה אשר יהגו בה יומם ולילה, כי הם יורו דיעה ויודעי בינה לעיתים, לדעת מה יעשה ישראל, והם יעמידוה בישראל לבל תשכח מפי זרעם. ובמקום שאין עוסקי תורה ירבו המכשולים וישר באדם אין (שע"ת שער ג' אות קמ"ח)".

החפץ חיים באגרת (מובא ב"קובץ אגרות החפץ חיים על

עקבתא דמשיחא" עמ' 17-18), מזרז את התלמידי החכמים שיוכיחו ויזרזו את הציבור לתשובה בפרט בימי עקבתא דמשיחא. וזו לשונו:

"במוצאי שביעית מתעוררת תמיד התעוררות למעלה על דבר ביאתו של משיח בן דוד, שאז ביאתו קרובה, מפני שאז היא שעת רצון לפני הקב"ה, שאם רק נהיה זכאים על ידי תשובה ומעשים טובים, אפילו שלא במדרגה גבוהה כל כך. וכדאיתא בחז"ל שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל: "פתחו לי פתח דק כמחט של סדקית, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם". מפני שרצונו שתהי' התחלה מצדנו, כדי לזכותנו שיהי' לנו זכות לפני מידת הדין בשעה שיטעון עלינו, וכאשר נהי' זכאים אזי תעשה ההתעוררות למעלה רושם גדול, וביאתו של משיח צדקנו קרובה.

והנה מצינו בחז"ל (שבת נ"ה), שבשעה שאמר הקב"ה למלאך: והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים, על הצדיקים תו של תחיה, ועל הרשעים תו של תמותה, והתחילה מידת הדין לטעון מה נשתנו אלו מאלו? והשיב הקב"ה: הללו צדיקים גמורים, התחילה מידת הדין לטעון היה להם למחות וכו'. וכאשר נתבונן היטב בזה, הלא נראה עד כמה גדול כוחה של מידת הדין, שבאותה שעה שהקב"ה בעצמו עמד לימין הצדיקים והעיד עליהם לפני פמליא של מעלה שהם צדיקים גמורים, וכאשר טענה מידת הדין מדוע לא הוכיחו הצדיקים לאנשי דורם, נתרפו ידי

כביכול וגברה מידת הדין, והנה בימינו אלה, שאנו רואים שכל הסימנים והיעודים שנאמרו בגמרא לפני ביאת משיח צדקנו, כמעט שנתקיימו כולם, וברור שימינו אלה הם עקבתא דמשיחא, ואף שלא נדע בבירור זמן ביאתו...

...ובודאי תתחיל מידת הדין לטעון גם כן על התלמידי חכמים מדוע לא הוכיחו לאנשי דורם, מה נעשה אז, למי ננוס לעזרה! והלא אפילו הקב"ה בעצמו כביכול לא יהיה בידו להכריע וכדלעיל.

על כן אחי ורעי התלמידי חכמים שבכל עיר ועיר, עליכם המצוה הזאת להוכיח ולזרז לאת המון ישראל לתשובה..."

הרב שמשון רפאל הירש בספרו "מעגלי שנה" (שנה ג') עמוד קפ"ט) כתב:

"כל מי שיש בו, כשרון כתיבה או דיבור, ולא ניצל את כשרונו, כדי לכתוב או לדבר אל הציבור, הרי הוכיח בזה, כי אין בו העוז לפעול למען ענין קדוש, אשר מחובתו אפילו להקריב את חייו בעדו, והרי הוא מתחייב איפוא בנפשו על ביטול מצוה נעלה זו, כאשר מדובר בענינים כה חשובים וקדושים, חובה על כל אחד לפעול בכל כוחותיו ובכשרונותיו ללא כל השתמטות".

הגר"ש וולבה בהקדמת ספרו "בין ששת לעשור" כתב: "שקטים ודוממים עומדים מבצרי התורה, מלאי אורה מבפנים, אך צנועים וחרישים כלפי חוץ, והנה הגיעה

השעה לצאת מחביון עוזה של פנימיות התורה – החוצה אל מחפשי הדרך, להושיט יד לקרב ללמד ולהסביר! כי הם קרואים לסייע בתהליך זה של שיבת העם לתורה ולמצווה, רק בהם תלוי הדבר, תלמידי חכמים שכבר הספיקו לספוג ש"ס ופוסקים וכבר זכו להכנס פנימה לפרדס התורה, להם מחכים ההמונים – לא לפוליטיקאים, ההמון נלאה לשמוע אידיאולוגיות התפורות על מידת קלפי בחירות, רק בני תורה אשר עסק אין להם עם מפלגות – עליהם מוטל לקרב ולגלות המאור שבתורה!

כל תלמיד חכם שנחון בשפת לימודים – יצא מחוץ לכתלי בית המדרש לעיתים, ללמד ולהסביר, כל בן תורה המושך בעט סופרים; יכתוב לקרב, ולהבהיר, בנו הדבר תלוי!" (ראה שם עוד שכן גם פסק הגה"צ ר' יחזקאל לוונשטיין זצ"ל).

תוספת חיוב בעת שיש אנשים המוכנים לקבל

"אם ראית דור שהתורה חביבה עליו פזר"

(ברכות ס"ג, א')

בעשרת ימי תשובה של שנת תשל"ז פנו כמה מגרולי הדור בכרוז למנהיגי העדה, ראשי ישיבות ורבנים בא"י:

"אנו עדים לתופעה מעוררת ומעוררת תקוה, למראה רבים מאחינו החוזרים בתשובה, המשליכים מאחורי גוון משרות מכובדות, וקובעים עצמם לשקוד על דלתי התורה בישיבות,

בפגישות המתקיימות עם אחינו הטועים, תינוקות שנשבו שחונכו על ברכי החינוך הכפרני, נשמעים הרהורי תשובה, ובפיהם משאלה! ללמוד את יסודות היהדות ולהתקרב לחיי התורה.

יהודים אלו נמצאים בשכונתינו, בכל עיר ועיר ובכל מקום, מכל עדה ומכל חוג, ובכוחנו להעיר את רוחם.

אוי לנו מיום הדין

אוי לנו מיום התוכחה!

אי לזאת, חוב גדול מוטל על כל הציבור, שומרי תורה ומצוות, אשר כבוד שמים נוגע לליבו, לחזק בדקי היהדות, ובמיוחד ללמד תועים בינה ולקרב רחוקים לחיק היהדות. יארגנו כל קהילות ישראל בראשות הרבנים, להקדיש כל אחד לכל הפחות ערב אחד, לצאת לאיזור הקרוב ולבקר מספר נפשות שהתרחקו מחיי תורה, ולשוחח עמהם בידידות מתוך אהבה, ולהסביר להם יסודות האמונה ועיקרי המצוות כל אחד כפי הבנתו, ולעוררם לחזור בתשובה."

פרק ב'

ממעלות התוכחה והמוכיח

"ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב"

(משלי כ"ד כ"ה).

"איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם? יאהב

את התוכחות — שכל זמן שתוכחות

בעולם, נחת רוח באה לעולם, טובה וברכה

באין לעולם, ורעה מסתלקת מן העולם"

(תמיד כ"ח).

אמרו רבותינו: "יש לך חברים, מקצתן מוכיחים אותך,

ומקצתן משבחין אותך, אהוב את המוכיחך ושנא את

המשבחך, מפני שהמוכיחך מביאך לחיי העולם הבא,

והמשבחך מוציאך מן העולם" (אבות דר"נ כ"ט).

כתוב בזוהר (תרומה דף קכ"ח): "כל מאן דאחיד בידא

דחייבא, ואישתדל ביה למישבק ארחא בישא, איהו איסתליק

בתלתא סילוקין... וגרים לקיומא כל עלמא בקיומיה, ועל האי

בר נש כתיב "בריתי היתה אתו החיים והשלום". וזכי למיחמי

בנין לבנוי, וזכי בהאי עלמא וזכי לעלמא דאתי... כדין מלכא

ברוך לההוא דיוקנא בכל ברכאן דברוך לאברהם כדי עבדי

נפשין דחייביא, ואיהו עאיל לשבעין עלמין גניזים דלא זכי

בהו בר נש אחרא, ואלמלא הוו ידעי בני נשא כמה תועלתא וזכו (גרמי לצדיקיא) וזכאין בגינייהו כד זכו להו, הוו אזלי אבתרייהו ורדפי לון כמאן דרדיף בתר חיין.

[תרגום: כל האוחז ביד החוטא ומשתדל לשכנעו לעזוב דרכו הרעה, מתעלה בשלושה שבחים [=מעלות], מה שאין אדם אחר מתעלה בהם, כי הוא גורם להכנעת כח הטומאה וגורם להקב"ה שכבודו יתעלה, ומביא לקיום העולם, ועל איש כזה כתוב "בריתי היתה החיים והשלום". זוכה לעולם הזה וזוכה לעולם הבא, וכל ממוני הדינים אינן יכולים לדונו הן בעולם הזה והן בעולם הבא, והקב"ה מברכו בכל הברכות שברך את אברהם אבינו בשעה שתיקן את נפשות החוטאים. וזוכה לעלות לשבעים העולמות הגנוזים שאין אדם אחר זוכה להם. ואילו ידעו בני האדם לכמה זכויות ותועלת זוכים בגלל ההחזרה בתשובה, היו רודפים אחר החוטא להחזירו בתשובה כרודף אחר החיים].

מידתו של אהרן הכהן היתה להשיב בתשובה, כאמור (מלאכי ב' ו'): "תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעוון". ופירשו חז"ל (ילקוט ש"ש): "מלמד שהיה אהרן מהלך, אם פגע בו אדם רע או רשע נתן לו שאילת שלום, למחרת ביקש אותו האיש לילך ולעבור עבירה אמר: אוי לי איך אשא עיני ואראה את אהרן בושתי ממנו שנתן לי שלום".

עוד אמרו רבותינו אודות מעלת המחזיר אנשים למוטב: "כל המלמד את בן חבירו תורה, זוכה ויושב בישיבה של

מעלה, שנאמר (ירמיה ט"ו): "אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד"
(ב"מ פ"ה א').

עוד אמרו: "כל המלמד בן עם הארץ תורה, אפילו הקב"ה
גוזר גזירה, מבטלה בשבילו, שנאמר (ירמיה ט"ו): "אם תוציא
יקר מזולל כפי תהיה" (ב"מ פ"ה א').

עוד נאמר על מעלת רבי חייא שהיה מזכה את הרבים:
"ריש לקיש הוזה מציין מערתא דרבנן, כי אתא למערתא דרבי
חייא — איעלמא מיניה, חלש דעתיה, אמר: רבונו של עולם
לא פלפלתי תורה כמותו? יצתה בת קול ואמרה לו: תורה
כמותו פלפלת, תורה כמותו לא ריבצת!

כי הוו מינצו רבי חנינא ורבי חייא, אמר ליה רבי חנינא
לרבי חייא: בהדי דידי קא מינצית, ח"ו אי משתכחא תורה
מישראל מהדרנא ליה מפלפולי? אמר ליה רבי חייא: בהדי
דידי קא מינצית, — דעבדי לתורה דלא תשתכח מישראל?
מאי עבידנא? אזילנא ושדינא כיתנא, וגדילנא נשבי, וציידנא
טבי, ומאכילנא לבישרייהו ליתמי, ואריכנא מגילתא, וכתבנא
חמשא חומשא וסליקנא למתא, ומקרינא חמשא ינוקי בחמשא
חומשי, ומתנינא שיתא ינוקי שיתא סידרי ואמרנא להו עד
דהדרנא ואתינא אקרו אהדדי ואתנו אהדדי, ועבדי לה לתורה
שלא תשתכח מישראל. והיינו דאמר רבי: כמה גדולים מעשה
חייא! (ב"מ פ"ה ב').

המוכיח ודבריו לא נתקבלו אצל השומעים בכל זאת זוכה
הרבה. וכתב הגר"א בביאור למשלי (י"ב י"ד):

"ואומר — שלעולם יראה אדם להוכיח את חבירו על דבר שעושה לא טוב אף שאינו יודע אם ישמע לו אם לאו, כי אם ישמע לו ויטיב את מעשיו אז כל המצוות שיעשה הם על ידו, ויטול שכר כולם, כאילו הוא עשה כמו העושה עצמו, ואם לא ישמע לו מכל מקום הוא עשה מה שמוטל לעליו ונוטל שכרו על זה. ועוד דאיתא בכתבי האריז"ל, שאם אדם מוכיח לרשע והרשע אינו שומע לו, הוא נוטל כל הטוב שברשע, והרשע נוטל ההיפך שיש לצדיק, והוא בסוד: "זוכה, נוטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן", והרשע מוטל חלקו בגיהנום, וזהו "מפרי פי איש", כלומר מפרי פיו של האיש והיינו ממה שמוכיח, אף על פי שאין שומע לו, הוא "ישבע טוב" כי נוטל הטוב ממנו, ואם ישמע לו אז כל הגמול של "ידי אדם" כלומר כל מעשיו הטובים שעושה אותו האדם על ידו — "ישיב לו", כי נחשב לו כמו שהוא עושה ונוטל גם כן אותו הגמול".

המוכיח זוכה לחן, כאמור (משלי כ"ח כ"ג): "מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון", ופירש הגר"א: "המוכיח לאדם, אף שיריב עמו, ומדריכו בדרך ישרה אחר ה' — "חן ימצא", שיאהבו. כי האיש המדבר אמת בלבבו אוהבים יותר "ממחליק לשון" והוא המחניף לבריות". וכן, "אמר רבי יוחנן בן נורי: מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו לפני רבן גמליאל, וכל שכן שהוסיף בי אהבה, לקיים מה שנאמר "אל תוכיח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך" (ערכין ט"ז ב').". תוספת האהבה באה מתוך הכרת

הוכח תוכיח

דאגת המוכיח לטובת מי שהוכיחוהו, ואמרו: "התוכחה מביאה לידי אהבה, כל אהבה שאין עמה תוכחה אינה אהבה. התוכחה מביאה לידי שלום, כל שלום שאין עמו תוכחה אינו שלום" (ב"ר ג' ד ג'). ואמרו (תדא"ר ג'): "היודע להוכיח ומוכיח את הרבים, הרי הוא עושה קורת רוח לפני קונו, שנאמר "ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב" (משלי כ"ד כ"ה)".

פרק ג'

אודות הקשיים להוכיח ולקבל תוכחה

"אמר רבי טרפון: תמהני אם יש בדור מי שמקבל תוכחה?! אמר רבי אליעזר בן עזריה: תמהני אם יש בדור מי שיודע להוכיח?!" (ערכין ט"ז ב').

הקושי להוכיח

מספר קשיים עומדים בפני המוכיח, והבאנו חלקם בהקדמה לעיל. בפרק זה נעסוק בהתחייסות לקשיים הנערמים בפני המוכיח.

א. ההתלבטות מתי יש להוכיח ומתי לא: אמרו רבותינו (יבמות ס"ה): "כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע", פעמים רבות, מתלבט הרוצה להוכיח – האם עדיף להוכיח או עדיף שלא להוכיח. העצה היעוצה לכך היא ללמוד את ההלכות ולברר את הגדרים מתי יש להוכיח ומתי יש להמנע. כל פעם שבא להוכיח, לפני כן יתבונן באיזה אופן דבריו ישמעו ויבטח בה' שיצליחו בדרכו.

ב. רתיעה להוכיח מחשש של תגובה חריפה: אמרו חז"ל: יש ועל אמירת "טול קיסם מבין שיניך" יאמר הלה "טול קורה

מבין עיניך", למרות הרתיעה מתשובה זו, יש לשנן את דברי רבותינו (תנחומא תזריע ט'): "היה להם למחות ולהתבזות על קדושת שמך ולקבל על עצמן ולסבול הכאות מישראל כמו שהיו הנביאים סובלים מישראל". בדרך כלל אם אדם לומד את האופנים הנכונים איך להוכיח, אין לו לחוש שיתריסו כנגדו. כתב הגר"א (משלי י' כ): "אופן המוכיחים הם שנים, כמו שאמרו תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח, מפני שמוכיח בדברים קשים ומבזה ואומר: מפני מה אתה עושה כך, ומחרף אותו, ועל ידי זה אינו מקבל ממנו, אך הצדיק שיודע להוכיח, בא בדברים טובים ומקרב אותו לתורה בכדי שישמע אליו, והכל נכספים אליו לשמוע מוסר ותורה ממנו, כמו אהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלום ומקרבן לתורה".

ג. החשש מקלקול קשרים חברתיים: בכל פעם שהאדם צריך להוכיח, עלול הוא לחשוש שמא משום כך יקפיד עליו מי שהוכח על ידו, ומצינו בגמרא (כתובות ק"ה א'): "האי צורבא דרבנן דמרחמין ליה בני מתא — לאו משום דמעלי טפי, אלא משום דלא מוכח להו במילי דשמיא" [תרגום: ת"ח שהוא אהוב על בני עירו, אין זה משום שהוא הגון ביותר, אלא משום שאינו מוכיח אותם בענייני שמים]. לפיכך יש להתבונן בגודל החיוב להוכיח, ואפילו על ידי מריבה במקרה הצורך, וכמו שנתבאר "בשערי תשובה" לרבינו יונה:

"מי שאינו מחזיק במחלוקת על המתיצבים על דרך לא טוב ומושכי העון, הרי הוא נענש מפשעיהם לכל חטאתם ועובר בלאו, שנאמר (ויקרא י"ט י"ז): "ולא תשא עליו חטא", ונאמר (הושע י' ט'): "מימי הגבעה חטאת ישראל שם עמדו

לא תשיגם בגבעה מלחמה על בני עלוה". פירוש, אם שם עמדו הדור הזה, לא השיגה אותן בגבעה מלחמה לבער הרע כאשר השיגה מלחמה לבני הדור ההוא. "שם עמדו" כמו: אם שם עמדו... רוצה לומר ממין חטא גבעה היתה חטאתם. אכן, הם היו טובים מאלה, כי נקהלו ועמדו על נפשם לבער הרע. ונאמר (שופטים ה' כ"ג): "אורו מרוז אמר מלאך ה' ארו ארור יושביה כי לא באו לעזרת ה' בגיבורים", ונאמר (דברים אח' י"ז): "לא תגורו מפני איש". וכל מי שהוא לשם יתברך, ימסור נפשו על קדושת השם, שנאמר (שמות ל"ב כ"ו): "מי לה' אלי ויאספו אליו כל בני לוי", ונאמר (במדבר כ"ה ז'): "וירא פנחס וגו' ויקח רומח בידו". וחובה על כל ירא, אף כי אוהב טהור-לב להעיר קנאה — כי יראה והנה יד שרים וסגנים במעל, ואמרו רבותינו (ב"ר כ"ו ה'): כל פרצה שאינה מן הגדולים אינה פרצה, שנאמר (עזרא ט' ב'): "ויד השרים והסגנים היתה במעל הזה ראשונה" (שער ג' אות כ"ט).

המוכיח אחרים אף שכועסים עליו תחילה, כשרואים שכוונתו היא טהורה, משלימים עמו. כמו שמצינו בגמרא (תענית כד, א') האחד היה רגיל להוכיח ופעם הוכיח את הגדולים, אמרו בני עירו שכוונתו לשמים לכן הרפו ממנו. ובסוף משלימים שומעי התוכחה עם המוכיח, כאמור (ב"ר נ"ד ג'): "תוכחה מביאה לידי שלום". ואמרו (תמיד כ"ח:): "כל המוכיח חבירו לשם שמים זוכה לחלקו של הקב"ה, ולא עוד אלא שמושכין עליו חוט של חסד".

ד. המחשבה שהתוכחה בין כך לא מועילה: אחת הסיבות העיקריות למיעוט התוכחה, היא ההנחה שהתוכחה איננה

מועילה, ולא ניתן לשנות את דעתו והתנהגותו של הזולת. אולם המציאות שונה לגמרי מהנחה זו – פעמים רבות אדם נכשל בחטא רק משום שאינו יודע שהדבר אסור, וכאשר מודיעים לו את חומרת מעשהו הוא חוזר בו, נוסף לכך, כל אדם רוצה להופיע בפני זולתו כהגון וטוב, ואם הוא יודע שישנם מעשים אשר בני אדם רואים אותם כחטא, ידיעה זו לכשעצמה מביאה אותו לשינוי בהתנהגותו.

מלבד האמור, שתיקה מול מעשה חטא נחשבת בעיני החוטא כהסכמה, והמחאה והתוכחה מסלקים הרגשה זו, לפיכך, השתיקה נחשבת כעבירה חמורה של חנופה, וראה ב"שערי תשובה" (שער ג', אות קפ"ז) בענין כת החנפים שבד' כיתות שאינן מקבלות פני השכינה.

קבלת התוכחה

מצווה מהתורה לקבל תוכחה שנאמר (דברים י' ט"ז): "ומלתם את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד" ("חרדים" פרק ג' מ"ע מהתורה התלויים באזן). אחד מקניני התורה הוא "אוהב את התוכחות (אבות ו' ו'). אדם גדול מקבל את התוכחה בשמחה כאמור "הוכיח לחכם ויאבה" (משלי ט'), וכן נהג רבי עקיבא ברבי יוחנן בן נורי שקבל עליו לפני רבן גמליאל ולקה על ידו והוסיף בו אהבה (ראה מס' ערכין ט"ז ב').

אף מעלת החבר היא משום התוכחה שמוכיח איש את רעהו, וזו לשון רבינו יונה בפירושו ל"אבות" (פרק א' מ"ו):

"וקנה לך חבר" — "לשלשה דברים צריך אדם אל חבר הטוב, האחד לדבר תורה, כמו שאמר: "הרבה למדתי מרבותי ומחברי יותר מרבותי". והשני למצוות, שאף כשאין חבירו חסיד ממנו, ופעמים שגם הוא עושה אשר לא כדת — כשהוא נהנה בדבר עושה העבירה, אבל אין חפצו ורצונו שחברו יעשנה כי אין לו הנאה בזה, וכמו שאמרו: "אין אדם חוטא ולא לו", נמצאו שניהם חוזרים בתשובה כל אחד על פי חבירו"...

עוד נאמר (משלי כ"ד כ"ו): "שפתים ישק משיב דברים נכוחים". ופירש הגר"א: "כלומר, שפתותיהם ראויות שינסקו אותן. "משיב דברים נכוחים" כלומר, כשמשיב להם דברים כנגדם מה שלא עשו כהוגן, ומראה להם הדרך הטוב אשר ילכו בו".

הקושי בקבלת התוכחה

על אף חשיבות התוכחה רבים מתקשים לקבלה וסיבות רבות לכך, ומהן:

א. אין אדם רואה נגעי עצמו (נגעים ב' ה'): "האדם אינו רואה חובה לעצמו" (כתובות ק"ה ב'), "במאמרים אלו נכלל גם שאין אדם רואה פגם במעשיו, ושופט את פעולותיו כמוצדקות גם כשאין הדבר אמת, ובאופן בלתי הגיוני הוא משכנע את עצמו כי עשה את הישר והטוב. בגמרא (יומא ל"ה ב') נתבאר, שביום הדין נשאל כל אדם אם עסק בתורה ומי שלא עסק בתורה נתבע על כך, וכל אחד שנתבע על כך מחפש הצדקה למעשהו, העשיר מתרץ את עצמו שהיה טרוד

בעסקיו, ואז מוכיחים אותו: כלום טרוד היית מר' אליעזר בן חרסום — שהיה עשיר מופלג ובכל זאת עזב את כל עסקי רכושו ועסק בתורה? כמו כן העני, שמתרץ את עצמו שמפני עוני לא היה יכול לעסוק בתורה! מוכיחים אותו: כלום עני היית מהלל — שהיה עני ביותר ובכל זאת עסק בתורה? עיי"ש, וכששואלים את הרשע: מדוע לא עסקת בתורה? הוא משיב: טרוד ביצרי הייתי! ואז מוכיחים אותו: כלום נאה היית מיוסף ובכל זאת עמד בנסיון גדול?

שמעתי ממו"ר הגה"צ ר' יחזקאל לוונשטיין זצ"ל, שהסביר מה התירוץ של הרשע "טרוד ביצרי הייתי" — הרשע נאחז בכל תירוץ להצדיק את עצמו כמו הטובע שנאחז בקש, שכך הוא טבעו של האדם להצדיק את עצמו בכל אופן שיהיה.

אפילו אדם גדול שבגדולים — שאול המלך שעליו אמר הקב"ה **"ראו בריה שבראתי בעולמי"**! כאשר נצטווה להרוג ולהשמיד את עמלק ולא להשאיר מהם זכר ולא מבהמתם (שמואל א' ט"ו), והוא נכשל וחמל על אגג ומיטב הצאן, עם זאת אינו חש בכשלוננו והוא משוכנע שקיים את חיובו כראוי, לפיכך כאשר שמואל הנביא בא להוכיחו, הוא מקדימו בשמחה על קיום המצווה: **"ברוך אתה לה' הקימותי דבר ה'!"** וכאשר שמואל מוכיחו: **"ומה קול הצאן הזה באזני וקול הבקר אשר אנכי שומע?"** עונה שאול: **"מעמלקי הביאום, כי חמל העם על מיטב הצאן והבקר למען זבוח לה' א-להיך ואת היותר החרמנו!"** — שאול מטיל את אחריות הכשלון על אחרים — על העם, ומוסיף לתרץ את עצמו, שאם תשאל מדוע לא התנגדתי להם — הרי הבקר והצאן יהיו לזבוח לה'.

ושמואל הנביא חוזר ומוכיחו, ובתוך דבריו הוא מטיח בפני שאל: "ותעט אל השלל ותעש הרע בעיני ה'!" חוזר שאל המלך ואומר: "אשר שמעתי בקול ה' ואלך בדרך אשר שלחני ה' ואביא את אגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי, ויקח העם מהשלל צאן ובקר ראשית החרם לזבוח לה' אֵלֵהיך בגלגל!" ורק שבשלישית שמואל הנביא חוזר ומוכיחו: "החפץ לה' בעולות וזבחים וגו'" אז אומר שאל "חטאתי כי עברתי את פי ה' ואת דבריך, כי יראתי את העם ואשמע בקולם!" [גם כאשר כבר מכיר בחטאו עדיין מטיל חלק מהאשמה על זולתו — "כי יראתי את העם"]. יש ללמוד מכל זה עד כמה האדם מסוגל לטעות בהבנת מעשיו, ולפכך יש להרבות בלימוד מוסר המלמד את האדם להכיר את כח ההטיה של השוחד המעוות את המבט הנכון, ולכן צריך להטות אוזן לתוכחת אחרים.

ב. הקושי לקבל את דעת הזולת: יואש מלך יהודה, לא זכר חסד להנביא זכריה בן יהוידע הכהן שאביו הצילו והושיבו על כסא מלכותו, ובכל זאת, כאשר הנביא זכריה הוכיח את יואש שהרשה לעם לנהוג בו כאליל, נאמר (דברי הימים ב' פרק כ"ד כ"א): "ויקשרו עליו וירגמוהו אבן במצוות המלך". פעמים רבות אין האדם רוצה להשתנות, וכל שכן שאינו רוצה שאחרים ישנוהו, ומשום כך אינו נוטה לקבל תוכחה מזולתו. לפיכך צריך האדם לחנך עצמו לקבל דעת זולתו, ויתבונן להכיר שזו הדרך אשר על ידה ישיג האדם שלימות. וכמו שנהגו גדולי ישראל שהעמידו להם מוכיחים, כמו רבי שלמה לוריא (המהרש"ל) שצוה למוכיח אחד שיבוא אליו שעה אחת בכל יום, ויוכיחנו ויזהירנו על מעשיו. וכאשר

בא המוכיח, התעטף מיד המהרש"ל, וישב לשמוע תוכחות מוסר ביראה ורעדה לפני ה' ("שם הגדולים" להחיד"א ערך ראשית חכמה). גם הגר"א מוילנא ביקש מהמגיד מדובנא שיאמר לו דברי תוכחה. וכן נאמר במשלי (א' ל"ג) בביאור הגר"א: "אבל השומע לעצתי, וילך בדרך התורה לידע אותה, ויאהב התוכחה ויבחר ביראת ה', ישכן בטח בעת בא הצרה על אחרים ושאנן מפחד רעה וגו'".

אדם המחפש את שלימותו, הרי הוא שמח ללמוד את חסרונותיו כדי לדעת מה עליו לתקן.

רבינו בחיי ריש פרשת שמות כתב:

"שלמה המלך עליו השלום יזהיר בכתוב הזה (משלי כ"ה) על מידת התוכחת, לפי שכל התורה כולה תלויה בתוכחת, שכל המקבל תוכחת וישמע לקול מוכיחו הנה זאת מדה עליונה כוללת כל הטובות והיא סיבה לקיום התורה.

ומי ששונא את התוכחת, מדה מגונה כוללת הרעות, והיא סיבה לביטול התורה, כי הוא קרוב שיכפור ושיפרוק ממנו עול תורה, ומזה אמר שלמה ע"ה (משלי ט"ו): "מוסר רע לעוזב ארח שונא תוכחת ימות", ביאר כי קשה מאד השונא תוכחת מן העוזב אורח, כי מי שעוזב אורח והוא הפורק עול מצוה אחת מעליו יענש במוסר רע והם היסורים אבל לא יענש בעונש המיתה, ומי ששונא את התוכחת אינו נמחל לו במוסר רע בלבד אלא יענש בעונש מיתה, וזהו שאמר ימות כי לא יספיק להיות נשפט במוסר רע, ועל כן הזהיר שלמה בפסוק הזה על האדם שיהיה מקבל התוכחת, וביאר כי התוכחת עדי

הנפש ותפארתה כשם שהנזם והחלי הם עדי הגוף ותפארתו, וזהו שאמר: "נזם זהב וחלי כתם מוכיח חכם על און שומעת" כאשר יוכיח החכם על און שומעת..."¹

1) רבינו יונה ב"שערי תשובה" כשביאר את הסיבות המעוררות לתשובה כתב בתוך דבריו: "הדרך השלישי כאשר ישמע מוסר החכמים והמוכיחים, יקשיב וישמע ויכנע ויחזור בתשובה, ויקבל בליבו כל דברי התוכחות, ושלא יגרע דבר מדבריהם. והנה האיש הזה ברגע קטן יצא מאפילה לאור גדול, כי עת אשר יאזין ויסכיח ולבבו יבין ושב ויקבל ביום שמעו דברי המוכיח, ויקיים עליו להיותו עושה ככל אשר יורוהו תופשי התורה מן היום הזה ומעלה, להזהר כאשר יזהירוהו יודעי בינה לעיתים, עלתה בידו התשובה ונהפך לאיש אחר. ומעת אשר קיבל כזאת במחשבתו וגמר עליו ככה בלבבו, קנה לנפשו זכות ושכר על כל המצוות והמוסרים, ואשריו כי צדק נפשו בשעה קלה. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה: "יילכו ויעשו בני ישראל (שמות ב' כ"ח)" "וכי מיד עשו והלא לא עשו עד ארבעה עשר לחודש?! אלא כיון שקיבלו עליהם לעשות, מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו מיד (מכילתא בא י"ב ב')", ואמרו: "כל שמעשיו מרובים מחכמתו, חכמתו מתקיימת, שנאמר (שמות כ"ד ז'): "נעשה ונשמע" (אדר"נ פ' רכ"ב)". ביאור הדבר, כי האיש אשר קיבל על נפשו בלב נאמן לשמור ולעשות על פי התורה אשר יורוהו ועל פי המשפט אשר יאמרו לו היושבים על המשפט, יש בידו מן היום הזה שכר על כל המצוות, על אשר שמעה אזנו מדברי התורה ותבן-להם, ועל הדברים אשר לא גלו אזנו עליהם עדנה, וצדק לבש, וקנה זכות על הנגלות אליו ועל כל נעלם מעיניו, ואחרי זאת, יום יום ידרוש וישקוד על דלתות מוכיחיו, וישכיל מכל מלמדיו, ונמצא האיש הזה מעשיו מרובים מחכמתו, כי לא ידע את הדבר, והנה שכרו אתו, וכענין מה שאמרו ישראל בסיני נעשה ונשמע, שהקדימו קבלת המעשה על נפשם לפני השמיעה, ובענין אחר לא יתכן שיהיו מעשי האדם מרובים ממה שהוא יודע.

ואשר לא יתעורר לקול המוכיחים, יוכפל עונו, כי הזהירוהו והקשה את לבו ולא נזהר, כמו שנאמר (משלי י"ז י"א): "תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה, אך מרי יבקש מלאך רע ומלאך אכזרי ישלח בו". פירוש, האיש הרע לא יכנע לקול המוכיחים, אך יבקש להמרות. ותחת כי לא נחת מדברי המלאך המוכיח, מלאך אכזרי ישולח בו, מדה כנגד מידה. כי המוכיחים נקראו מלאכים, שנאמר (דה"ב ל"ו ט"ז): "ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובזוים דבריו ומתעתעים בנביאיו". ועוד אמר שלמה עליו השלום (משלי ט"ז י'): "מוסר רע לעזב אורח, שנה תוכחת ימות", פירוש, אמת כי ראוי מוסר רע לעזוב אורח ועובר על דברי תורה, אכן יש תקוה כי יווסר וישוב מדרכו הרעה, אך רע ממנו שונא תוכחות, כי אין לו תקוה ותקנה במוסר רע, אבל אחת דתו למות, כי העובר עבירה תתקפהו התאוה, והיצר השיאו, ויתכן כי נפשו מרה לו על אשר לא עצר כח מפני יצרו, ואולי יכסוף לתוכחת ויקוה למוסר. אבל שונא התוכחת כבר נואש מנפשו, ושנאת התוכחת תהיה לו לעדה כי הוא שונא דברי השם יתברך. עוד אמר שלמה עליו השלום (משלי ט"ז ל"א): "מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם, אוזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין". ויש לכל חכם לב לדעת, כי לא יתכן שחבר שלמה עליו השלום דברים בטלים כאלה חינוס בתוך דברי המוסר ויראת השם, בשכבר העיד עליו הכתוב (מ"א ה' י"א): "ויחכם מכל האדם", אכן זה פשר הדבר, מאור עינים ישמח לב, העין אבר נכבד מאד, כי יראו בו את המאורות המשמחים את הלב, ונכבדה ממנו האוזן, כי ישמעו בה שמועה טובה המדשנת את העצם, שאין בו ההרגשה ולא ידושן במאור-עינים בלתי בתענוג יתר. וכן אמרו זכרונם לברכה (ב"ק פ"ה ב') כי האוזן נכבדת משאר האברים, שאם סימא את עינו, נותן לו דמי עינו, חרשו, נותן לו דמי כולו. והן האדם חייב לעבוד את השם יתברך באבריו וחושיו כולם, כי לעבודתו יצרם, כמו שכתוב (משלי ט"ז ד'): "כל פעל ה' למנעהו". אף כי באברים הנכבדים אשר יצר בו, נתחייב לעבוד בהם את יוצרם. והעונש הגדול יתר מאד אם יפריעם ממעשה מצותיו ועבודה לא יעבוד בהם ולא כגמול עליהם השיב, כי השם היטיב עמו בחושיו הנכבדים טובה עצומה, וכבוד והדר עטרו בהם, על כן הקדים להזכיר אחת ממעלות האוזן, בעבור הראותך

פרק ג' / אודות הקשיים להוכיח ולקבל תוכחה

גודל חובת עבודתו, וביאר אחרי כן כי תהיה עבודת האוֹזן בשמוע אל התוכחות, ואמר: "אוֹזן שומעת תוכחת חיים בקרב חכמים תלין", פירוש, ראוי לשכון בין החכמים אחרי אשר יקשיב לתוכחתם, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה (שמו"ר יתרו כ"ז ט') נפל אדם מן הגג ונשברו אבריו, צריך רטיה ותחבושת על כל אבר מאבריו ועצם מעצמיו, והחוטא אשר חטא בכל אבריו ונחשב כאילו רבתה מכה באבריו כולם מכף רגלו ועד קדקדו, שנאמר (ישעיה א' ו'): "מכף רגל ועד ראש אין בו מתום", והנה הקדוש ברוך הוא מרפא כל אבריו ברטיה אחת, והיא שמיעת האוֹזן, שנאמר (ישעיה מ"ה ג'): "הטו אזניכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם". (שער ב' אות י"י"ב).

פרק ד'

כיצד להוכיח

"הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו

חטא — יכול אפילו פניו משתנות?!

תלמוד לומר: ולא תשא עליו חטא"

(רש"י ויקרא י"ט י"ז).

חובה גדולה לשמור על כבודו של כל אדם ואדם, ואפילו אדם חוטא חסה עליו התורה, שהרי גנב שטבח ומכר שה משלם ד', וגנב שטבח ומכר שור משלם ה', משום שהגונב שה נתבזה ע"י שהובילו על כתפו, מה שאין כן בגונב שור שמוליכו ברגליו (רש"י פרשת משפטים מדברי המכילתא). לפיכך, המוכיח את זולתו, צריך להזהר לומר את הדברים באופן שלא יפגע בכבודו של שומע התוכחה. ולא רק שיש לשמור על כבוד האדם, אלא שזו הדרך שהזולת יקבל תוכחה — לפנות אליו מתוך כבוד והערכה, וכן פירש הגר"א (משלי י"ב):

"מפני שמוכיח בדברים קשים ומבזה ואומר: מפני מה אתה עושה כך ומחרף אותו ועל ידי זה אינו מקבל ממנו. אך הצדיק שיודע להוכיח, בא בדברים טובים, ומקרב אותו לתורה בכדי שישמע אליו, והכל נכספים

אליו לשמוע מוסר ותורה ממנו, כמו אהרן שהיה אוהב שלום ורודף שלום ומקרבן לתורה, וזהו "כסף נבחר", כמו הכסף הטוב, שהכל בוחרים אותו, כן הלשון של הצדיק המוכיח, שכולם מקבלים ממנו ונוח הוא לבריות".

דוגמא להאמור יש ללמוד מהנהגת החפץ חיים בהוכיחו אדם פשוט (מסופר בתולדות החפץ חיים להרב ישר עמ' קע"ד):

"בתקופה שהחפץ חיים היה נודד למכור את ספריו, ראה פעם באכסניא שבוילנא יהודי חסון ומגושם — עושה רושם של נושא סבל — שנכנס, מתיישב ליד השולחן, ומפקד על המשרתת שתגיש לו נתח אווז צלוי וכוס משקה חריף. בלי ברכה, חוטף הוא בתאוותנות את נתח האווז, מקנח במשקה, ומתייחס אל המשרתת בצורה בלתי הוגנת.

החפץ חיים עומד בפינה אחרת של הבית, כשהוא נדהם ממש מהמחזה, ועומד לעשות ניסיון לגשת אל הזולל, כדי להעיר לו על קלות דעתו.

ברם, בעל האכסניא מקדים את עצמו, נתקרב חרש אל אורחו החשוב — "החפץ חיים" — כדי למונעו מצעד זה, פשוט חושש הוא מפני שערוריה. המדובר בחייל ניקולאיבי לשעבר, הדיוט. הוא יחרפהו ועודנו עלול חלילה להרים יד על הצדיק.

"אנא רבי, הנח לו, אין אל מי לדבר, הרי הוא מגושם למאד, בור ממש, לא למד אחרת, משהיה בן שבע שנים נחטף

יחד עם ילדים אחרים, קנטוניסטים, ונסחב לסיביר עד גיל שמונה עשרה גדל בין אכרי המקום ואחר כך עבד את ניקולאי עשרים וחמש שנים. ב"חדרים" כאלה היכול היה ללמוד משהו יותר טוב? היש בכך משום פלא שגדל כה מגושם, פרא והדיוט, לאחר שקרוב לארבעים שנה לא היה מצוי בסביבה יהודית, לא למד אות אחת מן התורה, יהדות היתה זרה לו, לא ראה פרצוף יהודי?

מוטב רבי שלא תתחיל עמו, כבודך יקר מדי בעיני!

חיוך שלוו, מסביר וחביב, נתגלה על פניו המאירים של החפץ חיים.

— "כך יהודי שכזה! אל תחשוש, ענה לעומתו מרן "החפץ חיים" — אך מכל מקום כבר אדע היאך לשוחח עמו, ומקווני שתצמח מכל טובה".

החפץ חיים ניגש אליו, הושיט לו "שלום עליכם" ובנעימה לבבית ידידותית פתח:

"האמת בדבר ששמעתי עליך, שבתור ילך קטן נחטפת ויחד עם ילדים אחרים נסחבת לסיביר הרחוקה, גדלת בין גוים, לא זכית אפילו ללמוד אות אחת מן התורה?

עברת את הגיהנום בעולם הזה — סיוט צרות, רדיפות איומות, עינויים נוראים! הרשעים אמרו לא פעם אחת להעבירך על דתך, אלצוך לאכול בשר חזיר, נבילות וטריפות, ואף על פי כן נשארתי יהודי לא השתמדת!

מאושר הייתי לו היו לי זכויות כשלך, והייתי בן העולם

הבא כמותך, מקומך בעולם האמת, הרי יהיה בין צדיקים וגאוני עולם, אטו מילתא זוטרתי היא מסירות נפש שכזו, לסבול יסורים שכאלה למען היהדות, למען כבוד שמים, שלושים וכמה שנים רצופות? הרי זה נסיון גדול משל חנניה מישאל ועזריה!"...

דמעות נתקשרו בעיניו האפורות של החייל הניקולאיבי לשעבר, הוא נזדעזע מהמילים הרציניות הלבביות והחמות שזרמו ממעין טהור חי, שליטפו והחיו את נשמתו המיוגעת.

משנודע לו מיהו היהודי הגון הזה, פרץ בבכי עז ומיד החל לנשק את "החפץ חיים", והחפץ חיים מוסיף לדבר אליו:

"אדם שכמותך, שזכה להחשב בין קדושים שמוסרים את נפשם על קדושת השם, לו קבלת על עצמך לחיות מעתה את שארית ימיך כיהודי כשר, לא היה מאושר כמוך בארץ!"

היהודי שוב לא עזב את "החפץ חיים", עד שהפך בעל תשובה אמיתי, וצדיק גמור.

על הצדיק ר' אריה לויין מסופר:

"באחד מערבי השבתות, בימי הקיץ הלוחטים, ראה הרב כי ליד חנות לממכר גלידה, מזדנב תור ארוך של אנשים, ובעל החנות הטרוד במלאכתו, אינו מתכוון כלל לנעול את חנותו. נכנס הרב לחנות, הניח את כובע השטריימל שלו על הכסא והתישב בניחותא ליד השולחן. הבחין בו בעל החנות, הסתכל מופתע ונגש אליו. פנה ר' אריה ואמר לו: "מה אומר לך? עומד הנך

בפני נסיון גדול, אולם שבת זו שבת" ולא יסף. קם מכסאו, חבש את השטריימל לראשו ויצא מהחנות. לאחר שהתרחק קמעא, פנה לאחוריו וראה שהתור מתפזר והאנשים מסתלקים והולכים לדרכם, ובעל החנות מגיף את התריסים ונועל את חנותו.

לימים, פגשו בעל החנות ואמר לו: "דברייך המועטים, המה שחדרו לעמקי ליבי. מתוך דברייך הכרתי שחש אתה את המתרחש בנפשי, אלא שכואב אתה את כאבה של השבת, ואמרתי בליבי: יהודי שכמותך אין לצער — ועמדתי בנסיון". השיבו ר' אריה: "גדול אתה ממני, לו הייתי במצבך מי יודע אם הייתי עומד בנסיון — אשריך" ("איש צדיק היה" עמוד 197).

דוגמא נוספת שהייתי לה עד ראיה:

שבת אחת בחזרתי מהכותל, ראיתי שני יהודים מטיילים ובפי אחד מהם סיגריה דלוקה, הלב נצבט למראה יהודי המחלל את השבת בפרהסיא, אך מה עושים? והנה ניגש אברך או רב צעיר, ופנה אל המעשן בדרך כבוד — תחילה ברכם בברכת "שבת שלום", לאחר מכן, פנה אל המעשן ואמר

לו: "ידידי! אולי אתה מעשן בשבת קודש מפני שאינך מכיר את ערך וקדושת השבת, אך זה ודאי שכדאי לא לעשן בשבת ולו רק מטעמי בריאות!" הלה חייך במבוכה והשליך את הסיגריה.

בכל הדוגמאות שמנינו יש מכנה משותף של רצון כן, שלא לפגוע בחוטא, אלא דאגה למניעת המעוות ותיקונו.

כלל נוסף בתוכחה – אל תוכיח אדם בצורה ביקורתית חמורה, משום שהוא עלול להתייאש ולחשוב כי בין כך אין לו תקנה, והרי זה בכלל מה שפירש השל"ה הקדוש את הפסוק "אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך" – האומר לאדם הרי הנך לץ, הוא שונא את המוכיח ומתייאש מעצמו, "הוכח לחכם" – אמור לו חכם אתה ואין ראוי לחכם לנהוג באופן זה ויאהבך ויקבל דבריך.

כתב הרש"ר הירש בספרו "יסודות החינוך" (ח"א עמוד ס"א) [לגבי התייחסות אל ילדים, והדברים נכונים גם לגבי כל אדם]:

"אוי למחנך ואוי לחניכו, כאשר הלה דן אותו לחובה מוחלטת וגמר בדעתו שהוא רע, דעתו זו משפיעה כמובן, על אופן פעולותיו החינוכיות ושיחותיו עם החניך, ועל ידי כן לא יהיה באפשרותו של המחנך להחזיר למוטב את הילד הכושל. כל תקוה לתקן ולשפר את דרכו של החינוך, מבוססת על הבטחון החזק שיש לחניך יסוד מוסרי חזק וכו', עלינו להקפיד על דיבורנו איתם, מילים כגון "אתה שקרן", "אתה גנב", "אינו ראוי לשום דבר", הן מסוכנות ביותר, וכשחוזרים עליהם כמה פעמים, עלול הדבר להפוך את החניך לבעל מידות אלו. במקרים אלה אומרים "הרי גנבת הפעם", "שיקרת הפעם", "הרי שפעלת כמי שאינו ראוי לשום דבר", דיבורים אלה מכילים אותה האזהרה, אבל יחד איתה מעוררים את החניך לחזור בתשובה. יש למנוע מהילדים לראות במעשה חד

פעמי ואפילו במעשה של הרגל, את אופיו הרע, שאין לשנותו או לשפר אותו וכו', אבל לא בקפדנות ובאכזריות עלינו לחנך אותו, כי אם באהבה תמידית שרק בה אפשר להצליח, ואף שקפדנות ואכזריות נחוצה לפעמים למחנך, אך האהבה האדיבה מצמיחה את נשמותיהם ומביאה לשלימותם".

"טובה תוכחה מגולה מאהבה מסתרת" (משלי כ"ז ה').

הצלחה גדולה יותר יכולה להיות כאשר האדם מבטא את הערכתו כלפי מי שאותו הוא מוכיח, והרי זה בבחינת מה שנאמר "הוכח לחכם" וכפי שהבאנו לעיל את פירוש השל"ה אמור לו: "חכם אתה ולא יאה לחכם לעשות דבר זה". מציאת מעלה באדם על ידי המוכיח מקרבת אותו לשמיעת תוכחתו. בספר "איש צדיק היה" (עמוד 203) מספר על השפעת הגה"צ ר' אריה לויין זצ"ל על האסירים שהיו רחוקים משמירת התורה:

"בביקוריו בבית הכלא, היה עורך שם "תפילה בציבור", ומנהג היה בידו להקדים שלום לכל אסיר ואסיר, ללחוץ ידו, לשאול לשלומו ולמשאלותיו, ולהביא לו פריסת שלום מקרוביו שמעבר לסורג, ורק לאחר מכן – לעבור לפני התיבה.

זכרוננו הפיננומינלי עמד לו לזכור את כל השמות (וביחוד שמותיהם של הילדים – להם רחש חיבה יתירה) הבקשות והמשאלות... ולא פלא שבעת התפילה לא נעדר איש, והאסירים באו ללא יוצא מהכלל, היו מתכנסים לחדר מיוחד

לשם כך, שהרי ר' אריה היה "פיתוי" עצום למתפללים ואיש לא יכול לעמוד בכך. ברם, בקרב האסירים הפוליטיים נמצא אחד, אשר סרב באופן עקרוני להתפלל. הלה, שהיה קומוניסט נלהב, נאסר בשל פעילותו הקומוניסטית והיה מכריז בכל עת: "אני איני מאמין, אתאיסט אנכי למהדרין", וכיוצא באלה.

שמע ר' אריה כי ישנו אסיר המדיר רגליו מבית הכנסת ופורש מן הציבור ודאג לו... פנה ר' אריה למפקד בית הסוהר, הקצין סטיל (שהיה מכבד את ר' אריה ומצדיע לו כל אימת שראהו) וביקש רשותו לפקוד אסיר זה בחדרו, הרשות ניתנה, ולצד ר' אריה נלווה האסיר משה סגל, אשר שימש כ"מוכתר" האסירים בבית הכלא.

נכנס ר' אריה לכלאו של הקומוניסט, וכדרכו אץ לקראת האסיר, ולחץ ידו בחמימות המיוחדת לו ושאל לבריאותו ולשלומו, הפגין אותו אסיר אדישות והשיבו בשפה רפה, המשיך ר' אריה ושאלו "מה שמך"? השיב לו: "ליפקין שמי"! הגיב ר' אריה בהתרגשות: "שמא נין ונכד אתה לרבי ישראל סלנטר זכר צדיק לברכה (שאף שם משפחתו היה ליפקין)? השיבו האסיר: "אמת אמרת אבי סבי הוא!" אמר לו ר' אריה: "חש אנכי וראת כבוד עצומה מלפניך, שהרי מצאצאיו של צדיק גדול אתה אשר לימד מוסר ומידות לבני אדם, אמור לי בטובך, שמא אוכל לעשות משהו עבורך?"

האדישות בפניו של אותו אסיר כאילו נמוגה ונעלמה והוא השיב לו: "מוכרח אני להודות, בזה הרגע כבר עשית עבורי, פגישתך זו מסייעת לי בהרבה".

מאותו יום ואילך, היה זה האסיר הקומוניסטי, ראשון הממתינים בפתחו של בית הכנסת לביקורו של ר' אריה".

יתכן והנהגתו של ר' יוחנן לקירובו של ריש לקיש היתה באופן זה כמוספר בגמרא (ב"מ פ"ד): "יומא חד סחי רבי יוחנן בירדנאי, חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה, אמר ליה: חילך לאורייתא". [תרגום: רבי יוחנן התרחץ בנהר הירדן, וריש לקיש (שהיה ראש קבוצת ליסטים) קפץ לקראתו לתוך הירדן, ראה רבי יוחנן שכוחו גדול, והתפעל ממנו ואמרו לו: כוחך ראוי לתורה]. רבי יוחנן בהתפעלותו מכוחו של ריש לקיש, לא רק שעורר בו את רגש האחריות שיש לנצל כל מעלה באופן המושלם ביותר לכן "חיילך לדאורייתא", אלא גם הביע בכך הערכה ובכך קנה את לבו של ריש לקיש.

דרך נוספת לתוכחה — בדרך עקיפה:

מעשה ברבי אריה לוין שביקר אדם מרמת גן וראה שחסרות כמה מזוזות בבית, לא אמר מילה, אך לאחר שובו ירושלימה טרח ושלח חבילת מזוזות לביתו של אותו אדם, וכדי שלא לפגוע במקבל כתב: "הרשה לי לזכות במצוה זו, ולא תסרב לקבל את המזוזות מידי!" ואם כי מצוות רבות לר' אריה, לא סירב בעל הבית להוסיף עליהם עוד אחת (על פי ספר "איש צדיק היה" עמוד 201).

בספר "אלופנו מסובלים" (עמוד 320) מספר על דוגמא אחרת:

"מעשה שהיה, בכמה אברכים בני תורה, שנקלעו

בדרכם לבית יהודי אחד, כדי לשתפו באיזה מצוה רבה וחשובה.

כשהיו ממתינים להכנסו של בעל הבית, הגדול שבין האורחים הבחין לתומו, להפתעתו הרבה, כי בפתח אחד החדרים חסרה "מזוזה", עמד הלה ותמה, כיצד יכול הוא לעורר את תשומת לב בעל הבית שהיה אדם פשוט – אך אוהב ה' ומצוותיו – להעדר מזוזה מפתח החדר?

עמד והרהר בלבו, אם אומר לו בלשון "תוכחה": "מדוע לא נקבעה כאן מזוזה"? או אם אנקוט בלשון פשוטה – "אדוני היקר אין כאן מזוזה"! שמא זה או זה, יגרור אחריו אבק של תרעומת כלפיו – מחמת שהערת תוכחה זו תגרום בעקיפין בושת פנים בגילוי קלונו ברבים.

ומאחר שיתפס "בחסרונו" – יש חשש גדול שהלבבות יתפרדו, "והלא אני באתי אליו – הרהר בלבו – למען קרב לבו אלינו".

שקע הלה בהרהורים, עד שה' אינה לידו פתח הצלה... ומצא בלבו רעיון כיצד לעוררו מבלי שירגיש מארחו בושה וכלימה. פתח ואמר לו לבעל הבית: "נדמה לי שהמזוזה שנקבעה בפתח הזה "נפלה ממקומה".

מילים אלו אמרן ברצינות גמורה, מבלי לעורר חשד קל שבקלים בלב המאחר כי הוא "מעמיד פנים" בהערתו זו, בעל הבית מששמע מילים אלו, מיד קם והשיח את אשר בלבבו כאמור: הן אמת שהזמנתי

מזוזות עבור כל הפתחים — אלא שלא הגיעו עדיין כולם, אבל בקרוב יושלים מלאכתו שהרי הדירה חדשה עבורו".

דרך טובה הימנה נהג הצדיק האדמו"ר ר' אלימלך מליז'נסק, אשר היה נוהג לקיים את המליצה על הפסוק "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'" (איכה ג' ב'). "נחפשה — בלשון רבים המוכיח והמוכח יחדיו. והוסיפו בעלי המליצה ואמרו, ואם אדם מוכיח באופן זה אזי "ונח-קורה" — הטענה שרגילים לענות למוכיח האומר ו'טול קיסם מבין שינך' ואומרים לו 'טול קורה' — באופן שמוכיח את עצמו גם כן, אז לא יענדהו טול קורה.

מנהגו של ר' אלימלך היה, שבהכנסו לאיזה מקום ומצא דבר הטעון תיקון, היה נוהג להוכיח את עצמו על אותו דבר, וכאשר אותו אדם שהיה לקוי באותו חטא שמע זאת, היה בא ומשיח לבו לפניו שגם הוא לקוי באותו חטא והיו שניהם עוסקים בתשובה על אותו עון.

לסיכום פרק זה נציין מספר כללים המסייעים לקבלת התוכחה:

א. לא תשא עליו חטא: להקפיד ביותר על כבודו של המוכח.

ב. אל תוכח לץ: לא ליצור בו הרגשה שהוא כבר בבחינת לץ היינו שהוא בעל חסרון קבוע, משום שעלול הדבר להרפות את ידיו.

ג. הוכח לחכם: יש למצוא נקודות מעלה במוכח, ובהערכה כנה ניתן לשנות הרבה.

ד. להראות את דרך התיקון: כתב הגר"א (משלי י"ב י"ח): "יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמי מרפא" – "ששני מוכיחים הם: א. שמוכיחים לעם ואומרים להם דברים קשים מאד, ואינם אומרים להם איך לתקן ולרפאות מה שעוותו, וזהו "יש בוטה", יש מוכיחים שבוטים, שמוכיחים על חטאים שעשו, אבל הוא כמדקרות חרב שאין לו רפואה, אבל "לשון חכמים מרפא" שהחכמים אינם אומרים רק מה שנצרך לרפואה בכדי שירפאו, וגם מראים את דרך התיקון". עוד כתב הגר"א (משלי כ"ד כ"ו): "משיב דברים נכוחים" – "כלומר, כשמשיב להם דברים כנגדם מה שלא עשו כהוגן ומראה להם הדרך הטוב אשר ילכו בה, או: משיב וכו' כלומר שמתחילה ראוי להשיב על דבריהם שאינם עושים כהוגן, ואחר כך להראות להם "נכוחים", דרך שכנגדם שהוא דרך טוב".

ה. תוכחה עקיפה: כעין שיש להוכיח את אביו או רבו, וכמו שכתב בספר "בן איש חי" (פרשת שופטים) שיספר אודות דבר שאירע כעין האמור והרב אסר וכדומה, שהשומע יסיק בעצמו את הלקח. דבר זה עדיף ברוב הפעמים, הן מפני שמונע פגיעה בכבוד השומע, והן משום שבצורה כזו מעדיף האדם לפעול מפני שהוא הגיע להכרה זו ולא מפני שאחרים הכתיבו לו.

ו. לכלול את עצמו בתוכחה: כשם שעשה שכניה בן יחיאל באומרו לעזרא הסופר (עזרא י' ב'): "ויען שכניה בן

יחיאל מבני עילם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו בא־להינו ונשב נשים נכריות מעם הארץ, ועתה יש מקוה לישראל על זאת". — אף שהוא היה צדיק גמור ולא חטא כלל, עם זאת שיתף את עצמו עמהם. וכך גם כתב בספר "מדרש שמואל": "המוכיח צריך להוכיח באופן שיכנסו דבריו באזני השומע, ועל כן צריך שיפנה אליהם בלשון רבים, באומרו — נחפשה דרכינו ונחקורה".

ז. התקוששו וקושו: "קשוט עצמך ואחרי כן קשוט אחרים (ב"ב ס' ב')". היינו שאם גם המוכיח נוהג שלא כשורה, ישתדל לתקן את חסרונותיו, לפני שיוכיח את זולתו, וכך מסופר שם בגמרא: ר' ינאי היה לו אילן נוטה לרשות הרבים. היה אדם אחר שגם אילנו היה נוטה לרשות הרבים, והדבר הפריע לבני רשות הרבים והזמינוהו לדין לפני רב ינאי, רבי ינאי ביקש מבעלי הדין לשוב למחרת. בלילה ההוא שלח לקצוץ את הענפים של האילן שלו עצמו, הנוטים לרשות הרבים. למחרת חזרו בעלי הדין, ופסק להם שחייב בעל האילן לקוץ את אילנו, אמר בעל האילן שנתחייב בדין: רבי גם לך יש אילן הנוטה לרשות הרבים! ענה רב ינאי: לך ותראה אם שלי קצוץ קצוץ גם אתה, ואם אינו קצוץ גם אתה אל תקצוץ.

ח. תעמולה ופרסומת: בכלל מצוות התוכחה כלול גם יצירת אוירה המסתייגת מחטא ומעודדת השתדלות במצוות, וכן ספרי הדרכה המסייעים לקיום המצוות. כתב השל"ה בריש ספרו (דף ג'): "על כן ראוי לכל אחד להאריך במילי דתוכחה כפי יכולתו, הן אמת שכל ענינים הנזכרים לעיל [בעניני התוכחה] קאי להוכיח על עבירה שנעשית כבר, מכל

מקום נלמד מזה גם כן לעמוד ולהזהיר על להבא להודיע הדרך הטוב והישר, וירא שמים יוצא ידי שניהם, כי תוכחה על העבר ולימוד מוסר וההנהגה אל הבא כולם בחדא מחתא מחתינהו וטעם אחד לשבח לשניהם, למען ישמעו ולמען ילמדו וגו' ושמרו לעשות את כל דברי התורה, וכן משה רבנו ע"ה עשה גם שניהם, לאחר שלימד תורה והמצוות עם ישראל, כשבא לילך בדרכי חיים הנצחיים סמוך למותו קיים תוכחת מוסר – אלה הדברים – דברי תוכחות הוכיחם על העבר, מה שחטאו מעת צאתם ממצרים, ולמדם מוסר על העתיד, הן בקיום התורה ומצוותיה תלמוד ומעשה".

כתב הגר"א (משלי א' כ"ה): "דרך האוהב מתחילה נותן עצה שילך בזה הדרך הטוב, וכשלא ישמע אליו וילך בדרך לא טוב, אז מוכיח אותו על שהולך בדרך לא טוב".

חלק ההלכה

מבוא

המצוות והאיסורים השייכים לחובות התוכחה

א. מצוות עשה: "הוכח תוכיח את עמיתך (ויקרא י"ט י"ז).

ב. מצוות לא תעשה: "ולא תשא עליו חטא (ויקרא י"ט י"ז). "לדעת רש"י (בפירושו לתורה שם), הרמב"ם (הלכות דעות פ"ו) ובעל ספר החינוך (מי ר"מ), כוונת המצווה שלא לבייש בעת התוכחה. ולדעת רבינו יונה ("שערי תשובה" שער ג' אות נ"ט), כוונת האיסור שלא ימנע מתוכחה, שבהמנעתו מתוכחה הוא נוטל על עצמו את החטא של הנכשל (א).

ג. מצוות לא תעשה: "ולא תחניפו את הארץ (במדבר ל"ה ל"ג)" ("יראים" מצוה רמ"ח בהוצאת תועפת ראם, בהוצאות ישנות נ"ה), ופירושה עיין ביאורים ובירורים (ב).

(א) לדעת רבינו יונה (שם) נכלל באיסור – חיוב להתקוטט נגד עושי עוון וזו לשונו: "מי שאינו מחזיק במחלוקת על המתיצבים על דרך לא טוב ומושכי העוון, הרי הוא נענש מפשעיהם לכל חטאתם ועובר בלאו שנאמר "ולא תשא עליו חטא" (ויקרא י"ט י"ז).

(ב) וזה לשון היראים: "כל השומע דבר עוולה ושאינו הגון, או רואה דבר רע ואמר טוב טוב הוא [או שותק ואינו] מתוך יראה לא מגופו ולא מממונו אלא מתוך רשע לבבו..." גם רבינו יונה ב"שערי תשובה" (שער ג' אותיות קפ"ז-קצ"ט) האריך בביאור כת החנפים שעוונם גדול

ד. מצוות לא תעשה: "לא תעמוד על דם רעך" (ויקרא י"ט ט"ז), היינו שאסור לעמוד מנגד כאשר יהודי נכשל בחטא [שו"ת מהרשד"ם (חלק יו"ד סי' ר"ד) ומנ"ח (מ' רל"ט)], והגר"י פערלא (על רס"ג ח"ג פרשה נ"ז) הרבה להשיג על כך.

ה. דין ערבות: משום כריתת הברית בערבות מואב (רס"ג בסה"מ פרשיות, פרשה כ"ז) (ב,ו) (עיין סוטה ל"ז וסנהדרין מ"ג).

ו. ארור: שנאמר: "ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת" (דברים כ"ז ו'), והירושלמי (סוטה פרק ז' הלכה ד') מפרש, שארור זה נאמר על מי שיכול להקים את התורה בעת שיש נופלים ונכשלים ולא עושה, וראה ברמב"ן בפירושו לתורה (שם) (ג).

ואין זוכים לקבל שכינה, ובאות קצ"ה כתב שבכלל כת החנפים: "מי שיש בידו למחות ואינו מוחה, ואין בפיו תוכחות, ועל מעשה החטאים לא ילטוש עין ולא ישגיח, ולא יהיה להם לאיש מוכיח. והנה נצטוינו לבער הרע מקרב עמנו שנאמר (דברים י"ג ו'): "ובערת הרע מקרבך". ואמרו רבותינו: "כל מי שיש בידו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה נתפס על אנשי ביתו, יש בידו למחות בכל העולם ואינו מוחה נתפס על כל העולם" (שבת נ"ד ב')."

(ב,ו) יש לומדים את דין הערבות ממה שנאמר: "שופטים ושוטרים תתן לך (דברים ט"ז י"א)", או מהפסוק: "וכשלו איש באחיו (ויקרא כ"ו ל"ז)", ועיקר דין ערבות הוא חיוב על הבית דין לכופף לקיים מצוות, ראה לקמן (פרק א' סי' א').

(ג) לפי המבואר שם שהארור נאמר רק על מי שבידו להחזיק התורה נגד

ז. **ענף מצוה:** במצוות התשובה נכלל חיוב להשיב אחרים מעוון (רבינו יונה בספרו "שערי תשובה" שער א' אות נ').

ח. **חיוב לכופ כהן:** נצטוונו לכופ כהן הבא לעבור על מצוות הכהונה על ידי נישואין האסורים עליו, שנאמר: "וקדשתו" (ויקרא כ"א ח') (יבמות פ"ח ב' ושו"ע אבן העזר סי' ו' סע' ו') (ד).

ט. **מצוות עשה:** "ובערת הרע מקרבך (דברים י"ג ו')", לבער עושי הרע (על פי "שערי תשובה" שער ג' אות קצ"ה), וראה ביאורים ובירורים אות א'.

י. **מצוות לא תעשה:** "לא תגורו מפני איש (דברים א' י"ז)", נאמר לדיינים שאסור להתיירא מלעשות דין, ויש מי שאומר שדין זה נאמר גם לגבי מצוות התוכחה, ללמד — שממוני הציבור אסורים מלהמנע מתוכחה גם במקרה שמסתכנים על ידי התוכחה (ספר "מצוות התוכחה").

יא. **מצוות עשה:** לקבל תוכחה שנאמר "ומלתם את ערלת לבבכם (דברים י' ט"ז), ומקיים מצוות לא תעשה "וערפכם לא

המבטלים אותה, לפיכך הרי זה מוטל בעיקרו על בית המלך והנשיא שבעם עיי"ש, ונראה שגם אדם אחר שבירדו למחות בחזקה הרי הוא בכלל הארור כמו שאמרו (שבת נ"ד ב'): "מי שיכול למחות נתפס בעוון", וכן כתב בשעה"צ (סי' תר"ח, ס"ק ח').

(ד) מפשטות הענין נראה שזה דין מיוחד בהלכות איסורי כהונה ואין ללמוד ממנו למקום אחר, רצ"ע.

תקשו עוד" (שם) ("חרדים" פרק ג', מ"ע מה"ת התלויין באוזן).

יב. איסור לא תעשה: "ולפני עיור לא תתן מכשול" (ויקרא י"ט). רוצה לומר — מי שהתאווה עיוורה את עיניו — אסור לאפשר לו לעשות את החטא (ע"פ רמב"ם פיה"מ שביעית פרק ה' משנה ו') (ה). ומדברי סופרים, אסור לסייע לעוברי עבירה, גם אם יכול לעשות את החטא מבלי הסיוע הזה (תוס' שבת דף ג' ד"ה בבא) (ו).

יג. מצווה מדברי קבלה: לשנוא רשעים שנאמר: "יראת ה' שנאת רע" (משלי ח' י"ג), ונאמר (תהלים קל"ט כ"א): "הלא משנאיך ה' אשנא ובמתקוממך אתקוטט" (יראים מ' קצ"ה במהדורת תועפות ראם, מצוה ל"ט במהדורות ישנות) (ז).

(ה) עוד בכלל איסור לפני עיוור שלא להדיח יחיד (סמ"ק מצווה קט"ז), וכן שלא להדיח רבים (סמ"ק מצוה קי"ט).

(ו) ויש מבארים שמכלל מצווה זו לומדים חיוב לאפרושי מאיסורא, עיין לקמן בדין אפרושי מאיסורא.

(ז) ראה ב"חובות הלבבות" (שער חשבון הנפש בחשבון י"ז), שנצטוינו למחות בג' אופנים — במעשה, בדיבור ובלב, ותוכחת הלב היא שנאת הרע שנאמר: "שנאתי קהל מרעים" (תהלים כ"ו ה').

פרק א'

גדרי המצוות

א; תוכחה וערבות

א. המקורות: מצווה מהתורה להוכיח אדם שעבר עבירה כדי שלא יעבור שנית, ולהחזירו בתשובה, שנאמר "הוכח תוכיח את עמיתך" (ויקרא י"ט כ"ז).

עוד נאמר "כל ישראל ערבים זה לזה" (סוטה ל"ז), היינו שצריך להפריש את הרוצה לעבור עבירה. דבר זה נלמד מהלכה למשה מסיני [שו"ת מהר"ם שי"ק (או"ח ש"ג)]. ויש אומרים שנלמד כענף ממצוות התוכחה [חזו"ל שער חשבון הנפש (חשבון י"ז) שו"ת "כתב סופר" (יו"ד סי' פ"ג)], ויש לומדים זאת מהפסוק "ארור אשר לא יקים" ["שער הציון" (סי' תר"ח ס"ק ח'). ולדעת הרס"ג (פרשיות נ"ז) נלמד מפרשת קללות וברכות שכרתו בני ישראל ברית להיות ערבים זה לזה. ויש לומדים דין ערבות מחיוב מינוי שופטים ושוטרים (דברים ט"ז י"ח) והוא ענף מצוה (עיין מנ"ח מ' תקנ"ח). ויש אומרים שחיוב ערבות לגבי הפרשה מאיסור הוא רק חיוב מדרבנן (שו"ת "פרי יצחק" ח"א סי' כ"ו).

ב. גדרי מצוות תוכחה וגדרי חיוב הערבות וההברלים שביניהן:

1. "תוכחה" – היא מצוה להוכיח בשפה רכה ולשכנע, "ערבות" – היא מצוה לכוף בחזקת היד את מי שאינו רוצה לקבל (שו"ת מהר"ם שי"ק או"ח ש"ז).

2. "תוכחה" היא לאחר מעשה כשכבר עבר החוטא לשכנעו לשוב בתשובה, ו"ערבות" היא מניעת החטא לפני עשייתו (הגר"י פערלא על הרס"ג סה"מ פרשה נ"ז). ומדברי הרמב"ם (בספה"מ עשין ר"ה) והשל"ה ושו"ת "כתב סופר" (יו"ד סי' פ"ג), משמע שלפעמים גם מניעת החטא היא חלק ממצוות תוכחה.

3. "ערבות" נאמרה רק במקרה שבידו למחות, ומצוות תוכחה נאמרה בכל אדם גם במי שאין בידו למחות בעושה.

4. מצוות תוכחה נאמרה על עבירת לאו ולא על מצוות עשה, וערבות מחייבת גם למחות במי שאינו מקיים מצוות עשה ("גינת וורדים" או"ח כלל ג' סי' ט"ו).

5. ישנם אנשים שלגביהם לא קיבלו בני ישראל ערבות ורק משום תוכחה צריך להוכיחם, וישנם אנשים שכלפיהם אין מצוות תוכחה ומדין ערבות צריך למונעם מעבירה. לדוגמא: "גרים" שיש סוברים שלא קיבלו בני ישראל ערבות עליהם [ראה רש"י (נדה י"ג)]. "נשים" לדעת הרא"ש [לפי הבנת הדגמ"ר (או"ח סי' רע"א) ועיין שו"ת רע"א (קמא סי' ז') במה שחלק על הבנת הדגמ"ר ברא"ש] אין ערבות על נשים (וראה עוד פ"ג סע' ב, ס"ק 2), ובכל זאת צריך להוכיחם מדין תוכחה.

כמו כן לאידך גיסא, יש אנשים שפטורים מלהוכיחם וכשבידו למחות צריך למחות בהם, לדוגמא, "רשע" (א,1) אין חייב להוכיחו משום שיצא מגדר "עמיתך", אבל צריך להפרישו מאיסור מלבד מומר שאין חיוב להפרישו מאיסור (ש"ך יו"ד סי' קנ"א סק"ו), [אבל המנ"ח (מ' רלט) סובר שקיימת מצוות תוכחה גם לרשע, כיון שאם יחזור בתשובה יהיה בכלל עמיתך].

"אדם שבודאי לא יקבל תוכחה", לדעת היראים פטורים מתוכחה, אך אם בידו להפרישו בחזקת היד, צריך להפרישו מדין ערבות. [ועיין ב"קובץ שיעורים" (ביצה ל'), הרוצה לומר שבמקום שפטור מדין תוכחה פטור אף מדין ערבות].

ג. במי פטורים מלהוכיחו ואין בו אף דין ערבות: בן נח או גר תושב — אין חיוב תוכחה או ערבות על נכרים (רש"י סנהדרין ע"ה), ואין חיוב להפרישו מאיסור ("קובץ שיעורים" ביצה ל'), מכל מקום נראה, שהבית דין כיון שמוזהר לענוש בן נח שעבר על מצוותיו, כמו כן מוזהר להפרישו מאיסור, וצ"ע.

ואף שפטורים מלהוכיח נכרי, מידת חסידות היא להוכיח אף נכרי ליראה את ה', כמו שהקב"ה שלח את יונה הנביא לנינוה להחזירם בתשובה (ספר חסידים סי' תתשס"ד). וכן נכלל בתוך מצוות אהבת ה' להיות קורא לכל בני העולם לעבודתו יתברך (רמב"ם סה"מ עשין ה'), (וראה עוד בספרנו "אור לעמים" עמ' 16, 32).

(א,1) עיין בשו"ת מהר"ם שי"ק (או"ח סי' ש"ז) שדן מה גדר רשע לענין זה.

ד. **ערבות במצוות:** בכלל חיוב הערבות, חייב האדם לדאוג לחבירו שגם הוא יצא ידי חובתו במצוה. לפיכך, כאשר אדם כבר יצא ידי חובתו במצוה, בכל זאת יכול להוציא את חבירו בחיובו משום חיוב הערבות שעליו (עיין תוספות ברכות מ"ח א' והגר"י פערלא (סה"מ פרשה נ"ז) מביא שדעת הגאונים חלוקה על כך.

אף שכל יהודי חייב לדאוג שגם חבירו יקיים את המצוה, בכ"ז אינו חייב לרכוש בכספו את המצווה, דהיינו, שאין אדם חייב לקנות תפילין לחבירו כדי שיוכל לקיים לאת המצווה, אלא מדין צדקה, ולכן אם אדם יש לו ד' מינים ויש בעירו עוד ד' מינים באופן שהוא יכול לקיים המצווה בהם, בכל זאת אינו חייב ליתן את שלו לעיר אחרת אף שאין להם ד' מינים כלל — אלא שראוי לעשות כן, (הגר"י פערלא סה"מ פרשה נ"ז עמ' 412).

ב; מחאה, הפרשה מאיסורים ותוכחה

א. גדר תוכחה וגדר מחאה: "תוכחה" — היא פעולת שכנוע לשוב בתשובה או למנוע מעבירה כמבואר בסעיף א' (סק"ב ענפים 2-1). "מחאה" — צריך האדם למחות בעוברי עבירה, גם במקום שאין דבריו נשמעים ואין בידו לכופ את העבריין שלא לעבור, בכל זאת צריך למחות, כדי שלא תתפרש שתיקתו כהסכמה, כגון שהעובר העבירה היה קרוב שלו וכדומה, שאם לא כן הרי זה כחנופה (ראה מבוא מצווה ג' וביאורים וביירוים שם אותיות א' — ב') (שו"ת מהר"ם

שי"ק או"ח סי' ש"ז (א). מחאה במקרה של עבירה הנעשית בפרהסיא, כגון מחאות שמוחים נגד חילול שבת בפרהסיא, ראה ביאורים ובירורים (ב).

ב. גדר חיוב הפרשה מאיסורים: 1. הפרשת עובר עבירה בשוגג: צריך לגלות למי שאינו יודע – שהדבר אסור כדי שיפרוש.

2. הפרשת העובר במזיד: צריך להפרישו בדיבור או אף על ידי ביוש החוטא, כשניסו להפרישו בדרך אחרת ולא הועיל, וכן בכח כמו להפשיט לובש כלאים את בגדיו ממנו (שו"ע יו"ד סי' ש"ג). וכן יכול להכות את העברייך אם אין אפשרות אחרת למונעו מהעבירה (תרוה"ד סי' רי"ח על פי הגמרא ב"ק כ"ח

(א) ראה בחוה"ל (שער חשבון הנפש חשבון הי"ז) שכתב: "שמצווה להוכיח בפה כמו שמשה רבינו אמר לרשע למה תכה רעך", וצ"ע בכונתו; אם כונתו שיש דין תוכחה בפה למנוע מעבירה, או שיש גם דין מחאה ואז גם במקום שאין דבריו נשמעים צריך למחות, שהרי כתב שם שגם בלב יש ענין של תוכחה.

(ב) מחאה נגד עוברי עבירה בפרהסיא, כגון מה שמוחים נגד מחללי שבת, נראה שהדבר צריך בכל מקרה להיות על פי שיקול דעתו של אדם גדול בעל הלכה, שהרי המחאה לא משכנעת את מחללי השבת להפסיק לחלל שבת, אלא לפעמים מרחיקה אותם מאיזורי המגורים של החרדים בלבד, ויש לדון אם חייבים למחות בשביל זה בלבד, או שבכל זאת יש למחות כדי שלא יתפרש כהסכמה שבשתיקה, וכן כדי שלא יקרה רגש חומרת האיסור, וזה בכלל מצוות שנאת הרע הכלולה בחיוב תוכחה שבלב, לפי דברי חוה"ל המובאים בביאורים ובירורים אות א'.

א'), ועיין יש"ש (ב"ק פרק ג' סי' ט'), ויש אומרים שדין כפייה על ידי הכאה אינו אלא לבית דין (על פי הרמב"ם שלא העתיק דין הכאה).

3. מקום שאין בו דין אפרושי מאיסורא: מקום שיש רק ספק אם חושב לעשות איסור, אין חיוב לאפרושי מאיסורא, אך משום "לפני עיור לא תתן מכשול" אסור ליתן לו דבר שיתכן ויכשל בו — גם במקום ספק, לפיכך אסור ליתן כוס יין לנזיר, אף שאין בזה איסור משום אפרושי מאיסורא, כיון שאין ברור שהוא ישתה, בכל זאת משום 'לפני עיור' אסור גם רק כשיש חשש (ריטב"א ע"ז, ו).

פרק ב'

דיני תוכחה

א. החייבים במצווה

1. אחד אנשים ואחד נשים (א) חייבים במצוות תוכחה, ולכאורה יש לחנך קטן במצווה זו.

2. ממוני ציבור: ממוני ציבור (ב) חייבים ביתר שאת להוכיח, ולכן גם במקום שהיחיד פטור כמו במקום שיש חשש שנאה אם יוכיח, הם חייבים להוכיח (שו"ת כתב סופר, אבן העזר סי' מ"ז).

(א) יש אומרים שאשה אינה צריכה למחות אלא בדבר שנראה יותר שישמעו לה, ואיש חייב גם במקרה שאינו ברור שישמעו לו (ברכ"י מובא לקמן פרק ג' סע' ב'). ואין הדברים נראים לחלק ביניהם.

(ב) בספר "מצוות התוכחה" (פרק א') דן לומר: שכל ת"ח גדול בתורה ובמעשים יהיה חייב להוכיח כמו הממונה על הציבור, ראה גמרא (כתובות ק"ה) שנאמר שם על ת"ח שאוהבים אותו בני עירו שאין זה סימן שהוא טוב יותר, אלא שאוהבים אותו משום שאינו מוכיח במילי דשמיא והעתיק הרי"ף גמרא זו בפרק אלו מציאות, משמע שהרי"ף פסק מכאן הלכה, נראה שכוונתו שמגמרא זו משמע שת"ח חייב במצוות תוכחה יותר מאחרים, (ועיין עוד מאירי סנהדרין מ"ד א').

ב. מתי חייבים במצוות תוכחה

1. הרואה אדם אחר שעושה עבירה: היינו הרואה לפניו עבריין שעושה עבירה, אך אין צריך ללכת למקום אנשי רשע כדי להוכיחם, אם אין ברור לו שישמעו לו (שדי חמד אסיפת דינים מערכת ההא' אות ב') (ג).

2. ממוני הציבור חייבים לחפש ולבער הרע: צריכים הציבור למנות ממונים אשר יבדקו ויחפשו אחר הרע לבערו (שערי תשובה לרבינו יונה שער ג' אות ע"ב), והממונים צריכים לחזור אחר הרע ולבערו [תנא דבי אליהו (פרק י"א), (ג,1) מאירי (סנהדרין מ"ד א'), שו"ע (או"ח סי' תקכ"ט סעי' ד')].

(ג) עיין בספר "חובות הלבבות" (שער חשבון הנפש, חשבון הי"ז), שכתב במעלת הבדידות – שעל ידה נפטר מחיוב תוכחה, ולא חילק בין אם יודע אם ישמעו לו או לא. ויתכן שכונתו היא שאם הוא מתבודד אזי אינו יודע שיש על מה להוכיח, ובשדי חמד שכתב שאם יודע שישמעו לו שצריך לילך להוכיחם, היינו שיודע שעושים איסור, ועוד דן בשדי חמד לומר שהחיוב ללכת למקום אנשי רשע להוכיחם אינו אלא מידת חסידות ולא מעיקר הדין, וצריך עיון לאלו הפוסקים (ראה במבוא) הסוברים שאיסור "לא תעמוד על דם רעך" נאמר גם במצוות, אם כן כמו שאדם יודע על יהודי הנמצא בסכנה והוא יכול להצילנו חייב לילך לשם, אם כן לכאורה הוא הדין בתוכחה.

(ג,1) ונאמר שם שאותם שבעים אלף שנהרגו, הדבר תלוי הקולר בסנהדריה הגדולה שהניח יהושע, שלא ירדו לכל המקומות ללמדם תורה ודרך ארץ מפני שנאת הטורה. ולא רק ממוני הציבור, אלא גם בני תורה צריכים לפעול בזה וכמו שהבאנו בפתיחה (פרק א'), וכבר הבאנו גם את דברי גדולי ישראל אודות החיוב לצאת לקרב רחוקים

ג. על מה צריך להוכיח

1. **על עבירות דאורייתא:** כל העובר עבירה דאורייתא בין במזיד בין בשוגג (ד) צריך להוכיחו, וכן על אי קיום מצוות עשה, ודעת ה"גינת וורדים" (או"ח כלל ג' סי' ט"ו) שאין חיוב תוכחה על אי קיום מצוות עשה אלא רק מדין ערבות (עיין פרק א').

2. **על עבירות דרבנן:** הרואה אדם שעובר עבירה דרבנן צריך להוכיחו (ה).

עיי"ש, ובכל מקרה ומקרה צריך לעשות על פי רבותיו. בדרך כלל יש לנהוג על פי הכלל: בחור לא יתעסק בענייני ציבור [אמנם יש כאלו שטוב להם לפעול בבין הזמנים ויעשו על פי רבותיהם], ואברכים צריכים לפעול (ע"פ הגרייז מבריסק זצ"ל).

(ד) ועיין ב"דגול מרבבה" (יו"ד סי' קנ"א) הלומד, שהחוטא במזיד אין חיוב להפרישו כיון שעובר במזיד ורבים חלקו עליו, וגם לדעת הדגמ"ר נראה שיש להוכיחו אף שעבר במזיד.

(ה) ונראה דיש הבדל בין העובר על איסור דרבנן לבין העובר על איסור תורה, שהרי לא מיחו באנשי יריחו שעברו על דברי חכמים כמבואר בגמרא (פסחים ג"ו), ופירש בשו"ת מהרי"ט (יו"ד סי' פ"ג) שמכיון שהיתה זו עבירה דרבנן לא מיחו בהם רק פעם אחת ודיים, והמאירי מפרש שלא מיחו כלל במה שעשו מלאכה בערב פסח, מפני שדבר זה אינו עיקר האיסור, שעיקר האיסור שלא לעשות מלאכה בערב פסח אינו אלא בזמן שהמקדש קיים, שאז המלאכה אסורה מפני הקרבת הקרבן.

הבדל נוסף קיים בין תוכחה של עבירה דאורייתא או דרבנן לגבי

3. ההולך בדרך לא טובה: יש להוכיח את מי שהולך בדרך לא טובה (רמב"ם דעות פ"ו ה"ז). גדר הדברים ראה ביאורים ובירורים (ו).

4. צריך להוכיח אדם שחטא נגדו: כדי שלא יבוא לידי שנאת הלב, לכן צריך לומר לחבירו: "עשית לי כך וכך ולמה חטאת נגדי בדבר פלוני" (רמב"ם דעות פ"ו ה"ו). "ואם רוצה למחול לו ולא לדבר עמו כלום, מפני שהיה החוטא הדיוט ביותר או שהיתה דרכו משובשת ומחל לו בלבו ולא שטמו

העובר בשוגג — במקרה שאם יוכיחנו או יודיענו מן האיסור יגרם בזיון לכבודו — שבאיסור דאורייתא חייב להודיעו ובאיסור דרבנן לא יגרם לו בזיון.

הבדל נוסף יש בין העובר על איסור דאורייתא לבין העובר איסור דרבנן; במקרה ולפי דעתו רבו עובר על איסור, שאם האיסור הוא דאורייתא צריך למחות בו מיד, ובאיסור דרבנן אינו צריך למחות, אלא לאחר מכן ישאלנו: הרי למדתנו שאין הדבר כן, שמא יש לרבו סיבה בכך ("תרומת הדשן" סי' מ"ג).

(ו) ההולך בדרך לא טובה, הכוונה שעושה דבר שאינו הגון, או שיש לו דעות נפסדות — היינו מידות לא טובות שגם הם בכלל עבירה [ראה רמב"ם הלכות תשובה (פ"ג ה"ז)] (עבודת המלך דעות פ"ו, ה"ז). ובעל הפמ"ג בספרו "תיבת גומא" (חקירה ה') פירש: שגם העושה דבר מכוער שאינו עבירה צריך להוכיחו. ועיין בגמרא (ברכות כ' א') שרב אדא בר אהבה קרע בגד פריצות, אף שלא היה בכך משום חטא ממש, אלא שהיה רק בגד מפואר, או שהיה בגד בצבע אדום [שאינו צנוע כל כך], וכל שכן שיש להוכיח על כך. ובספר "מצוות התוכחה" פירש שבגד פריצות הוי פירצה ולכן שונה איסור פריצות משאר איסורים ואין ללמוד מזה לשאר איסורים.

ולא הוכיחו, הרי זו מידת חסידות" (הרמב"ם שם) (ז).

ד. את מי יש להוכיח

1. חייבים להוכיח (ז,1) כל איש ואשה מישראל שעובר איסור. וראה ביאורים ובירורים (ז,2) את מי אין להוכיח.

(ז) בגמרא (ערכין ט"ז ב') נאמר שמותר לאדם להתנהג בעונה שלא לשמה, לפי הרמב"ם הכונה שמוחל במי שפגע בו ואינו מוכיחו. ובכל זאת אין ראוי למחול אלא כאשר יודע בבירור שלא תתעורר שנאה בלבו, שהרי הרמב"ם נימק שמחל "מפני שהיה הדיוט ביותר או משובש בדעתו", משמע שבאופן אחר לא ימחל משום שיש חשש שתעורר משטמה בלבו. [ולרש"י הכוונה בגמרא ענווה שלא לשמה, שנמנע מלהוכיח במילי דשמיא במקום שיש חשש שישנאהו (ראה לקמן סע' ד' ס"ק 6)].

(ז,1) יש מחלקים בין אפרושי מאיסורא שיש להפריש גם בזמן הזה, לבין תוכחה לאחר מעשה שבזמן הזה אין להוכיח, כיון שאין מי שיודע להוכיח (ספר מצוות התוכחה פרק א'), ולפי המהרש"ל בשו"ת (סי' נ"ה) גם בדורותינו צריך להוכיח ת"ח כיון שהם בחזקת שומעים, והחפץ חיים בפירושו לתו"כ סובר שדבר המפורש בתורה צריך להוכיח אפילו לאחר שעבר, וכפי שנפסק בשו"ע (או"ח סי' תר"ח).

(ז,2) רבינו בחיי (ריש פרשת שמות) כתב: "התוכחת על שני חלקים – האחד מחוייב והשני נמנע, המחוייב הוא שנצטוינו להוכיח ג' כתות, והם חכמים, פתאים ונערים, כי לפעמים יצטרך החכם לתוכחת כאשר הוא חוטא לפעמים בשוגג ודרך מקרה. פתאים – שנאמר לנער דעת ומזימה, ועיקר התוכחה הוא לנער לפי שאין כלי שכלו שלימים" (עיי"ש בהרחבה), ואין להוכיח "לצים כסילים ורשעים". יש סוג תוכחה שאין להוכיח אותה אלא סמוך למיתה היינו

2. קטן: צריכים בית דין להפרישו מאיסור תורה, ואם נכרי רוצה להאכילו דבר האסור מהתורה, צריך כל אדם להפרישו, ואם רוצה הקטן לעשות איסור דרבנן צריך אביו להפרישו (מ"ב סי' שמ"ג סק"ז). ואם הקטן כבר עבר על האיסור, מסתבר שאין חיוב תוכחה אלא על הוריו ומחנכיו וצ"ע.

3. נכרי: מפשטות רש"י (סנהדרין ע"ה א') נראה שאין חייבים להפריש נכרי מאיסור, וכל שכן שאין חובה להוכיחו לאחר מעשה, וכן פסק הש"ך (יו"ד סי' קנ"א סק"ו) שאין בנכרי דין הפרשה מאיסור, אבל הר"ן (סנהדרין ע"ד) העתיק את לשון רש"י שחייב להפרישו (ח). וי"א דמידת חסידות להוכיח נכרי, שהרי הקב"ה שלח את יונה הנביא לנינוה להוכיחם (ספר חסידים סי' תתשכ"ד).

תוכחה לאדם שכבר עשה תשובה ומוכיחו על מה שאירע כדי ללמוד לקח להבא כדי לא להכשל, כאמור במדרש ורש"י ריש פרשת דברים, שמשם הוכיח את בני ישראל רק סמוך למיתתו ("ספרי דבי רב" מובא בספר "מצוות התוכחה" סוף פרק א').

ח) להוכיח גר תושב, נראה שלמאן דאמר שחייבים להוכיח ולהפריש מאיסור משום 'לא תעמוד על דם רעך' (ראה בפתיחה) הרי כשם שחייבים להציל גר תושב ממיתה, יש לומר שחייבים להפרישו, אלא שאם עושה במזיד או לכאורה אין צריך להפרישו כיון שהרי הוא מאבד עצמו בידים. ולדעת הר"ן שצריך למחות בו, צ"ע אם דווקא בבן נח שקיבל עליו מצוות כמו נעמן שהיה גר תושב, או בכל נכרי, וכן אין ללמוד מדבריו אלא שצריך להפרישו מאיסורא ולא לגבי תוכחה על לשעבר.

4. עברייין ומומר: נאמר בתורה "הוכיח תוכיח את עמיתך" היינו מי שבכלל עמיתך, וכתב המנ"ח (מ' רל"ט) דכאן אין לומר דרשה זו שהרי אם יוכיחנו ויחזור בתשובה ישוב להיות 'עמיתך'.

הבה"ל (סי' תר"ח ד"ה אבל) פסק, שמחללי שבת בפרהסיא או אוכל נבילות להכעיס כבר יצא מכלל 'עמיתך' ואין צריך להוכיחו (ט). [ובשו"ת מהר"ם שי"ק (או"ח סי' ש"ג) דן לומר דאולי כל עברייין יצא מהכלל, ונטה לומר שרק את המומר אין צריך להוכיחו כיון שיצא מהכלל].

הדגמ"ר (יו"ד סי' קנ"ו) סובר שאין צריך להפריש מאיסור עברייין במזיד, וכבר השיגו על כך פוסקים רבים.

5. אפיקורס: במקרה שהוא עושה בכוונה ואינו בגדר של תינוק שנשבה, אין להתווכח עמו, דכל שכן דפקר טפי (כמאמרם סנהדרין ל"ח, ערוה"ש או"ח סי' קנ"ו סק"ט). היינו שלא רק שפטור מלהוכיחו כמבואר בס"ק 4, אלא שיש להמנע מכך.

6. לץ: "אל תוכח לץ פן ישנאך" (משלי ט', ח'), היינו מי שמתלוצץ ממני שמוכיח אותו (של"ה ריש ספרו ורבנו בחיי ריש פרשת שמות). וכן אדם שאם יוכיחוהו ישנא את המוכיח

(ט) אלא שהיא גופא קשיא, שהרי כל זמן שלא הוכיחוהו [ובזמן הזה שאין מי שידוע להוכיח לכאורה אפילו אחר תוכחה] לא יצא מכלל 'עמיתך' [חזו"א (יו"ד סי' ב') על פי מהר"י מולין ומהר"ם מלובלין]. אם כן בזמן הזה צריך להוכיחו כיון שלא יצא מכלל עמיתך.

(תנא דבי אליהו רבה פ"י, ספ"ח ורש"י ערכין ט"ז), אבל ממונה על הציבור חייב להוכיח גם אם ישנאוהו (שו"ת כתב סופר אבע"ז סי' מ"ז).

7. מי שאינו שומע תוכחה: יתבאר לקמן סע' ה'.

8. אביו ואמו ורבו: חייב להוכיחם, אלא שצריך להוכיחם בדרך כבוד (י').

9. ת"ח: יש להוכיחו אפילו על עבירה שכבר עבר ולא רק להפרישו מאיסור לפני שנכשל כיון שהוא בחזקת שומע תוכחה [ספר "מצוות תוכחה" פרק א' על פי המהרש"ל (שו"ת סי' כ"ה) והגר"א (בפירושו לתו"כ פרשת קדושים פ"ד)], וראה ביאורים ובירורים אות 1, ז.

ה. מתי אין להוכיח

1. כשברור שלא יקבל תוכחה: "כשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע" (יבמות ס"ה

(י) המג"א (סי' קנ"ו) כתב: "דיש להוכיח האב ורבו כשמקבלים תוכחה", ויש לעיין מה כוונת המג"א בהדגישו "כשמקבלים תוכחה", האם כונתו שמי שאינו מקבל תוכחה אין מצוה להוכיחו, כמו שמבואר בגמרא יבמות (ס"ה ב'): "כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע", או אולי כונתו לדבר אחר דהיינו שיש דין נוסף באביו ורבו שאין להוכיחם כשאין מקבלים.

ב') (יא). יש אומרים שאע"פ כן יוכיחנו פעם אחת, ויותר לא יוכיחנו ברבים (יא,1), אך ביחיד יוכיחנו עד שיכנו או יכלימנו (נמו"י יבמות שם, וכן נפסק ברמ"א או"ח תר"ח ב'). ודעת הברכ"י (שם) שחיוב תוכחה רק כשידינו תקיפה כיון שיודע שלא ישמעו. והבה"ל (סי' תר"ח) הביא את דעת הסמ"ק שנראה מדבריו שבכל אופן יוכיחנו, וכן פסק במ"ב (שם סק"ה). שאם עובר במזיד אף שברור שלא ישמע צריך להוכיחו.

2. כאשר עובר בשוגג ואם יוכיחנו יש לחוש שיעבור במזיד: נאמר בגמרא (ביצה ל' א') כלל: "מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין", [כשברור לו שלא ישמעו לו ולא בספק אם ישמעו (מ"ב ס"ק ג')].

כלל זה אמור רק באיסור דרבנן או באיסור תורה שאינו מפורש בתורה, אבל אם הוא איסור המפורש בתורה, צריך להוכיח (יב), וספק של איסור דבר תורה נחשב כמפורש בתורה

(יא) לדעת המהרי"ט (בשו"ת יו"ד סי' פ"ג) משמע שכלל זה נאמר בנשים בלבד, אך מדברי הפוסקים שלא חלקו בזה, משמע שחולקים על דברי המהרי"ט ולפי זה גם באנשים אמור כלל זה.

(יא,1) לכאורה נראה דהיינו שהוא חטא משותף לרבים, וצ"ע בחטא משותף לרבים, אם דיו במה שהוכיחם פעם אחת, או שצריך אחרי כן להוכיח כל אחד בפני עצמו ביחידות. הטעם שמוכיח פעם אחת, משום שמא בכל זאת ישמעו, או כדי שלא יהיה פתחון פה משום שלא הוכיח.

(יב) דבר המפורש בתורה שצריך להוכיח משום דנחשב כמזיד, שרק אם

(בה"ל סי' תר"ח ד"ה "עד"), ועיין ברכ"י (או"ח סי' תר"ח) במה שהשיג על כך.

לדעת התשב"ץ (ח"ב סי' מ"ז מובא בשעה"צ סק"ג) "אין אומרים את הכלל מוטב שיהיו שוגגין, אלא כשרוב ציבור שוגגין ונכשלים (יג), אך כאשר רק מיעוט נכשל, מצוה למחות בידם, ואף שיהיו מזידין כדי להזהיר לאחרים כדי שלא יכשלו — דילפי מקלקלתא ולא ילפי מתקנתא, והמורה הוראות אם הזהיר את העם והם לא הוזהרו, עליו נאמר ואתה את נפשך הצלת" (יד).

אינו מפורש יכולים לתלות ולומר דהוא שוגג ולא בדבר המפורש בכתוב (מ"ב סק"ו). ואם הוא עם הארץ שאינו יודע מה שכתוב בתורה, צריך עיון מדוע נקרא מזיד, ואם משום שהיה צריך לדעת מה שכתוב ולכן הוא נקרא מזיד, הרי לפי זה הוא גם מחוייב לדעת מה שנלמד מריבוי הכתוב, ובערוה"ש (או"ח סי' קנ"ו) ביאר את סיבת הדבר שמחוייב להוכיח על מה שכתוב במפורש בתורה, משום שיש להניח שיחזור בו כשישמע מהאיסור. דעת בעל ספר יראים [מצוה רמ"ח] היא שיש להזהר מלהוכיח גם מזיד כשיודעים שלא ישמע, שמוטב שלא יהיה רשע חמור יותר העובר גם אחר התראה.

(יג) בשו"ת "מעיל צדקה" (סי' י"ט) מובא בבה"ל (ד"ה ודוקא) כתב: "דבדבר שאחזו להם מנהג גרוע להקל בפרהסיא נקרא גלוי לנו שלא יקבלו, ואין צריך למחות אלא אם כן מפורש בתורה", ונראה דגם בזה צריך לשקול היטב את הענין לפני שמחליטים אם אין מקום לתוכחה.

(יד) ברמב"ם (הלכות שביתת עשור פ"א ה"ז) כתב שהסיבה לכך, "כיון

בשטמ"ק (ביצה ל' א') כתב בשם מהר"ם מרוטנבורג: "שלא נאמרו דברים אלו [שמוטב שיהיו שוגגין] אלא לדורותם, אבל בדור כזה שמקילין בכמה דברים, ראוי לעשות סייג לתורה, ואפילו בדרבנן מחינן וקנסינן להו, עד דלא לעברו לא בשוגג ולא במזיד".

3. רשע: היינו אפיקורס ישראל דפקר טפי, ורשע שיש לחוש שמתוך רשעו יהרגנו (החינוך מצוה רל"ט) (טו).

4. מי שהוכיחו והגיע לידי שיעור הכאה (טו, 1).

5. מי שאינו יודע להוכיח בלא לבייש (טו, 2).

שאין בידינו לשים שוטרים בבית כל אדם, משמע, שבדבר שבידינו לפקח עליו ולמנות שוטרים, צריך למחות בכל אופן ואף על דבר שאינו כתוב בתורה, וזה מדין מחאה ולא מדין תוכחה.

(טו) רבינו בחיי (ריש שמות) כתב דאין להוכיח כסיל ורשע. בהקדמת הספר "ויואל משה" (עמוד י"ג) כתב: "או שהוחזק שלא לקבל תוכחה, או אם העיז פנים להחטיאך, לשפוך דם עמו ולא בוש, שוב לא יתבייש לקבל תוכחה ממך" (על פי האלשיך משלי פרק א').

(טו, 1) כשהוכיח יחיד ובא לידי הכאה אסור להוכיח יותר (מ"ב תר"ח ס"ק י"א), ויש סוברים על פי התנחומא, דגם אחר שיעור זה ממידת החסידות להוכיח.

(טו, 2) מי שאינו יודע להוכיח באופן שלא יבייש בעת התוכחה פטור מלהוכיח [היינו כשאין חובת תוכחה גם באופן שיש לביישו שהוא כשכבר הוכיחוהו בצנעא ולא חזר בו] (כתר רא"ש לר"ח מוולוז'ין (סוף סידור הגר"א אות קמ"ג) ויערות דבש), ויש אומרים שכמו כן אין

ו. כיצד מוכיחים

1. סוגי תוכחה: כתב בחובות הלבבות (שער חשבון הנפש חשבון הי"ז) שג' עניני תוכחה הם:

א. בחזקת היד — להפריש מאיסור ויבואר אי"ה לקמן פרק ג'.

ב. בדיבור.

ג. בלב, היינו, שאם הוכיחו בדברים שאיסורם ידוע לכל ולא שמע לתוכחה — ישנאוהו בלבו.

2. תוכחה בדיבור: א. יוכיחנו בדברים רכים ובנחת, ויראנו שאך טובתו לעיניו, ויזהר מאד שלא לביישו שנאמר: "ולא תשא עליו חטא", ולא יוכיחנו ברבים (טז), אבל הרב מוכיח את תלמידיו המתרשלים בלימודים ברבים (רמב"ם תלמוד תורה פרק ד', ה"ב, וש"ת חוות יאיר סי' קנ"ב).

ב. עבר אדם עבירה ברבים — יוכיחנו ברבים מיד, כדי

להוכיח בעל תשובה על עברו, אם יש חשש שמא על ידי כך יתבייש, ויעבור המוכיח על לאו "ולא תשא עליו חטא".

(טז) כתב בסוף ספר "ראש הגבעה" (לר' פנחס בן יהודה תלמיד הגר"א מצוטט בספר "לשון חיים" עמוד י"ז): "זהו שלא תוכיח את חברך בפני שום בן אדם או ברבים ח"ו על שום מעשה רע, ודע בני כי מעשה הרע אשר יוכל האדם לעשות, רעה גדולה ממנה היא התוכחה ברבים, והרי אתה מראה בעצמך רשעות יותר מכל הרשעות שעשה חברך שאתה מוכיח אותו".

שלא יהיה חילול ה' שעלולים בני אדם ללמוד ממנו להקל בדבר [סמ"ק, מג"א, והגר"ז או"ח סי' קנ"ו, מ"ב (תר"ח ס"ק י')].

ג. הוכיח אדם בצנעא ולא קיבל תוכחה – יביישנו בצנעא, לא קיבל בצנעא יביישנו ברבים, ועיין ביאורים ובירורים (יז), כמו כן רשאי לביישו ברבים כדי למנוע מחטא כשאי אפשר אחרת, ודעת המנ"ח (קומץ המנחה סי' רל"ט) שזה דווקא לגבי איסור תורה ולא באיסור דרבנן (יח), ואחרים חלקו עליו, משום שאין מוזהרים על כבודו של עבריין – שהרי גם מנדים עבריין ואין לך בזיון גדול מזה.

3. **תוכחה בלב:** שהיא השנאה, יש אנמרים שהיא רק

(יז) לפי הזוה"ק סדר התוכחה כך: תחילה יוכיחנו בינו לבין עצמו ברכות, לא הועיל – יוכיחנו בתקיפות, לא הועיל – יוכיחנו בין חבריו, לא הועיל – יוכיחנו ברבים, ואחרי כן יעזבונו לנפשו. לדעת הרמב"ם, מותר להוכיח ברבים רק את העובר בחטאים של בן אדם למקום ולא חטאים של בן אדם לחבירו (לח"מ דעות פ"ו). לכאורה יש לפרש את כוונת הלח"מ שהיינו דוקא כשלא עשה עבירה גמורה כמו גזל וכדומה אלא רק לא רצה להשאילו וכדומה, דאם גזל או גנב הרי עבירה זו מלבד שהיא עבירה של בן אדם לחבירו, הרי היא גם עבירה של בן אדם למקום (תיבת גומא חקירה ה'), ועיין מנ"ח (מ' רל"ט) המבאר, שלגבי אחרים גם אם זה רק ענין של בן אדם לחבירו יוכיח, כמו שהנביאים הוכיחו, ורק העשוק לא יוכיח כשפגעו בו, ונראה מדבריו שאפילו באיסור תורה לא יוכיחנו וצ"ע. [אבל רשאי אדם לעשות דין לעצמו כדי להציל ממונו ואין זה בכלל תוכחה וכמו שמבואר בשו"ע (חומ"מ סי' ד').]

(יח) משום שהאיסור לבייש הוא דאורייתא והעבירה היא רק דרבנן.

רשות ואינה חובה (משמעות החינוך מ' רל"ט), ויש אומרים שאין לשנוא אותו אלא רק יראה שנאה חיצונית ולא שישנאהו באמת (יש מפרשים את דעת היראים), והסמ"ק כתב: "שישנאהו בלב רק כדי להשיבו בתשובה".

הפמ"ג (או"ח סי' קנ"ו) נסתפק אם עבר עבירה בשב ואל תעשה אם יש חיוב שנאה עיי"ש. יש אומרים שבזמן הזה שאין תוכחה אין מצוה לשנאתו (ראה חזו"א יו"ד סי' א"ב).

ז. עד כמה צריך להוכיח

1. **חיוב להוציא ממון:** לכאורה חיובו ככל דיני מצוות עשה שחייב לבזבז עד חומש רכושו כדי לקיים המצווה (וכן סובר מהר"ם שי"ק בשו"ת או"ח סי' ש"ג), אבל בשולחן ערוך (יו"ד סי' קנ"ז א') כתוב: "ואין צריך להוציא ממון על זה" (ועיין עוד שו"ע יו"ד של"ד סעי' מ'). והפמ"ג בתיבת גומא (מובא בפת"ש יו"ד סי' קנ"ז) נסתפק, דאולי מדין ערכות אף חייב לבזבז כל רכושו לבל יחטא.

2. **תוכחה בחשש נזק:** (יח,1) בספר החינוך (מ' רל"ט)

(יח,1) השו"ע (יו"ד סוף סי' של"ד) כתב: "שנהגו עכשיו להקל ולא למחות בעוברי עבירה שיש לחוש שמא יעמוד על גופו ועל ממונו", ונראה, שהיינו כשיש בבירור חשש סכנת נזק, ובזמן הזה שאין חשש למלשינות וגם יש עונש מלכיות על היזק, נראה דאין להקל בתוכחה שבפפה, ועיין בפת"ש (יו"ד סי' קנ"ז ס"ק י"ט) שהביא מדברי ה"בכור שור" (סוטה מ"ז) שכתב על דברי השולחן ערוך, "ומזה דשו רבים

כתב: "שאם יש חשש שמא יהרגנו פטור מלהוכיח", ובשו"ע (חו"מ סי' י"ב סע' א') בהג"ה כתב: "נהגו (יט) עכשיו שלא למחות בעוברי עבירה מפני חשש סכנה שמא ימסרנו למלכות" (כ), אבל דיינים צריכים למחות, חוץ מבמקרה של פיקוח נפש (תומים שם).

3. חייב להוכיח אפילו עד מאה פעמים עד הכאה (כא), ויש אומרים שאינו צריך אלא עד בזיון (מ"ב סי' תר"ח ס"ק

שמחניפים לבעלי שררה, או קצת תקיפות ואע"ג דלא ברי היזקא, ועל כן תפוג תורה, ובאמת טעות הוא, ומה שנאמר שלא צריך להכניס עצמו לסכנה, היינו בברי היזקא. [ואם ברי היזקא לכאורה פטור אפילו ממחאה היינו למנוע אותו מעבירה וצ"ע].

(יט) בשו"ת מהר"ם שי"ק (או"ח סי' ש"ג) כתב בטעם השו"ע שגם בספק פטור, אף שמעצם הדין צריך להוכיח בספק נזק ורק בודאי נזק פטור, אך סמכו להקל מפני שאין ברור שהתוכחה תועיל, וגם יש ספק שמא עדיף לשתוק, משום שמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין, וספק הפסד הוי כעין ספק ספיקא להקל.

(כ) ראה עוד ביאורים ובידורים (אות י"ח, 1), ובדרכ"ת (סי' קנ"ז ס"ק כ') הביא מה"צמח צדק" החדש, שפסק ברופא שהיה חשוד על גילוי עריות ואם יוכיחוהו יש חשש שמא יעזוב את המקום ואז עלול הדבר לגרום לסכנה, שפטורים מלהוכיחו, כיון שאין עושים מעשה בידים ויש חשש סכנה.

(כא) עד הכאה, לדעת הרמב"ם (דעות פ"ו) היינו אם הכהו ממש, והחינוך (מ' רל"ט) מפרש שאם רואה שרוצה להכותו, הרמב"ם הוסיף ואמר עד שיכנו ויאמר "איני שומע".

י"א), ויותר אין להוכיח (מ"ב שם) (כב), וי"א דממדת חסידות יש להוכיח אפילו יותר (על פי התנחומא) (כג).

ח. מעניני המוכיח

1. לפני שמוכיח את האחר, צריך לתקן עצמו, שנאמר "התקוששו וקושו" (ב"ב ס' ב'), (כד), וראוי שבשעה שמוכיח אחרים שיכלול גם את עצמו ביניהם.

(כב) אם הוכיח וראה שפניו נשתנו, אל יוסיף להוכיח, דנראה שקיבל את התוכחה (ספר "מצוות התוכחה" על פי "קרבן אהרן" קדושים פ"ד אות ח').

ולכאורה יש לשאול על האמור שצריך להוכיח אפילו מאה פעמים הרי אמרו (יבמות ס"ה ב'): "כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כן מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע, ה"ספרי דבי רב" (על תו"כ) מפרש, שלמנוע מעבירה צריך להוכיח אפילו מאה פעמים, ובספר מצוות התוכחה פירש: "אם הוכיחו וחזר לסורו צריך שוב להוכיחו אפילו מאה פעמים". ועוד פירשו, שאם הוכיח קצת והשפיע עליו, חייב להוכיחו ולחזור להוכיחו עד שישוב ויתקן מעשיו. תלמיד חכם הוא בחזקת מקבל תוכחה לכן צריך לחזור ולהוכיחו (שו"ת מהרש"ל סי' נ"ה).

(כג) ונחלקו בזה הסמ"ק והיראים עם הסמ"ג והתוספות, וכל זה שאין חילול ה' במה שמרבה להוכיחו.

(כד) ובספר "קרבן אהרן" פרשת קדושים (פ"ד אות ט') כתב לבאר את הדרשה: "הוכח את עצמך ואחרי כן את אחרים", ויש לעיין אם הוי דין תורה או רק אסמכתא, ויש סוברים שהוא דין תורה (ספר מצות התוכחה).

2. אם רואה שאין תוכחתו מועילה, ראוי שיספר לאביו או רבו של החוטא שדבריהם נשמעים לאותו אדם והם יוכיחוהו (ספר חסידים).

3. ישנה תוכחה שאין אומרים אותה אלא לפני מות המוכיח – כמו שעשו יעקב אבינו ומשה רבנו, והיא תוכחה של גדולי הדור המוכיחים על כל מהלך החיים, ולא על חטא הצריך תיקון עתה, ועיקרו לימוד מוסר השכל על מעלות שלא הושגו (ספר "מצוות התוכחה" פרק א').

פרק ג'

אפרושי מאיסורא

מקור החיוב להפריש מאיסור: נתבאר לעיל פרק א' סע' א'.

א; גדר ההפרשה מאיסור

1. הרואה אדם מישראל עושה מעשה איסור במזיד: חייב להפרישו: א. היינו בתחילה צריך להפרישו בדרך שכנוע. ב. ואם ניסה בדרך שכנוע ולא הועיל, צריך להפרישו בחזקת היד, ואף חייב לקרוע ממנו בגד כלאים שהיה לבוש במזיד (שו"ע יו"ד סי' ש"ג (א)). ג. יש אומרים שחייב להפרישו אף על ידי

(א) ורשאי גם לקרוע את הבגד כשאי אפשר אחרת, וכן להורידו גם מעל גבי אשה אף שהבזיון שיגרם לה יהיה גדול (ברכות כ' א'), ובכל זאת לא כל הפוסקים למדו מכאן שמותר גם לקרוע בגד כלאים, משום שרק במקרה האמור בגמרא קרע את הבגד משום שפריצות היא פירצה גדולה, ובגמרא (מו"ק י"ז) נלמד מפסוק בעזרא — שעונשים ומקללים ומורטים את מי שעובר על תקנת הציבור, ואם כן הוא הדין בשאר עבירות, ויש לומדים שהמקור לזה הוא משום שנאמר: "ולא תעמוד על דם רעך" (מהר"ם שי"ק סה"מ מ' ר"מ). ועיין "אמרי בינה" (חלק חו"מ דינים סי' ט'), ורבינו יונה ב"שערי תשובה" (שער ג' אות קצ"ה) למד מהכתוב "ובערת הרע מקרבך".

הכאה (תרוה"ד סי' רי"ח). ויש אומרים על פי הרמב"ם שאין דין הכאה אלא לבית דין, או למי שתחת ידו — כמו אדון לעבדו, או במקרה והאיסור נעשה בביתו של האדם, כמו שהגמרא (ב"ק כ"ח) אומרת, שעבד עברי שנשתחרר ולכן נאסר בשפחה כנענית, אם בכל זאת שב אליה מפרישים אותו אפילו בהכאה, והיש"ש (ב"ק פ"ג סי' ט') סובר, שכל אדם רשאי להפריש מאיסור על ידי הכאה, ובתנאי שהמפריש מוחזק בכשרות (ב).

2. עובר בשוגג: צריך להפריש את השוגג — להודיעו חומר האיסור כדי שיפרוש, ואם על ידי כן יגרם בזיון לאדם, יש פוסקים הסוברים שכיון שהוא שוגג, אין צריך להודיעו מפני כבוד הבריות (הג"ה בשו"ע יו"ד סי' ש"ג), וכמו כן כהן הישן במטתו כשהוא ערום ומת אדם בתוך האוהל, אין

(ב) שאם לא כן, יכול כל אדם לחבול בחבירו ולומר שכפהו למונעו מחטא, וזו לשון היש"ש ב"ק (פרק ג' סי' ט'): "וכן איתא בערכין: יכול לא יכנו ולא יסטרנו על דבר תוכחה... ודוקא אדם מוחזק לכשרות שידוע שלשם שמים עשה, דאם כן לא שבקת חיי לכל בריה, וכל אדם ריק ילך ויכה חבירו על דבר תוכחה, כי צדיק אין בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, והתורה לא נתנה רשות ומקל ורצועה אלא לדיין או לאדם חשוב, שראוי להיות דבריו נשמעים גם כן, לפי שעה — מותר להכות חבירו ולהפרישו מאיסור והכל לפי ראות הדיין. ודוקא לאפרושי משאר איסורא רדינו לשמיא, אבל מה שבין אדם לחבירו כגון אחר שהכה חבירו, שמותר לכל אדם אפילו איש פשוט להציל אחיו ויכול להכות המכה כדי להציל המוכה", ועיין "במשובב נתיבות" (סי' ג') שלא חילק בין אדם חשוב לבין אדם פשוט לענין אפרושי מאיסורא ובכל גוונא מותר.

להעירו ולומר לו שיש מת, משום שאז יצטרך לצאת ערום, אלא יקיצנו ויקרא לו בדחיפות החוצה ובינתיים הוא יתלבש, ובשו"ת שאגת אריה (סי' נ"ו) השיג על כך, ודעתו שיש להפריש מאיסור שוגג גם במקום כבוד הבריות (ג).

3. איסור דרבנן: גם אם עובר על איסור דרבנן יש להפרישו. ואם יבוא לידי בזיון ראה לעיל פרק ב' סע' ה'. ויש מי שאומר שעבירת שוגג דרבנן אין צריך להפריש, כגון האוכל חמץ שעבר עליו הפסח, ויש חולקים.

4. כפיה לקיים מצוות עשה: נחלקו בזה האחרונים [הקצות החושן ו"נתיבות המשפט" ו"משובב נתיבות" (סי' ג')] אם כל אדם כופה על קיום מצווה או רק בית דין יכול לכפות.

ב; מתי צריך להפריש מאיסור

1. מי ואת מי צריך להפריש מאיסור: כל אדם בין איש ובין אשה [לדעת הברכ"י (סי' קכ"ד) אשה צריכה להזכיח רק כשבטוחה בהצלחתה בתוכחה, והאיש צריך להפריש גם בספק אם יעלה בידו, ומשמע שהאשה אינה צריכה להפריש מאיסור אלא רק כשהיא בטוחה שתצליח בכך].

2. בעת עשיית האיסור: יש מי שאומר שכל הקולות

(ג) ועיין עוד בספר "פרי יצחק" (ח"א סי' כ"ו).

שנאמר במצוות תוכחה לא נאמרו בשעת עשיית איסור כיון שיש חיוב להפריש מאיסור ("חובש פאר" סי' ו') (ד).

ג; מתי אין חיוב להפריש

1. כאשר אדם עושה עבירה במזיד ואין בידינו להפרישו מכך, לא צריך לעשות פעולה בכדי למעט באיסור שעושה העבריין (ה), אבל אין לעשות פעולה בידים כדי שיעבור איסור חמור יותר, כגון; גנב הנכנס לגנוב, אין לאסור עליו את כל רכושו בקונם, שמכיון שחשוד לגנוב הוא חשוד גם לעבור על קונם ויכשילנו באיסור חמור יותר (תומים סי' ד' סק"א).

2. כאשר אין בידו להפריש את העבריין מעיקר העבירה, לא חייב לעשות מעשה שחייבו חכמים כדי למנוע מחטא, כמו שלא הטריחו לציין כרם רבעי כדי להציל מהחטא של אכילת איסור רבעי אף שיתכן שעל ידי כן יפרוש גם מאיסור גניבה (הגר"י פערלא על סה"מ לרס"ג פרשה כ"ז).

(ד) כלל זה צריך ביאור, שהרי לא מוחים במי שלא ישמע, דמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין.

(ה) נאמר בגמרא (ב"ק ס"ט): "הלעיטהו לרשע וימות", ולכן אין צריך לציין כרם ערלה ונטע רבעי להציל גנבים מאיסור, ופירש הגר"י פערלא בסה"מ לרס"ג (פרשה נ"ז), שכל שאין בידי למנוע את האיסור אין עלי חיוב להמעיט את האיסור, וכן כתב בשו"ת הרדב"ז (ח"ד אלף שנ"ז) שאין חיוב לצמצם עבירה של עבריין, לפיכך מי שנשוי אשה האסורה עליו, אין עלינו לדאוג שתטבול לנידותה, כיון שגם אם תטבול עדיין אסורה עליו.

(ו) כדברי הגמרא (יבמות ס"ה ב'): "כשם שמצווה לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע". ועוד "שמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין" (ביצה ל' א'), וכתב התשב"ץ (ח"ב סי' מ"ז): "דנראה שזה הדבר לא נאמר אלא כשנתרבו הרבה שוגגין בדבר [כענין שנאמר בגמרא (ב"ב דף ס') רבו פרושין בישראל], אבל בדבר שרק מיעוטן שוגגין — מצווה למחות בידם, ואף אם יבוא להיות מזידין, כדי להזהיר לאחרים שלא יכשלו, דילפי מקלקלתא ולא ילפי מתקנתא". "והעיד הריטב"א ז"ל בשם רב גדול מאשכנז שהעיד בשם רבותיו הצרפתים ובכללם ר"י והר"מ מרוטנבורק שלא נאמרו דברים הללו אלא לדורותם, אבל בדור הזה שמקילין בכמה דברים, ראוי לעשות סייג לתורה, אפילו בדברבן מחינן וקנסין להו על דלא לעברו לא בשוגג ולא במזיד, ושכן הוא במדרש ירוש', והדבר נראה לי נכון, ועוד איכא למימר דאפילו לדדיהו דלא מחי, היינו דווקא דקים ליה בגווייהו דלא מקבלי, אבל אי מספקא לן אי מקבלי או לאו ודאי מחינן" (שטמ"ק, ביצה ל').

דיני האיסור

"ולפני עור לא תתן מכשול"

א; דברים הנכללים באיסור

כתוב בתורה (ויקרא י"ט י"ד): "ולפני עור לא תתן מכשול". עוד כתוב (דברים כ"ז י"ח): "ארור משגה עור בדרך". ורבותינו פירשו (תו"כ ויקרא י"ט) שלא ליתן מכשול לפני הסומא בדבר (א). ונכלל באיסור זה:

(א) כל "מכשול" שבמקרא מלא, בר מן אחד חסר — "ולפני עור לא תתן מכשול" — לפי שאינו מכשול ממש אלא שלא תדבר דבר שחבריו נכשל בו, כענין שנאמר (ירמיה י' כ"א): "לכן כה אמר ה' הנני נותן אל העם הזה מכשולים" (מדרש חסרות ויתרות מובא בתו"ש ויקרא י"ט).

עוד כתב בספר "תורה תמימה" (ויקרא י"ט י"ד): "שאם כוונת המקרא כפשוטו על שימת מכשול גשמי וכדעת הצדוקים ימ"ש, אם כך הוא הוה ליה למימר "לא תשים מכשול", אבל לשון נתינה מורה על הנותן עצה בידיעתו והמכשול נסתר בלבבו, ויהיה לפי זה פירוש "עיוור" — מלשון עיוור הלב וכדכתיב (ישעיה מ"ב): "מי עיוור כי אם עבדי", ושם (פרק נ"ו): "צופיו עורים כולם", שהכוונה 'עיוור-השכל' והיינו במחשיתא ומכשיל את חבריו (ראה קרבן אהרן ומנ"ח מ' רל"ב).

א. הנחת מכשול פיסי: לפני מי שאינו מכיר בו (ב), ויש חולקים וסוברים שאין המקרא נדרש כפשוטו ואין כלול בפסוק זה עשיית מכשול פיסי (ג), [ולדעתם נאסר עשיית מכשול פיסי מדרבנן או מפסוק: "ולא תשים דמים בביתך" (דברים כ"ב ח')].

ב. שלא להאכיל אדם דבר האסור לו ("לקח טוב" ויקרא י"ט (ד)).

(ב) "תורה תמימה" בשם משמעות הזוהר (קדושים פ"ה א' ובשלח מ"ט ב'), וכן מפורש בספר "יד רמה" (ב"ב פרק ב' אות ק"ז) שלמד איסור נזקי שכנים מהפסוק "ולפני עיור לא תתן מכשול", או ממצוות "ואהבת לרעך" (וראה עוד ב"קובץ שיעורים" להגר"א וסרמן בבא בתרא אותיות ע"ע"ז).

בספר חסידים (אות תרע"ג) למד מאיסור "לפני עיור", שאין למוכה שחין להתרחץ עם יהודי אחר אלא אם כן הודיעו [משום שעלול לגרום לו להדבקות מחלתו], למדנו מדבריו, שפסוק זה מלמד שאסור גם לגרום מכשול גשמי ולא רק מכשול רוחני, וכן למד בספר "משך חכמה".

(ג) "קרבן אהרן" על תורת כהנים (ויקרא י"ט), ופירש הגר"י פערלא (על ספה"מ ל"ת נ"ה) שאם איירי בתקלה גשמית הרי כבר כתוב: "ולא תשים דמים בביתך", וכן למד המל"מ (פרק ב' מרוצח) — שהעושה תקלה ברשות הרבים אינו עובר אלא באיסור דרבנן, אבל ב"משך חכמה" כתב, שעל עשיית תקלה 'ברשותו' — עובר משום "לא תשים דמים בביתך", ועל עשיית תקלה ברשות הרבים [ונראה שהוא הדין בכל רשות שאינה שלו ועלולים להכשל בה] — עובר ב"ולפני עיור לא תתן מכשול".

(ד) המאכיל אדם בדבר איסור [יש אומרים שאפילו אם היה יכול לקחת את האיסור בעצמו] עובר מהתורה, ראה שד"ח (כללים מער' הו' סי'

ג. שלא להביא אדם לידי מכשול בחטא (פסחים כ"ב) (ה).
לדעת הרמב"ם (פיה"מ תרומות פ"ו מ"ה) הכשלת אדם

כ"ו) ודברי מלכיאל (ח"א חו"מ ס' ק"ג), ואחיעזר (ח"ג סי' פ"א ס"ק ז').
המאכיל קטן עובר באיסור נוסף של "לא תאכילום". [יש אומרים
שאינו עובר מהתורה אלא במאכיל איסור או מטמא כהן ולא בשאר
איסורים, ויש אומרים שילפינן מהם לכל האיסורים שבתורה
שהמחטיא קטן עובר (ראה בי"א או"ח שמ"ג)].

המאכיל גדול, האם עבר באיסור "לא תאכילום", דן בשו"ת
אחיעזר (ח"ג סי' פ"א ס"ק ז'), והמנ"ח (מ' רל"ג בקומץ המנחה) סובר
שעובר. ועיין עוד בשו"ת אחיעזר הנ"ל בהבדלים שבין האיסור של
"לפני עיור", ובין של "לא תאכילום", ולדעת האחיעזר עבר באיסור
"לא תאכילום", גם כשהקטן יכול לעבור האיסור בעצמו ורלא
כה"תהלה לדוד" (או"ח סי' שמ"ג) הסובר שבמקום שהקטן יכול
ליטול האיסור בעצמו, אין איסור להאכילו, וגם השר"ח פיקפק על
דברי ה"תהלה לדוד".

יש מתירים להאכיל לקטן איסור דרבנן (וראה אחיעזר הנ"ל,
ובשו"ת רע"א קמא סי' ה'). לכל הדעות האכלת קטן ביום הכיפורים
מותרת, ובטעם הדבר ראה חלקת יואב (סי' א'). האכלת קטן לפני
קידוש ראה מג"א (רס"ט, ג'), וראה עוד משב"ז (סי' שמ"ג) לענין
האכלת קטן חצי שיעור של איסור.

(ה) בין שהנכשל היה שוגג ובין אם הוא מזיד, וכתב הרמב"ם פיה"מ
שביעית (פ"ה מ"ו): "אמר הכתוב 'ולפני עיור לא תתן מכשול', רוצה
לומר, מי שסגרה עיניו התאוה ויצר הרע, אל תעזוב אותו להוסיף
בעורונו ותוסיף להרחיקו מן היושר, ומפני זה אסור לעזור לעוברי
עבירה ולא יתקנו להם כלים, אבל ראוי לקלקל להם, בין ישראל ובין
נכרי אסור להכשילם". לדעת המנ"ח (קומץ המנחה מצוה רל"ב) מה
שאסור להכשילם אף אם היה שוגג, כל זה בישראל, אבל בבני נח
אם היה שוגג, אם-כן לא עשה הבין-נח איסור ולכן גם לא עבר

בעבירה אסורה גם משום הפסוק: "אל תשת את ירך עם רשע" (ו).

ד. שלא לייעץ לאדם מישראל (ז) עצה שאינה הוגנת לו (תו"כ ויקרא י"ט) (ח).

המאכילם, והשדי חמד (כללים מערכת הו' סי' כ"ו ס"ק ג') השיג עליו. וכשהנכרי עובר במזיד לכולי עלמא אסור להכשילו, ואף שלא נאסר לתת עצה רעה אלא לישראל, בכל זאת אסור כיון שהוא גורם תועבה בעולם (ראה חזו"א שביעית סי' י"ב ויר"ד סי' ס"ב).

(ו) יש מפרשים את כוונת הפסוקים על פי הרמב"ם באופן זה, הגורם לעבירה עבר ב"לפני עיור" והמשתתף ממש בסיוע העבירה עובר ב"אל תשת את ירך עם רשע" (ראה משנת יוסף שביעית פ"ה מ"ו).

(ז) האיסור לייעץ רעה הוא לישראל דווקא ולא לנכרי, והמנ"ח (מ' רל"ב) תמה שאם אמנם אין מצווה לייעץ לנכרי עצה טובה, מדוע הותר לייעצו עצה רעה.

(ח) "מצווה לייעץ לכל השואל עצה ליישר אותו במה שנאמין שהוא יושר ועצה טובה (החינוך מ' רל"ב)". ואף חייב לחשוב מחשבות כיצד לעזור לחבירו (שע"ת לרבינו יונה שער ג' אות נ"ד). ומכל שכן שאסור ליתן עצה רעה לישראל, כגון, אל יאמר אדם לחבירו: "מכור שדך וקח חמור והוא עומד ונוטלה ממנו". אבל אדם הרוצה להזיק אתרים, מותר לייעצו עצה שאינה הוגנת, כדי להצילם ממנו וכמו שעשה חושי הארכי לאבשלום, [ואין הבדל בין להציל נפשות או להציל ממון או כבוד]. וכתב הסמ"ע (חו"מ סי' קמ"ו ס"ק ל"ט): "שאין לייעץ עצה שהיא לטובת היועץ — אף שהיא כדי להציל את ממונו של היועץ, אם חבירו נפסד", נראה לבאר שאין דברי הסמ"ע אמורים אלא כשאין כונתו של השני להזיק, אבל אם כיון להזיק, ודאי רשאי להציל עצמו ממנו אף בעצה רעה, וצ"ע.

ה. **שלא להורות שלא כהלכה** ("לקח טוב" ויקרא י"ט) (ט).
וכן עובר באיסור, מי שלא הגיע להוראה ומורה (לפי שערי
תשובה שער ג, אות נ"ב).

ב; גדרי האיסור של הכשלת אחרים בחטא

א. **גרימת איסור**: הגורם לחבירו שיעבור איסור עובר
ב"לפני עיוור", ואף אם גורם על ידי דיבורו בלבד כגון שאמר
לו היכן מצוי האיסור והשני נטלו לאחר מכן בעצמו (ראה שרי
חמד מערכת הו"ו סי' כ"ו אות ל"ב). וכל שכן שעבר באיסור
לפני עיוור אם הושיט לו את דבר האיסור, והיינו כשלא היה
יכול לעשות את האיסור מבלי עזרתו, אבל במקרה והיה יכול
לקחת את האיסור בעצמו (ראה ביאורים ובירורים (ט, 1)), לא

(ט) כתב רבינו יונה בספרו שערי תשובה (שער ג' אות נ"ב): "הוזהרנו בזה
שלא להורות את בני ישראל אשר לא כדת ולא כהלכה, ואמרו
רבותינו זכרונם לברכה: 'הו' מתונים בדין', ונמהרי לב להבין
ולהורות לא יצילו את נפשם מתת מכשול לפני עיוור".

(ט, 1) וכתב החזון איש, שאף אם היה יכול לעבור את האיסור בעצמו,
אלא שלא היה עושה זאת, והוא הכריעו לעבירה, עבר ב'לפני עיוור'
מדאורייתא, כגון הגר רחוק מקיוסק ולא היה טורח לילך עד שם,
וקנה עיתון חילוני במקומו בקיוסק, עבר בעל הקיוסק, וראה עוד
בשדי חמד (כללים מע' הו' סי' כ"ד אות ב') שיש סוברים שאם רק
יכול לקנות אין זה נחשב שבידו לעבור, משום שיתכן ולא ימכרו לו,
וכל שכן שאם מכר לו בשר איסור בהקפה שנחשב מכשיל, שהרי
יתכן ואחרים לא ימכרו לו בהקפה [ונראה שהכל לפי הענין]. והרבה

עבר באיסור תורה ועבר רק באיסור דרבנן (ט,2). ולדעת הרמב"ם עובר המושיט בלפני עיור גם כשיכול לעבור את האיסור ללא סיוע המושיט (מהר"ם שי"ק על המצוות מ' רל"ג).

ב. הגורם איסור לחבירו במקום שאף אם הוא לא יסייע לאיסור יעשה זאת אחר: מי שרוצה לעבור איסור ואם הוא לא יסייע לו יהיה אחר המסייעו, נחלקו אם עובר באיסור תורה של 'לפני עיור' ובלבד שלא עשה את האיסור ממש אלא רק סייעו (ט,3) (שדי חמד כללים מערכת הו' סי' כ"ו), ואם המסייע השני הוא יהודי כך שגם הוא יעבור ב'לפני עיור' אם יושיט

אחרונים נקטו שאם יש אחרים המוכרים, נחשב שיכול להשיגו ואין המושיט עובר באיסור תורה אלא רק אסור דרבנן.

(ט,2) משום מסייע לעוברי עבירה (ריטב"א ע"ז דף ו'), או משום החיוב לאפרושי מאיסורא, (תוס' ע"ז דף ו'). ונפ"מ במקום שאינו יכול להזכיח את העובר, וראה בשדי חמד (כללים מע' הו' סי' כ"ד) שיש סוברים שאין איסור מסייע אלא אם גרם איזה חלק בעבירה, כגון הקדמת עשיית האיסור על ידי שהושיט לו, אבל כשאין הדבר משנה כלל בעשיית העבירה לא עשה איסור, כגון המושיט דבר איסור בביתו של העובר והעובר היה בין כך נוטלו ללא שום קושי, לא עבר המושיט באיסור מסייע, אלא שיש איסור משום שנראה כמסכים עמו לחטא והוי בכלל איסור חנופה (ראה שע"ת לרבינו יונה שער ג', וראה עוד שבת ג' א').

(ט,3) כגון שהלווה לו בריבית בשעה שיש לזה אחר הרוצה ללוות ממנו בריבית.

את האיסור, י"א שלכל הדעות עבר המושיט (ט, 4) ויש חולקים.

ג. השם מכשול לפני חבירו, וחבירו לבסוף נמנע ולא נכשל: נחלקו בדבר (י) לדעת ה"ד מלאכי כבר עבר, ולדעת החזון איש (י"ד סי' ס"ב ס"ק כ"ה) לא עבר (יא)

(ט, 4) ראה בפת"ש יו"ד (סי' ק"ס ס"ק א'), ושדי חמד הנ"ל שהאריך בזה.

(י) לדעת הגר"י פערלא (סה"מ ל"ת נ"ה) נחלקו בזה הראשונים, ובשדי חמד הנ"ל הביא מחלוקת אחרונים, ובגמ' (מו"ק י"ז) נאמר שאסור להכות בנו הגדול [שמא יבעט באביו (רש"י שם)] משום "לפני עיור" ואף שאין זה ודאי שיכנו, ולכאורה נענש על עשיית התקלה כשלעצמה, ועיי"ש בשד"ח מה שדחה ראייה זו. כמו כן נאמר בגמרא (ב"מ ע"ה ב') ונפסק בשו"ע חו"מ סי' ע' סעיף א' שהמלוה כסף לאדם בלא עדים, עבר ב'לפני עיור' שהרי גורם מכשול ללוה שמא יכפור בחוב, [אבל הריטב"א סובר שהיו רק איסור משום מידת חסידות] ועל זה סמכו המקילים בזה, ברם אין לסמוך על כך, ולפחות יחתמנו על חובו, או שילוונו על מנת שאם ישכח או לא ירצה להחזיר — שמוחל לו על כך, ויודיענו על כך, שאם לא כן מכשילו בנתכווין לעשות איסור ונעשה בידו היתר.

(יא) לכאורה יש לדבר השלכות הלכתיות — לענין חיובי האדם לאחר שעשה את המכשול והשני עדיין לא עבר — כגון הושיט דבר איסור, ועדיין לא אכל או מכר עיתונים האסורים בקריאה והשני עדיין לא נכשל בקריאתם, שאם עבר את הלאו כבר בנתינת המכשול אם כן אינו צריך למסור כל רכושו כדי למנוע את השני מלהכשל, אבל אם עבירת הלאו היא רק כשהוא נכשל, הרי הוא מחוייב למסור את כל רכושו להמנע מאיסור הלאו. [עוד יתכן, שגם למאן דאמר שעבר כבר בעת עשיית הלאו, מודה הוא שהאיסור מתחוק יותר על ידי עשיית

ד. מניעת מכשול מאחרים: בכלל המצוה: 1. למנוע מכשול מאחרים, לפיכך אסור לישראל להניח לנכרי שירכיב כלאים בשדהו של הישראל (רמב"ם כלאים א' ו' לפי פירוש ה"משנה למלך").

2. חייבים לציין קברים, כדי שלא יכשלו ויטמאו אוכלי תרומה ועושי טהרות (מו"ק ה').

ה. הושטת דבר האסור לפי דעת המושיט ולפי דעת האוכל מותר: דבר שלדעת המושיט אסור מעיקר הדין ולא משום חומרא בלבד, אסור לו להשיטו להאוכל אף שלדעת האוכל הוא מותר, כיון שלדעת המושיט הדבר אסור מעיקר הדין (יו"ד סי' קט"ז ובדרכ"ת שם) (יב).

העבירה על ידי השני, וצריך למנוע אותו בכל כוחו, ומאידך גיסא יתכן, שאף למאן דאמר שאין עובר בלאו אלא כשהשני נכשל, היות ועתה אינו עושה מעשה בידים אינו חייב למסור כל רכשו על כך (ראה פת"ש יו"ד סי' קנ"ל ס"ק ה' מהפמ"ג תיבת גומא חקירה ה').

(יב) שני ענינים נכללו באיסור "לפני עיור": א. איסור מיוחד להכשיל אדם בעבירה, כשם שאסור להכשיל אדם בעצה רעה. חלק זה של האיסור נוהג רק אם הנכשל אינו יודע באיסור. ב. האיסור הכללי המוטל על כל אדם שלא לחטוא בשום איסור, הורחב וכולל איסור נוסף – שלא להכשיל את הזולת, וכאילו הוא חלק מהאיסור עצמו, לפיכך מצאנו מחלוקת ראשונים במקרה ועמד להכשיל בעבירה שהיא מהאיסורים שנאמר עליהם "יהרג ואל יעבור", אם חייב ליהרג ולא להכשיל או אינו חייב למסור נפשו על כך, שאם איסור הכשלה בעבירה הוא איסור בפני עצמו אין אומרים בזה שיהרג ואל יעבור, אבל אם איסור הכשלה הוא חלק מהאיסור עצמו הרי גם בזה שייך

ו. דבר שלדעת המושיט מותר ומושיטו למי שסובר שאסור: אסור להושיט לו כיון שלשיטתו הוא עושה איסור, אלא אם כן ידע המקבל בדבר והוא בעל הוראה שיתכן וחזר בו מהוראתו לאיסור (יג), ולדעת הפר"ח אין איסור זה מעיקר הדין אלא רק משום מידת חסידות.

ז. הכשלה באיסור דרבנן: המושיט לחבירו איסור דרבנן עבר באיסור "לפני עיור". יש סוברים שעבר באיסור "לפני

החויב למסור עצמו [ראה ריטב"א (ע"ז פ"ק) הסובר שאינו צריך להרג כדי לא להכשיל בעבודה, ובעל המאור (סנהדרין ע"ג). סובר שצריך למסור נפשו].

לפיכך כל דבר שלדעת המאכיל הדבר אינו אסור ולדעת האוכל הוא אסור, מכל מקום אין שייכת סיבה ב' אבל שייכת סיבה א', כיון שלדעת האוכל הרי זה אסור ואם מכשילו מבלי ידיעתו — הרי זה כנותן לו עצה רעה. ואם לדעת המאכיל הדבר אסור ולדעת האוכל הדבר מותר, שייכת סיבה ב' ולא סיבה א' וכל זה כשסובר שזה אסור מעיקר הדין ולא משום חומרא, לפיכך מי שמחמיר ולא מטלטל בשבת גם במקום שיש עירוב — אינו רשאי לבקש מאחרים שיטלטלו עבורו [אם עושה כן משום שחושש מעיקר הדין לדעת הפוסקים שאין העירוב מועיל, ולא אם עושה זאת משום חומרא בלבד]. ואפילו אם השני מטלטל בין כך חפצים אחרים, אך נראה שאין זה אלא איסור דרבנן (ראה ביאורים ובירורים אות כ').

(יג) ריטב"א (סוכה דף י'), ולמד זאת מן העובדה שהשכיבו בסוכה שפסולה לדעת השוכב וכשרה לדעת המשכיב והמשכיב לא ידע שהשוכב מוכן לישון בסוכה זו מפני שהוא פטור מהסוכה כיון שהוא שליח מצוה, ופירש הריטב"א הטעם שרשאי לעשות כן — משום שהאיסור ניכר והוא בעל הוראה, ואם האיסור לא ניכר אסור, כמו שנאמר (חולין ק"א): "חס ליה לזרעיה דאבא בר אבא דליספיה לי

עיוור" דרבנן, ולדעת הרבה פוסקים עבר באיסור תורה של "לפני עיוור" (יד).

ג; המוזהרים באיסור

א. ישראל: כל איש מישראל וכן אשה מוזהרת (חינוך מ' רל"ב) [ולדעת הרמב"ן (יבמות פ"ד ב') איסור שאינו שוה בכל אינה מוזהרת עליו (יד, 1)] שלא להכשיל אדם מישראל (יד, 2)

מידי דלא סבירי לי' [חלילה שבנו של אבא בר אבא [שמואל] יאכיל אותי דבר שאני סבור שהוא אסור], והפר"ח סובר, שאין הדבר אסור מעיקר הדין אלא משום מידת חסידות יש להודיעו, כשם שהיו בית הלל ובית שמאי מודיעים זה לזה (יבמות ט"ו).

יד) משום דלא גרע ממכשיל חבירו בעצה רעה, אלא שיש לומר שדבר זה אמור רק במקרה שהשני אינו מכיר באיסור, שאם היה מזיד אין זו הכשלה בעצה רעה, ונאסר רק משום חיוב האדם לא להכשל באיסור עצמו ולכן אסור לו להכשיל את האחרים וכמו שנתבאר בביאורים ובירורים אות י"ב, אלא שהרמב"ם מפרש "לפני עיוור" – מי שהתאוה סימאה את עיניו אין להכשילו, משמע קצת, שגם כשעובר במזיד בכל זאת שייך לומר שיש איסור של הכשלה בעצה רעה.

יד, 1) בספר "מחזיק ברכה" (יו"ד סי' ס"ב) למד שאף איסור דרבנן אין עליהם [וי"א שרק על נשים אחרות לא הוזהרו הנשים אבל גם הן הוזהרו שלא להכשיל אנשים אף בלאו שאינו שוה בכל (וראה אות י"א בשד"ח הנ"ל)].

יד, 2) אף בדבר שהישראל עצמו לא מוזהר באיסור הזה, כמו אשה המושיטה תער לאיש הרוצה לגלח זקנו, או ישראל שנעשה שליח

לפני עור לא תתן מכשול

וכן שלא להכשיל נכרי (פסחים כ"ב, יו"ד קנ"א). וראה ביאורים ובירורים (טו) האם גם נאסר סיוע לעבירה לנכרי, וראה עוד ביאורים ובירורים (טז) אם גם לגרום לנכרי מכשול על ידי אחר אסור לישראל.

ב. אדם חשוב: חייב להזהר ביותר שלא יגרום להכשיל באיסור ואפילו במקום שאין איסור הכשלה.

ג. קטן: אביו צריך לחנכו שלא יכשיל אחרים, כשם שצריך לחנכו ביתר האיסורים.

ד. בן נח: נחלקו הפוסקים אם בן נח מוזהר באיסור "לפני עיור", לדעת החת"ס אינו מוזהר, ולדעת ה"חמדת שלמה" מוזהר הנכרי, וראה עוד "גליוני הש"ס" (ע"ז דף ט"ו) וספר "אור לעמים" (יז).

של כהן לקדש לו גרושה, אסור לו להכשיל אלא שיש לומר שאין איסור זה אלא כדין הנותן עצה רעה, ועובר רק כשהמשלח אינו יודע באיסור (ראה תוס' ב"מ דף י' ע"ב, ובאורים ובירורים אות יג).

(טו) ראה "באר היטב" (או"ח) (סי' שמ"ז), שכתב שאם הנכרי יכול לעשות את האיסור ללא סיוע הישראל אינו אסור לסייעו, ואחרים חולקים.

(טז) אסור למכור לנכרי דבר שהוא עלול לחזור ולמוכרו לישראל, אם אין האיסור שבדבר ניכר, ובכל זאת, רשאי למכור לנכרי בשר אבר-מן-החי, כשירדע כשאין הנכרי אוכלו בעצמו, אף כשיש חשש שימכרו לנכרי אחר שהוא יאכלנו (יו"ד סי' קנ"א).

(יז) ואם הנכרי יודע שהדבר אסור, אין שייך בזה עצה רעה, אלא האיסור

ד; את מי אסור להכשיל

א. ישראל: אסור להכשיל שום בן ישראל בין איש ובין אשה בין גדול ובין קטן (יח).

ב. מומר: גם את המומר אסור להכשיל בעבירה (באר היטב או"ח סי' שמ"ז), ומהש"ך (יו"ד סי' קנ"א סק"ו) נראה, שאין עוברים בהכשלת מומר באיסור לפנ"ע (יט), ובשו"ת

הוא משום שזה חלק מחיוב האדם שלא לחטוא לא בעצמו ולא להחטיא זולתו. וראה מנ"ח הסובר שאין נכרי עושה איסור אם עבר מבלי לדעת שהדבר אסור, ואינו כישראל.

(יח) וראה לעיל ביאורים ובירורים אות ד', ובשד"ח (מערכת הו' סי' כ"ו ס"ק ל"ה) הביא שיש שנסתפקו בדבר והוכיח מדברי הריטב"א שיש איסור לפנ"ע גם בקטן.

(יט) ה"דגול מרבבה" (שם) פירש, שאיסור לפנ"ע קיים גם בהכשלת מומר, ורק אם המומר עושה עבירה במוזד אין חיוב להפרישו מהעבירה. בגמרא (ב"ק ס"ט) נתבאר, שאין צריך להפריש גולן שלא יעבור באיסור נטע רבעי, משום שנאמר: "הלעיטהו לרשע וימות". וכתב החת"ס (יו"ד סי' שכ"ב) שמותר לנדות עברין אף כשיש חשש שמא ימיר דתו, דהלעיטהו לרשע וימות". וכן כתב הרדב"ז, לענין חשוד להשבע לשקר ונתחייב שבועה, שאין צריך לבטל את תביעתו מלחייבו שבועה, משום "הלעיטהו לרשע וימות", ועוד שצריך להצילו מאיסור גזל (ראה עוד שד"ח אות בהנ"ל). לפיכך מותר לסגור רחובות כדי שלא יסעו בהם מחללי שבת, אף אם על ידי כן מתארך מסלול נסיעתם ומוסיפים באיסור. מומר ששלח נכרי לקנות נבילות וטריפות ויכול לקנות גם במקום אחר, האם רשאי הישראל למכור לשלוחו של המומר נבילות וטרפות, ראה שו"ת "משיב דבר" (ח"ב סי'

"חיות יאיר" (סי' קפ"ה ובהשמטות שם דף ע"ח ודף רסז) הרבה להשיג על כך.

ג. נכרי: אסור להכשיל נכרי בעבירה, ואם הנכרי אינו יודע שהדבר אסור, לדעת המנ"ח אין הנכרי עובר באיסור כשהוא שוגג, לכן אין איסור להושיט לו כשאינו יודע, ואחרים חולקים.

כשהנכרי יכול לקחת בעצמו את האיסור – יש אומרים דאין איסור לסייעו, ואחרים חולקים (ראה שד"ח כללים מע' הו' סי' כ"ד אות ב').

ה; באלו דברים נאמר איסור "לפני עיור"

א. המכשיל באיסור תורה: אסור להכשיל אדם לעבור על שום איסור, בין שהוא לאו או לאו הניתק לעשה או איסור עשה.

ב. מניעת קיום מצווה: המונע חבירו לקיים מצוות עשה, ב"שדי חמד" הנ"ל דן אם עבר, ובספר שאילת ישורון (סי' ל"ז) הביא ראיות שעובר.

ג. דבר שהוא מותר והעושה אותו סבור שהוא אסור, האם יש איסור להכשילו בדבר: בגמרא (קידושין ל"ד א') נראה שיש

ל"א) שרצה להתיר, כיון שהוא מומר ויכול להשיג במקום אחר באותו אופן.

איסור לגרום לאדם שיעשה זאת, כיון שבאותו זמן הוא חושב לעשות איסור גם זה נחשב לאיסור.

ד. העובר עבירה ומוסיף להכשילו באותה עבירה: אדם המספר לשון הרע לקבוצת אנשים ובא אדם נוסף להאזין ללשון הרע והרי הוא מכשילו באיסור נוסף, האם משום כך עבר המאזין הנוסף באיסור "לפני עיור", הן בכך החפץ חיים בפתיחת ספרו, והוכיח ממשמעות הריטב"א (ב"מ דף ה'), שכל שבלעדיו נעשה האיסור בין כך, אין המוסיף באיסור עובר משום "לפני עיור" ויש בזה רק איסור מסייע (כ).

ה. הכשלה באיסור דרבנן: כבר נתבאר לעיל (סע' ב' סק"ז) שנחלקו בזה אם עובר מדאורייתא או מדרבנן, עיי"ש (כא).

(כ) בגמרא משמע שאם מוסר צאן לרועה אשר חשוד להכשל באיסור גזל כיון שמרעה את הצאן בשדות זרים, הדבר מותר אם יש לו צאן לרעות גם מבלי שמוסר לו את שלו, כיון שאין בזה משום לפנ"ע, שהרי יעשה את האיסור גם מבלי הצאן של המוסר. ויש לחקור, האם מי שחושש לשיטת האוסרים לטלטל גם במקום שיש עירוב, אם רשאי למסור חפץ למי שמוציא בין כך חפצים לרשות הרבים, שלכאורה הוי רק איסור דרבנן של ריבוי בשיעורים (ראה שו"ת "ארץ צבי" ו"מחנה ישראל").

(כא) וכבר נתבאר לעיל — שאיסור דאורייתא של הכשלה בעצה רעה כשמכשילו באיסור אינו אלא כשהאוכל אינו יודע שהדבר אסור, כיון שאם ידע ועבר הרי אין בזה משום עצה רעה [וראה ביאורים ובירורים אות י"ב], אלא שלפי דברי בעל נתיבות המשפט (סי' רל"ד) שעבירה בשוגג באיסור דרבנן אינה עבירה, לכאורה, לא שייך לעבור משום לפנ"ע דאורייתא באיסור דרבנן. ויש לדון, כיצד מותר להעסיק

ואין להכשיל שום אדם אף במנהג דרבנן, לפיכך אין למכור בשר בתשעת הימים למי שעובר על המנהג ואוכלו באיסור אף שאינו אלא מנהג (כב).

ו. הכשלה בפעולה שהיא אסורה משום מידות רעות: לדעת הגר"י מסלנט אין עובר בלפני עיור ובספר "משפט כהן" הרבה להשיג עליו (כג).

אנשים שלא עשו הבדלה, הרי מכשילים אותם באיסור דרבנן, ויש מי שנהג לומר במוצאי שבת לכל נהג שנסע עמו: "שבוע טוב" כדי שהנהג יענה לו "שבוע טוב" ויחשב כהבדלה, אך ביום ראשון ושני אין עצה זו שייכת וצ"ע.

(כב) ואם יש חשש שיכשלו באיסור חמור יותר, כגון שאם לא ימצאו בשר כשר יאכלו בשר איסור, יש מתירים למכור להם (ראה "שערים המצויינים בהלכה"), ויש אוסרים גם בכהאי גוונא (ראה "שדי חמד" ערך בין המצרים). הפמ"ג (או"ח סי' קס"ט) הביא מהתוספתא שנאמר שם: "שאין הרופא רשאי ליתן דמאי לחולה, ואם היה הדמאי של החולה עצמו אינו רשאי ליתן "לפיו" אלא ליתן "לידו". יש לדקדק בדברי הפמ"ג, שאיסור דרבנן השייך לחולה עצמו מותר ליתן לידו [כפי הנראה הסיבה שהחולה יכול ליטול את האיסור בעצמו] ואין בכך משום מסייע ביד עוברי עבירה כיון שהוא חולה וצ"ע.

(כג) בגמרא (נדרים דף מ') מצינו, שרבא כשהיה חולה היה מפרסם שהוא חולה — כדי שאלו השונאים אותו ישמחו על כך, ועל ידי כן תסור ממנו המחלה, כאמור: "בנפול אויבך אל תשמח פן יראה ה' ורע בעיניו וסר מעליו אפו". לכאורה יש ללמוד מזה — שמותר להכשיל אנשים באיסור של מידות רעות, ויש לדחות קצת שאולי הותר רק במקרה מחלה, או שהכוונה לאנשים שאינם יהודים (וראה קידושין ל"ד, א) כשרצה האב לבחון אם בנו כעסן או לא — עשה דברים

ז. לפני דלפני עיור: אין למכור דבר איסור לישראל החשוד שימכרנו לישראל אחר, כיון שמכשיל את המוכר באיסור לפני עיור, ואף לנכרי אין למכור דבר איסור שאינו ניכר, אם יש חשש שימכרנו לישראל, אבל אם הנכרי ימכור רק לנכרי [אף שהוא דבר שאסור לנכרים] מותר (ראה שו"ע אבן העזר סי' ה').

ח. דבר שהוא עומד למלאכת היתר ואפשר לעשות בו מלאכת איסור: אין איסור למכור דבר שהוא נועד למלאכת היתר, אף שאפשר לעשות בו דבר איסור, כגון למכור מכונית לאדם שאינו שומר תורה ומצוות שיתכן ויסע בה בשבת, משום שזה רק ספק (כג, 1) והותר משום דרכי שלום (כד).

המביאים לידי כעס לראות אם יכעס או לא, ולכאורה הרי מכשילו באיסור כעס, ואולי יש לרחות ולומר שכיון שרצה להעמידו על האמת ולתקן מידותיו לכן מותר וצ"ע.

(כג, 1) י"א שאין להושיט דבר למי שיתכן ויאכלנו באיסור, לפיכך אין להושיט אבר מהחי לנכרי – משום שיש לחוש שיאכלנו, וכן אין להושיט כוס יין לנזיר – משום שלכל אדם אחר מותר לכן יש לחוש שמא ישתה, אבל דבר איסור אחר מותר להושיטו לישראל, כיון שאין חשש שיאכלנו, ונראה דהכל לפי האדם והענין (וראה ביאורים ובירורים אות כ"ה בדברי החזו"א).

(כד) לכאורה גם שלא מפני דרכי שלום מותר, כיון שעדיין לא הגיע זמן האיסור, וראה תורת זרעים (שביעית פרק ה') וחזו"א שביעית (סי' י"ב סק"ט), וכן לענין מכירת כלים שעושים בהם מלאכת הקרקע לחשוד על השביעית לפני השביעית.

ט. לגרום מכשול לאדם כדי להצילו ממכשול חמור יותר:
יש מקום להתיר ראה ביאורים ובירורים (כה).

י. אפילו בדבר שבדיעבד מותר, צריך להודיע לחבירו
ולהמנע מלהכשילו, כגון אם בישלו בקדירה שנתבשל בה דבר
איסור ועתה אינה בת יומא (שדי חמד אות כ"ז בסימן הנ"ל

כה) בספר חסידים (אות ט"ה) נתבאר שאם אדם כועס על חבירו, מותר
לאחר לשמוע ממנו לשון הרע על מי שכועס עליו, כדי לפייסו
ולהוציא הכעס מלבו, שאם הוא לא ישמע ממנו ויפייסנו יש לשער
שודאי יספר לאחרים שיאמינו לו ויכשל בעוון חמור יותר, וראה
שד"ח (דיני לפנ"ע הנ"ל אות י"א) שאין אומרים לאדם חטא כדי
שיזכה חברך.

החזון איש (שביעת סי' י"ב ס"ק ט') כתב:
"ונראה דהא דהקילו חכמים בספק, אע"ג דספק מכשול ודאי
אסור ליתן לפני עיור, והיה ראוי להחמיר בספיקות, משום דאם באנו
להחמיר בספיקות נמי נעשה מכשול שנמנע חסד ודרכי חיים ושלוש
מעצמנו ומהם, והן רק ע"ה וחייבים אנחנו להחיותם ולהטיב עמם,
וכל שכן שלא להרבות שנאה ותחרות בינינו וביניהם, ועוברין על לא
תשנא ועוד כמה לאוין שאין איסורן קל מאיסור זה שאנו באין
להציל אותם ממנו [ואף למכור לעכו"ם הותר משום כך, שגם הם
מוזהרים על השלום עם ישראל], וכן אמרו (מו"ק י"ז א'), במכה בנו
גדול. והלכך שקלו חז"ל בפלס עד כמה שיש להתנהג לקונסם
ולמשוך ידינו מהם, ושלא נגרום מכשולים יותר גדולים להם ולנו,
והכריעו לאסור למכרם בזמן שהוא ודאי לעבירה ולהתיר בספק, וזו
הדרך הממוצעת והישרה, והיינו נמי טעמא דשרינן בשעה שאין
האיסור עדיין מוכן כמו שמותר למכור לחשוד על המעשר ולא נאסר
אלא לאחר שהגיעו לעונת המעשרות".

[וראה שד"ח (כללים מע' הא' או"ח קמ"ז) בשם השיבולי דוד
(י"ד סי' קנ"ה) שאיסור לפנ"ע הותר משום איבה, וזה דבר הצ"ע

בשם זרע אמת ח"א סי' ז'), וזה דלא כדברי הברכ"י (יו"ד סי' ר"מ אות י"ג), הסובר שאין איסור לפני עיור בדבר שעונשו רק בידי שמים, והשד"ח השיג עליו דלא גרע מאיסור דרבנן.

ו; חיוב לסלק מכשול

א. חיוב לסלק מכשול: 1. כתב הרמב"ם (פיה"מ שביעית פ"ה מ"ו) שאין לסייע לעוברי עבירה אלא יקלקל להם.

2. בגמ' (מו"ק ה') נלמד מהפסוק של "לפני עיור" שיש חיוב לציין קברים כדי שלא יכשלו, ויש מי שלמד מזה שכל שבידו לסלק את התקלה חייב להסיר אותה, והשד"ח (כללים מע' הו' סי' כ"ו דיני לפנ"ע אות כ"ה) הוכיח שאין הלאו כולל חיוב סילוק מכשול.

ב. מי שמכה בנו גדול מנדין אותו כיון שגורם מכשול לבנו שמא יבעט בו: ויש לדון, אם בכל שימת מכשול מנדין, או שזה דין מיוחד במכה בנו.

מדוע הותר משום איבה, וכן הביא השד"ח מספר "בית יהודה" (יו"ד סי' י"ז) שכדי שלא להשיב על הקלקלה מותר לעבור "על לפני עיור", וגם דבריו צ"ע.

מדבריהם למדנו, שיש להתיר לכבד אורח שאינו שומר תורה בדבר מאכל אף שלא יברך, ואף מדברי החזון איש יש קצת ראייה לדבר שכדי למנוע מכשול גדול יותר יש מקומות שהתירו, ולמעשה צ"ע, וראה ספרנו "מילי דברכות" (עמ' 45) ושו"ת "מנחת שלמה" (סי' ל"ה).

ג. מי ששם מכשול לפני אחר: חייב בכל כוחו להשתדל למונעו מלהכשל באותו מכשול, ואם צריך להוציא על כך את כל רכושו, ראה מה שכתבנו לעיל ביאורים ובירורים אות י"א.

ז; ענינים שונים של דברים האסורים משום "לפני עיור"

א. אסור לאדם לגרום מכשול, לפיכך אסור להביא את עצמו לידי חשד (כו), וכן אסור לגרום שילעגו לו, לפיכך לא יעשה מילי דחסידות אם על ידי כן גורם שילעגו עליו, וראה בספר "שלמת חיים" באיזה אופן צריך לעשות המצוה גם אם ילעגו עליו.

ב. נתינת כסף לצרכי אכילה לחשוד שיקנה לעצמו דבר האסור: מותר לאדם ליתן לפועליו כסף כדי שיקנו לעצמם אוכל ואינו צריך לחשוש שמא יקנו אוכל האסור, היות ואינו מניח את האוכל לפניהם, ועוד שהדבר רק ספק אם יקנו דבר האסור (ריטב"א ע"ז דף ס"ג). וצ"ע אם מותר גם במקום שרוב החנויות מוכרות דבר האסור [או טבל והפועל אינו יודע לעשר] והפועל חשוד לקנות שם דבר האסור. להאכיל פועלים שאינם מברכים ראה ס"ק ג'.

ג. אין ליתן פת למי אינו נוטל ידיו לסעודה (או"ח סי' קס"ג), ואסור לתת פת ואף למי שיש חשש שמתוך שעסוק

(כו) כך כתוב בספר "תורת היראה" לרבינו יונה, אלא שיש לאסור גם משום חילול ה'.

במלאכתו ישכח ויאכל ללא נטילת ידים כמו השמש וכו', ואין ליתן דבר מאכל למי שאינו מברך על האוכל (כו, 1) (עיין שו"ע או"ח סי' קס"ט).

לכבד אורח שאינו מברך במאכל, כשיש בכך משום דרכי שלום, או הזמנת אנשים שאינם שומרי תורה לשמחות, האם מותר ראה ביאורים ובירורים אות כ"ה. פתיחת קיוסק, מסעדה, או חנות לממכר מזון, כאשר באים לקנות שם אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות ואף אוכלים במקום [כך שאין לתלות שהם קונים לצורך כיבוד אחרים שאז יתכן והוא לצורך מי שמברך], בשו"ת "תורת חסד" (סי' ה') התיר, כיון שהיו איסור דרבנן, ומה שאין מברכין ברכת המזון העבירה אינה במעשה האכילה. וראה גם דרכ"ת (יו"ד סי' קי"ז ס"ק ס"ה) לענין מכירת דבר האסור מדרבנן במקום שיש חשש שאנשים שאינם הגונים יקנו ויאכלו את הדבר האסור אם בכל זאת מותר, וראה שו"ת בית יצחק (או"ח סי' כ"ט) שהתיר.

לעבוד כמלצר בחנות שמוכרים דברי מאכל למי שאינו מברך, נראה שדינו כבעל החנות. לצורך מצות צדקה כגון ליתן לעני שאינו מברך יש מתירים ויש אוסרים (ראה או"ח סי' קס"ט ובמ"ב שם).

(כו, 1) לדעת "ערך לחם" מותר לסייע באיסור דרבנן דהוי כגזירה לגזירה, לכן כל שלא נותן לו משלו אינו אסור, ובשד"ח (כללים מע' הו' סי' כ"ד אות ג') הביא שיש החולקים וסוברים שמסייע אסור גם באיסור דרבנן.

לשרך זוגות שאינם שומרים דיני טהרת המשפחה: בספר "משיב דבר" (יו"ד ח"ב סי' ל"א) אסר משום מסייע והתיר רק משום פרנסתו (כז).

סידור קידושין לזוגות שאינם שומרי תורה ומצוות ראה ביאורים ובירורים (כז, 1).

מכירת עיתונים חילוניים, ספרות חילונית, טלוויזיה וכדומה: בספר פסקי תשובה כתב, שהמוכר הזה נחשב כמסית ומדיח ואף במקום שיכולים לקנות אצל אחרים. מכירה לנכרים כשיש חשש שמא ימכרו לישראל בודאי אסור, ואף אם קונים רק לעצמם יש לומר שאוסור להכשילם, משום שגם הם נצטוו על כפירה ופריצות.

(כז) אין לעשות שלום בית בין זוגות שאינם שומרי תורה, אלא במקום שיש חשש למכשול גדול יותר של אשת איש (מגדולי ההוראה בירושלים).

(כז, 1) נראה שכיון שיש חשש שאם הרבנים לא ישיאו אנשים שאינם שומרי תורה, הרי יגרם חלילה גם מצב של גרושים אורחיים ויבוא למכשולים גדולים.

יש לדון בשתיית היין שכרגיל נותנים לשתות לחתן והכלה, אם לא עדיף שהרב ישתה את היין ולא הם, משום שאם יתן להם לשתות הרי מכשילם כי מן הסתם לא כיוונו לצאת בהברכה, וכן היין לכאורה נאסר כיון נסך [ואף שיש אומרים שלמומר עצמו אין היין נאסר (ראה "ציץ אליעזר" חלק ח')] הרי גם הכלה שותה מהיין שנגע בו החתן, וכן כשמוסיפים יין לשירי הכוס לצורך ברכת הנישואין, הרי אין לברך עליו כיון שהוא כבר נאסר] ולגבי בעית היין-נסך אפשר לפתרה עלידי בישול היין.

סוכן עיתונים שאין בהם כפירה ופריצות, אולם העיתון נדפס בשבת, ראה בספר "משיב הלכה" ח"ד שדן שאסור להיות מנוי על עיתון זה, ושם דן אם מותר להיות מוכר של עיתון זה.

ו. **מסירת עבודה לעבריין החשוד לעשות גם בשבת:** מותר למסור עבודה לעבריין החשוד לעבוד בשבת, אם ימסור לו את המלאכה בזמן המספיק לעשותה לפני השבת.

ז. **דין שותף עם ישראל מחלל שבתות,** עיין בשו"ת "עין יצחק". אין להיות שותף למוסר צדקה המחלל שבת (אגרות משה או"ח ח"ב סי' ס"ב).

ח. **רופא שנתבקש על ידי נכרית ליתן לה סמים להפיל עובר:** בשו"ת מהרי"ט (ח"א סי' צ"ז וצ"ט) התיר במקרה שיש רופא אחר שבין כך יתן לה אם הוא לא יתן לה את הסמים.

איסור הלואה ללא עדים ושטר: השו"ע (חו"מ סי' ע') כתב שאסור להלוות אלא בעדים או בשטר, כדי שלא להכשיל את הלוח, ולדעת הריטב"א אין זה אלא מידת חסידות, ואולי על זה סמכו העולם להלוות (ועיין בב"ח שם, ובספר "לפני עיור" עמ' רכ"א ועמ' רמ"ח, וראה לעיל בביאורים אות י').

ח ; איסור סיוע לעוברי עבירה

א. **כללי איסור מסייע:** ו. סיוע באיסור היינו כשהאדם יכול לעבור על האיסור גם אם המסייע לא יעזרנו בעבירה,

לפני עור לא התן מכשול

ואסור מדרבנן (כז,2), ואם מאכילו בידים יש אומרים שעובר באיסור דאורייתא של לפנ"ע.

2. באיסור דרבנן: נחלקו אם יש איסור מסייע ראה שד"ח (מערכת הו' סי' כ"ד אות ג').

3. מסייע לנכרי מחלוקת, וכן מסייע למומר מחלוקת.

4. הרוצה לעבור במזיד, נחלקו אם יש איסור מסייע (ראה דגמ"ר יו"ד קנ"א ושד"ח).

5. סיוע לפני שעת האיסור: מותר, כמו שאמרו (שביעית פ"ה, גיטין ס"א) משאלת אשה נפה וכברה, ובשעת האיסור אסור, ולפי הרא"ש גם לפני כן אסור (ראה "בנין ציון" סי' ט"ו).

סיוע ממשי שיש בו משום סיוע בגוף העבירה, אפילו שלא בשעת עבירה אסור.

6. מסייע לדבר איסור כשיש בדבר משום דרכי שלום: אם מסייע משום דרכי שלום [וכן לצורך פרנסה הוי כדרכי שלום ("משיב דבר" ח"ב סי' ל"א)] מותר, ובספר שדי חמד" (כלל כ"ד סק"ג) חלק עליו עיי"ש.

ב. מכירת דבר שעלול לגרום לעבירה: 1. אסור למכור בשביעית כלי עבודת הקרקע לחשור על השביעית.

(כז,2) החבי"ף (בספר "ראה חיים" דף הף א') סובר, שאיסור מסייע הוא משום ערבות לפיכך על נשים שלא קבלו ערבות לכאורה אין איסור וראה בשד"ח (לפנ"ע סי' כ"ד אות י"א).

2. דבר שדרכו לאיסור והיתר כמו מכירת פרה חורשת
לחשוד על השביעית, אף שעיקרה לחרישה, כיון שיתכן שהוא ישחטנה לאכילה מותר, לדעת ה"קול סופר" סיבת ההיתר משום שזהו פרנסתו של האומן, ואם כן מי שאין פרנסתו בכך אסור למכור, ולדעת התפארת ישראל (שביעית שם) רק בדבר שרובו עומד להיתר מותר, ומדין פרה חורשת משמע שלא כדבריו, והחזו"א (הובא לעיל ביאורים ובירורים אות כ"ה) פירש, שחכמים ראו שאם לא ימכרו, תצא מכך תקלה של מניעת חסד מאתנו, ומכשול של שנאה.

3. לפני זמן איסורו מותר למכור (ראה בספר "תורת זרעים", שביעית פ"ה), וכן נראה מהמג"א (סי' שמ"ז סק"ד), לפי זה המוכר בימות החול דבר שיתכן שיחללו בו שבת, לפי שיטתם יש בזה צד היתר, ומדברי פוסקים אחרים נראה דלא התירו וצ"ע (כח).

4. דבר שהוא אינו מיוחד לאיסור אלא שאפשר לעשות בו איסור, כגון בית שיתכן שידליק בו את האור בשבת, מכונית שיתכן ויסע בה בשבת, סיר שיתכן ויבשל בו בשבת או מאכל האסור — מותר (וראה אגרות משה או"ח חלק ב' סי' ס"ז), וצ"ע אם מוכר לו בזול באופן שבלעדי זה לא היה מסוגל לקנות. כמו כן מכירת רשימת קונים לאחר המחלל שבת, דן באגרות משה הנ"ל להיתר עיי"ש.

חנות שפתוחה בשבת, בכל זאת מותר לספק לה סחורה

(כח) שאסרו למכור למחלל שבת בע"ש דברים שיתכן ויחלל בהם שבת.

בימות החול, היות ויש לה סחורות אחרות למכור, אך אם בקשו בדחיפות לשלוח סחורה בערב שבת אסור, משום שיש לתלות שנגמרה להם הסחורה ("אגרות משה" או"ח ח"ב סי' ס"ב).

ג. השאלת דבר שעושים בו דבר איסור: 1. אין להשאיל מכונית למחלל שבת שמא יסע בה בשבת, ועוד כתב ב"הר צבי" (או"ח סי' קכ"ה) שאין לקנות מכונית חרישה בשותפות עם משק של אנשים פרקי עול מצוות, כיון שהוא חשש קרוב לודאי, וראוי שלא להשכיר רכב לפורקי עול כאשר הרכב מושכר להם גם לשבת, וצריך להסדיר את תנאי השכירות באופן שלא יוכל לנסוע בשבת.

2. דבר שדרכו להיתר ולאיסור בשוה, מותר להשאילו לחשוד לחלל שבתות, אבל בדבר שההיתר אינו מצוי כמו האיסור אין להשאילו אלא כשיש במניעת ההשאלה ענין של דרכי שלום (מג"א שמ"ז סק"ד) (כח,1). ואם אמר בפירוש ששואל את החפץ לדבר האסור, אסור להשאילו, ואם השאילו סתם וראהו עושה באיסור אינו צריך להפרישו, אלא כדין אפרושי מאיסורא שבכל מקום.

ד. פורט אדם לחבירו מעות בשביעית: אף שיש לו פועלים העושים באיסור, ומשאיל לו סאה למדוד אף שיש לו

(כח,1) משאלת אשה לחברתה החשודה על השביעית נפה וכברה וריחים, ואף כשידוע שיש לה רק תבואה של איסור והותר מפני דרכי שלום.

גורן ויתכן שישתמש לפירות שביעית, אבל אסור לסייע בידים (כח, 2).

ה. אסור לסייע לעובר עבירה בכל אופן: 1. לפיכך אין להיות מנוי על עיתון הנדפס בשבת ("משנה הלכות" ח"ד). יש לדון אם מותר לקנות כרטיסי "מפעל-הפיס", כיון שבכך מסייע למוסדות חינוך חילוניים הנבנים על ידי מפעל הפיס, ומכל שכן שאין למלא כרטיסי "ספורט-טוטו", שמסייע לחילולי שבת הנגרמים על ידי בדיקת כרטיסי הטוטו ולמשחקי הספורט הנערכים בשבת.

2. אדם הנוסע בשבת ושואל היכן מקום פלוני כדי להגיע עם הרכב לשם, ואם לא יענו לו ימשיך לנסוע ולחפש, ראה ביאורים ובירורים (כט) כיצד ראוי לנהוג.

אסור לומר לעוסק במלאכת איסור "תצלח במלאכתם", אך נראה שכשאין הדבר מעשה איסור ממש, מותר לברכו,

(כח, 2) ולכן לא תטחן ולא תבור עמה (ראה חזון איש שביעית סי' י"ב), והכלל הוא, שאסור לסייע אם העזרה בזמן שהאיסור נעשה, ואם הסיוע הוא לאחר שהאיסור כבר נעשה מותר, לפיכך מותר לסייע לע"ה שטימא את החולין שלו לאחר שכבר נטמא.

(כט) יש לדון בדבר, שמחר גיסא על ידי הדרכתו בדרך הנכונה, אפשר לקצר במסלול נסיעתו ואז יחלל פחות את השבת, ומאידך גיסא אסור לסייע לעובר עבירה, ואם יאמר "איני יודע" הרי משקר, אלא שיש להתיר לשנות משום דרכי שלום, ונראה שיענה: "אני מצטער מאוד אינני מסייע לחילול שבת". (ואחרים סוברים שישתמט ולא יענה ראה ספר "לפני עיור" עמ' רנ"ז).

לכן מותר לומר "מזל טוב" לפורק עול מצוות שנשא אשה, כיון שנשיאת האשה אינה עבירה, אלא אם לאחר מכן לא ישמור דיני טהרת המשפחה.

3. יש להקפיד להסתפר אצל ספר שאינו מגלח את לקוחותיו בתער כדי לסייע בידו שלא יתפתה לגלח, וכן כדי לשכנע ספרים אחרים להמנע מגילוח בתער.

4. יש להמנע מקניית מוצרים של בית חרושת יהודי המייצר בשבת, משום שעל ידי שיצטברו אצלו כמויות יצטרך להשבית מדי פעם את המפעל וימנע חילול שבת לזמן מסוים ("קהלות יעקב" ח"ב סי' ז מובא בספר "לפני עוור" עמ' רנ"ה).

ט; עבודה במקום שיש בכך משום סיוע לעבירה

א. אדם העובד בדפוס ובעלי הדפוס מדפיסים דברים אסורים, בכל זאת ישנם אופנים שמותר לו לעבוד שם, כגון אם יש פועלים אחרים ואם הוא לא יעבוד אחרים יעשו המלאכה, ויש לשאול לחכם בכל מקרה.

ב. העובד בחנות שבעליו מוכרים נבילות וטריפות לנכרים, שהבעלים עושים איסור בכך, ישאל לחכם (ל).

ת.ו.ש.ל.ב.ע.

(ל) בשו"ת "יגל יעקב" יו"ד, נשאל על פועל שעבד בחנות שמכרו נבילות וטריפות לנכרי, ועברו בכך על הדין שאסור להשתכר באיסורי אכילה, ובכל זאת התיר לעבוד בחנות הזו משום שהוא אינו משתכר מהם.

מילואים

אחרי כתיבת הדברים נדפס הספר החשוב "לפני עיור" של ידידי הרב יצחק אדלר שליט"א, ובו הרבה פסקים בענינים שונים הקשורים לעניני "לפני עיור" שלא נתבארו בחיבורנו או שרק נתבארו בקצרה.

— — — — —

בספר שערי תשובה לרבינו יונה (שער ג' אותיות קצ"ה קצ"ח) מבאר שיש ג' ענינים בענין תוכחה: א. להפריש מהחטא ונלמד מהכתוב 'ובערת הרע מקרבך'. ב. להוכיח בדיבור ונלמד מ'הוכח תוכיח את עמיתך'. ג. לא להישאר במקום שעושים עבירה אפילו במקום שאינו יכול להפריש או להוכיח, כדי שלא יתפרש כמסכים לחטא כיון ששותק.

"החלק הששי מי שיש בידו למחות ואינו מוחה, ואין בפיו תוכחות, ועל מעשה החטאים לא ילטוש עין ולא ישגיח, ולא יהיה להם לאיש מוכיח. והנה נצטוינו לבער הרע מקרב עמנו, שנאמר (דברים יג, ו) ובערת הרע מקרבך. ואמרו רבותינו כל מי שיש בידו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה נתפש על אנשי ביתו. יש בידו למחות באנשי עירו ואינו מוחה נתפש על אנשי עירו. יש בידו למחות בכל העולם ואינו מוחה נתפש על כל העולם. ונאמר (ויקרא כו, לז) וכשלו איש באחיו, ודרשו בו ז"ל איש בעון אחיו. ואמרו כל ישראל ערבים זה בזה.

החלק השביעי הרואה את אנשי מקומו עם קשה עורף, ואומר בלבו אולי לא יקשיבו אם אדבר להם נכוחות, ופי אמלא תוכחות על כן יחשוך פיו. והנה עונו ישא כי לא נסה להוכיח ולהזהיר, (אולם) [אולי] אם רוחם העיר, יעורו משנת אולתם, ולא תלין אתם משוגתם. ואמרו רז"ל בענין מה

שכתוב (יחזקאל ט, ד) והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים וגו'. אמרה מדת הדין אף על פי שהללו צדיקים גמורים וקיימו את התורה, היה להם למחות ולא מיחו. אמר הקדוש ברוך הוא גלוי וידוע לפני שאם היו מוחין לא היו מקבלים מהם. אמרה מדת הדין רבוננו של עולם אם לפניך גלוי, הם לא ידעו אם ישמעו העם לקולם ואם יחדלו. וצוה השם יתברך אחרי כן (שם פ' ו) וממקדשי תחלו, והם הצדיקים המקודשים, כי נענשו על דבר שלא מיחו. ונאמר (ויקרא יט, יז) הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. ואם הדבר גלוי לכל וידוע ונבחן ונחקר כי החוטא שונא מוסר ולא ישמע לקול מוריו ולמלמדיו לא יטה אזנו, על זה נאמר (משלי ט, ח) אל תוכח לץ פן ישנאך. ואמרו כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע. ואמרו מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין.

החלק השמיני איש אשר ישמע את דברי בני אדם מדברים לשון הרע, או כי ישמע כל פה דובר נבלה, או יושב בסוד משחקים בוזים תורה ומצות, ויודע כי הם סרבים וסלונים ואם יוכיחם לא יקשיבו אל דבריו, על כן ישים יד על פה, גם זה יענש כי לא ענה כסילים כאולתם, פן יאמרו כי הוא כמו הם וכי הודה על דבריהם, אף כי יתחייב לענות ולגעור בהם לתת גודל לתורה ולמצות אשר בזו לעגו להם, ויקנא לכבוד נקי וצדיק אשר ישיחו בו.

וזה אחד מן הדברים אשר יתחייב האדם לעזוב בעבורם חברת הרשעים. כי יענש בשמעו דבריהם הרעים תמיד, וילאה לענותם. וזה הדבר מפורש בדברי שלמה שנא' (שם כד, א) אל

תקנא באנשי רעה ואל תתאו להיות אתם, כי שוד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה. ר"ל כי תשא עון בחטאתם, כי תשמע דבריהם הרעים תמיד ותהיה כמחריש".

מאמר על חשיבות מצוות התוכחה

מאת חתן החפץ חיים הרב אהרן הכהן זצ"ל

"תוכחה היא מצות-עשה מן התורה כדכתיב (ויקרא יט, יז) הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. הכוונה של מצוה זו היא ענין ההטבה עם חברו ברוח, ההפך מלא תשנא וכו', וענפים של הרבה מצוות נכללות במצוה זו, כגון מצוה של ואהבת לרעך כמוך, וכי ימוך אחיך והחזקת בו, שמצוות ההחזקה בוכי ימוך ברוח היא לא פחות מאשר בוכי ימוך בגשם. צדק צדק תרדוף, ואין רדיפה יותר טובה אחר הצדק מאשר לשרש את החטא מהלב של השני. ועל-כן אם אדם רואה איך שחבירו עושה דבר שלא כשורה הוא מחוייב להוכיחו. ואין חילוק בענין התוכחה, בין שהוא איש קרובו או רחוק לו, בין איש פשוט לאיש נכבד. וכל הטענות הנשמעות היום מפי אנשים שונים, שאין אדם צריך להתערב בעניני חברו הפרטיים ומכל-שכן בעניני איש שאינו מכירו כלל וכלל, ושזה כאילו נגד הנימוס ודרך-ארץ, כל אלו הן בהבל יסודן. וזה דומה כמו שאחד היה אומר, איזו רשות יש לי לקיים מצוות פריקה עם אדם הרובץ תחת משאו והלא לא הכרתיו מעולם ולא נתתי לו אפילו שלום. מפני שבמקום שיש הטבה עם חבירו שם לא שייך נמוס חיצוני מפני שזה למעלה

מהנימוס. וכבר אמרו חז"ל (ב"מ לא) הוכח, אפילו מאה פעמים משמע. תוכיח, אין לי אלא רב לתלמיד, תלמיד לרב מניין, תלמוד לומר הוכח תוכיח. ואם כן אנו רואים שאפילו תלמיד לרב שהוא מחוייב בכבודו, הן על פי מצוות התורה והן על-ידי מדת דרך-ארץ, ואחד מענייני הכבוד הוא שלא להתערב אפילו בתוך דברי רבו, ואף-על-פי-כן התורה מחייבת אותו להתערב בעניני רבו הפרטיים לאין שיעור, אפילו מאה פעמים.

ויש אנשים שאינם מוצאים עוז בנפשם להוכיח את חבריהם בתקופתנו שירדה פלאים, ואומרים בלבם איך יכולים אנחנו ללכת בגדולות להוכיח את השני על דא ועל הא בזמן שהולזל במצוות ה' וההפקרות כל-כך מתרבים ר"ל, ומתוך טענה זו המה מרשים לעצמם לחשות אפילו על עוונות גדולים הנעשים לעיניהם, והכל על-ידי הטענה מה יש לעשות ולפעול בזמן הנורא הזה. אבל מחשבות כאלו המטמטמות את נפש ישראל מלהתריע על העוון כבר אנו מוצאים בדור החורבן והנביא מקונן עליהם, אמרו חז"ל (שבת קיט) אמר רב עמרם בריה דר"ש בר אבא אמר ר' חנינא לא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה שנאמר (איכא א') היו שריה כאילים לא מצאו מרעה, מה איל זה ראשו של זה בצד זנבו של זה, אף ישראל שבאותו הדור כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה וכו' הרי שגם בדור החורבן היו בעלי התוכחה בבחינת ראשו של זה בצד זנבו של זה, שראו את עצמם מסובבים בפחיתות וחטא עד שנפלו ברוחם ולא הרהיבו בנפשם לבוא בטרונא עם השני ולהעמידו על הדין והאמת. ועל-כן מי שהוא בעל נפש איננו צריך ליפול לידי

יאוּשׁ חֲסִי־שְׁלוֹם וּלְכַבּוֹשׁ אֶת פְּנֵיו בִּקְרָקַע שְׁעַל עוֹוֹן זֶה חֲרָבָה יְרוּשָׁלַיִם תִּ״ו, אֵלֹא צָרִיךְ לַחֲשׁוֹב תָּמִיד עַל קְדוּשַׁת הַתּוֹרָה וּמִצְוֹתֶיהָ שֶׁאֵין לָהֶן תְּמוּרָה, וְכִי רַבִּים וְכֵן שְׁלָמִים נֶאֱמָרִים לֵה' וּלְתוֹרָתוֹ, וְעֵינַיִם קְדוּשִׁים וְנִשְׁגָּבִים מְאֹד עוֹמְדִים בְּתַקּוּפַתְנוּ עַל הַפֶּרֶק, זֶמֶן שֶׁל חֲבֵלֵי מִשִּׁיחַ.

וּבִזְכוּת מִצְוֹת הַתּוֹכַחָה, יַחֲשֶׁה־יִתְבָּרֵךְ אֶת בְּנֵין עִיר הַקּוֹדֵשׁ עַל תִּלָּה, כִּיּוֹן שְׁעַל־יָדֵי חֲטָא זֶה נִגְרַם חוֹרְבָנָהּ, כֵּן בְּתִיקוֹן עוֹן זֶה יִמָּהָר וַיַּחֲשֶׁה בְּנִינָה בִּבִּ״א כִּי מִדָּה טוֹבָה מְרֻבָּה מִמִּדַּת פּוֹרְעָנוּת כִּידוּעַ.

וְאָמְרוּ חֲז״ל (יְבֻמוֹת ס״ה) אָמַר רַבִּי אֵילְעִי מִשּׁוּם ר׳ אֶלְעָזָר בַּר שְׁמַעוֹן כֶּשֶׁם שֶׁמִּצְוָה עַל הָאָדָם לֹאמַר דְּבַר הַנִּשְׁמָע (כְּדַכְתִּיב הוֹכִיחַ תּוֹכִיחַ, לְהוֹכִיחַ מִי שֶׁמִּקְבֵּל הֵימָנוּ, רִשׁ״י) כֵּךְ מִצְוָה עַל הָאָדָם שֶׁלֹּא לֹאמַר דְּבַר שֶׁאֵינוֹ נִשְׁמָע וְכוּלִּי, הֵיִינוּ בְּדַבֵּר שֶׁהוּא מְדַרְבֵּן כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲז״ל (בִּיצָה ל) הֵנַח לָהֶם לְיִשְׂרָאֵל מוֹטֵב שִׁיְהִיו שׁוֹגְגִין וְלֹא יִהְיוּ מְזִידִין הֵנִי מִלִּי מְדַרְבֵּן אֲבָל מִדְּאוּרֵיתָא לֹא, וְעִי׳ בְּרַמ״א (שׁו״ע או״ח ס״י תר״ח סעי׳ ב׳) וְדוֹקָא שֶׁאֵינוֹ מְפֹרֵשׁ בְּתוֹרָה אֶף־עַל־פִּי שֶׁהוּא דְּאוּרֵיתָא, אֲבָל אִם מְפֹרֵשׁ בְּתוֹרָה מוֹחִין בִּידָם, וּמִסִּיִּם הַשׁו״ע וְאִם יוֹדַע בְּבִירור שֶׁלֹּא יִקְבֵּל מִמֶּנּוּ לֹא יֹאמַר בְּרַבִּים לְהוֹכִיחֶן רַק פַּעַם אַחַת, אֲוִלִי יִשְׁמְעוּ אוֹ כִּדִּי שֶׁלֹּא יִהְיֶה לָהֶם פֶּתַח וְכֵן, וּמִכָּאֵן וְאֵילֶךְ כֶּשֶׁם שֶׁמִּצְוָה לֹאמַר דְּבַר הַנִּשְׁמָע כֵּךְ מִצְוָה שֶׁלֹּא לֹאמַר דְּבַר שֶׁאֵינוֹ נִשְׁמָע (מִשְׁנָה בְּרוּרָה). וְשִׁמְעֵתִי מֵאֲדָמוֹ״ח שְׁלִיט״א [זַ״ל] שׁוֹה הַכֹּלֵל שִׁיֵּךְ רַק כְּשֶׁמוֹכִיחַ בִּיחִיד, אֲבָל כְּשֶׁמוֹכִיחַ בְּרַבִּים הַכֹּלֵל לִיתָא, דְּבְּרַבִּים אִי אֲפָשֶׁר שְׁדַּבְּרִיו לֹא יִשְׁמְעוּ אֲפִילוֹ לֹא לְאֶחָד מֵהֶם. וְהַעֲצָה לָזֶה, מֵאַחַר שֶׁמִּצְוֹת הַתּוֹכַחָה

היא חיוב גדול אפילו עד מאה פעמים, לכן לא צריך אדם להתרשל להוכיח, וזה צריך להיות באופן שהשני לא ירגיש מדבריו שחושבים אותו לרשע חס-ישראל, מפני שתוכחה כזאת מרחקת את האדם עוד יותר מן הדרך הנכונה (כמו שבארנו בפתיחת הפרק) ודבריו יהיו רק בנחת ובדברי נועם, וכבר אמר החכם מכל אדם דברי חכמים בנחת נשמעים (קהלת ט, יז) ומענה רך ישיב חימה (משלי טו, א).

ומצוות התוכחה היא אפילו על דבר קל, שאינו הגון, צריך להוכיחו, אפילו על דבר שהוא רק אינו הגון כבר שייך תוכחה. ובעוה"ר יש מהחרדים לדבר ה' שמתרשלים להוכיח בזמן הזה על דברים הרבה, אבל על-כל-פנים צריך אדם להזהיר את חבריו מעוונות שהחמיר בהם הכתוב מאד והגדיל את העוון, היינו מי שעושה את העוון ביד רמה, והתרגום: בריש גלי, שכיון שעשה עבירה קטנה ביד רמה בפרסום נכפל אז העוון נורא מאד כדכתיב (במדבר טו, ל) ונפש אשר תעשה ביד רמה וגו' כי דבר ה' בזה ואת מצוותו הפר הכרת תכרת הנפש ההיא עוונה בה.

ומה אם אמרו חז"ל שהמקיים נפש אחת מישראל בגשם הוא חשוב לפני הקב"ה כאילו קיים עולם מלא, על-אחת-כמה-וכמה מי שהציל נשמתו של ישראל מחטא, שכבר אמרו חז"ל שמחטיא את חברו גדול חטאו מן ההורגו, על-כן מי יוכל לשער גודל המצווה של מי שמזכה את חברו להשיבו מעוון שהוא בודאי כאילו קיים עולם מלא, ואין לשער גודל המצווה והשכר של אלו המחזירים בתוכם את האחרים לשוב.

ואמרו חז"ל [עי' ב"מ פ"ה.] על הפסוק אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד (ירמי טו יט) אם תשוב ישראל למוטב בתוכחתך ואשיבך אלי ולפני תעמוד, ועל-כן אנו רואים שבמצות תוכחה צפונה עוד סגולה נפלאה והיא להשיג סייעתא דשמיא ללכת בדרך ה', שהקב"ה בעצמו משיב את המוכיח אליו, בבחינת מדה כנגד מדה, אתה השתדלת לזכות את חברך על-כן אשיבך אלי ולפני תעמוד.

ועתה הוא עת לעשות לה', ויכול כל אחד מישראל לזכות על-ידיה [במצוות התוכחה] כאחד מגדולי הצדיקים אנשי השם, כי עת מלחמת הדת התקופה הזו, ועל-זה כתוב (מלאכי ג, טז) אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב בספר זכרון לפנ'ו ליראי ה' ולחושבי שמו (אפילו מי שיהיה במדרגתו רק מיראי ה' תגדל אז מדרגתו אשר יחשב לחושבי שמו שהיא מדרגה גדולה מאד, מאמו"ח שליט"א [זצ"ל]), ודווקא אז, רוצה-לומר כשנתרבו פורקי הדת בכל עבר ופינה ויפגשו בכל צעד פורקי עול, אז מי שמתחזק על שמירת הדת יחשב לאיש סגולה. ואיתא בחז"ל (ויקרא-רבה אמור פ' כ"ז) אמר ר' ירמיה ב"ר אלעזר עתידה בת קול להיות מפוצצת בראשי ההרים ואומרת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו, שנאמר (במדבר כג) כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל וגו'".

ת.ו.ש.ל.ב.ע.